

let:

# let:way

## 영업용 자동차보험

**보험약관**

이 약관은 금융소비자보호에 관한 법령 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 제공됩니다.

관리번호 25-201-A-08543

심의일 2025.08.21

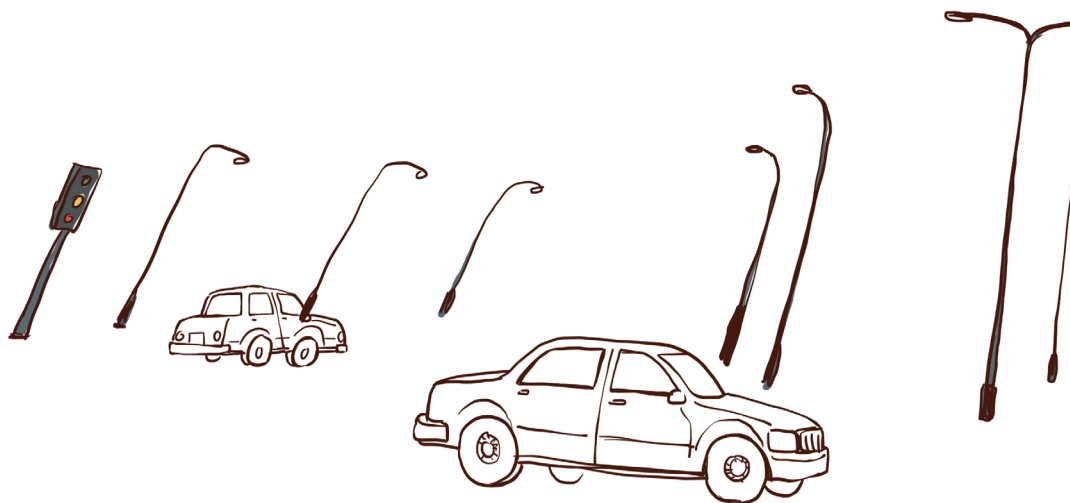
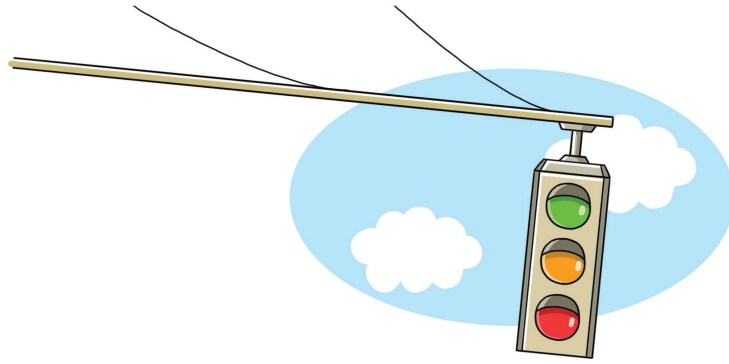


# 영업용 자동차보험 약관



|                                |    |
|--------------------------------|----|
| ○ 보통약관                         | 02 |
| 제1편 용어의 정의 및 자동차보험의 구성         | 05 |
| 제2편 자동차보험에서 보상하는 내용            | 09 |
| 제3편 보험금 또는 손해배상의 청구            | 17 |
| 제4편 일반사항                       | 22 |
| ○ 특별약관                         | 42 |
| 제1편 긴급출동 서비스                   | 45 |
| 제2편 운전자의 범위 제한                 | 51 |
| 제3편 운전자의 연령 제한                 | 54 |
| 제4편 사고처리 비용의 지원                | 55 |
| 제5편 자기신체사고의 보상 확대              | 59 |
| 제6편 배상책임(대인배상 1회, 대물배상)의 보상 확대 | 61 |
| 제7편 자기차량손해의 보상 확대              | 62 |
| 제8편 보험료 납입방법                   | 64 |
| 제9편 기타                         | 68 |
| ○ 교통사고 발생시 대처요령                | 76 |
| ○ 주요 용어 정리                     | 78 |

# 보 통 약 관



## 목 차

|                        |    |
|------------------------|----|
| 제1편 용어의 정의 및 자동차보험의 구성 | 5  |
| 제2편 자동차보험에서 보상하는 내용    | 9  |
| 제1장 배상책임               | 9  |
| 제1절 대인배상 I             | 9  |
| 제2절 대인배상 II와 대물배상      | 9  |
| 제3절 배상책임에서 공통으로 적용할 사항 | 10 |
| 제2장 배상책임 이외의 보장종목      | 11 |
| 제1절 자기신체사고             | 11 |
| 제2절 무보험자동차에 의한 손해      | 12 |
| 제3절 자기차량손해             | 14 |
| 제3편 보험금 또는 손해배상의 청구    | 17 |
| 제1장 피보험자의 보험금 청구       | 17 |
| 제2장 손해배상청구권자의 직접청구     | 18 |
| 제3장 보험금의 분담 등          | 20 |
| 제4편 일반사항               | 22 |
| 제1장 보험계약의 성립           | 22 |
| 제2장 보험계약자 등의 의무        | 24 |
| 제3장 보험계약의 변동 및 보험료의 환급 | 24 |
| 제4장 그 밖의 사항            | 27 |



## 제1편 용어의 정의 및 자동차보험의 구성

### 제1조(용어의 정의)

이 약관에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같습니다.

- 1. 가지급금:** 자동차사고로 인하여 소요되는 비용을 충당하기 위하여, 보험회사가 피보험자에 대한 보상책임이나 피해자에 대한 손해 배상책임을 확정하기 전에 그 비용의 일부를 피보험자 또는 피해자에게 미리 지급하는 것을 말합니다.
- 2. 단기요율:** 보험기간이 1년 미만인 보험계약에 적용되는 보험요율을 말합니다.
- 3. 마약 또는 약물 등:** 「도로교통법」 제45조에서 정한 '마약, 대마, 향정신성의약품 그 밖의 행정안전부령이 정하는 것'을 말합니다.
- 4. 무면허운전(조종):** 「도로교통법」 또는 「건설기계관리법」의 운전(조종)면허에 관한 규정에 위반되는 무면허 또는 무자격운전(조종)을 말하며, 운전(조종)면허의 효력이 정지된 상황이거나 운전(조종)이 금지된 상황에서 운전(조종)하는 것을 포함합니다.
- 5. 무보험자동차:** 피보험자동차가 아니면서 피보험자를 죽게 하거나 다치게 한 자동차로서 다음 중 어느 하나에 해당하는 것을 말합니다. 이 경우 자동차라 함은 「자동차관리법」에 의한 자동차, 「건설기계관리법」에 의한 건설기계, 「군수품관리법」에 의한 차량, 「도로교통법」에 의한 원동기장치자전거 및 개인형이동장치 및 「농업기계화촉진법」에 의한 농업기계를 말하며, 피보험자가 소유한 자동차를 제외합니다.
  - 가. 자동차보험 「대인배상Ⅱ」나 공제계약이 없는 자동차
  - 나. 자동차보험 「대인배상Ⅱ」나 공제계약에서 보상하지 않는 경우에 해당하는 자동차
  - 다. 이 약관에서 보상될 수 있는 금액보다 보상한도가 낮은 자동차보험의 「대인배상Ⅱ」나 공제계약이 적용되는 자동차. 다만, 피보험자를 죽게 하거나 다치게 한 자동차가 2대 이상이고 각각의 자동차에 적용되는 자동차보험의 「대인배상Ⅱ」 또는 공제계약에서 보상되는 금액의 합계액이 이 약관에서 보상될 수 있는 금액보다 낮은 경우에 한하는 그 각각의 자동차
  - 라. 피보험자를 죽게 하거나 다치게 한 자동차가 명확히 밝혀지지 않은 경우 그 자동차 도로교통법에 의한 개인형이동장치는 제외
- 6. 부분품, 부속품, 부속기계장치**
  - 가. 부분품: 엔진, 변속기(트랜스미션) 등 자동차가 공장에서 출고될 때 원형 그대로 부착되어 자동차의 구성부분이 되는 재료를 말합니다.
  - 나. 부속품: 자동차에 정착<sup>(\*)</sup> 또는 장비<sup>(\*)</sup>되어 있는 물품을 말하며, 자동차 실내에서만 사용하는 것을 목적으로 해서 자동차에 고정되어 있는 내비게이션이나 고속도로통행료단말기<sup>(\*)</sup>를 포함합니다. 다만 다음의 물품을 제외합니다.
    - (1) 연료, 보디커버, 세차용품
    - (2) 법령에 의해 자동차에 정착<sup>(\*)</sup>하거나 장비<sup>(\*)</sup>하는 것이 금지되어 있는 물건
    - (3) 통상 장식품으로 보는 물건
    - (4) 부속기계장치
  - 다. 부속기계장치: 의료방역차, 검사측정차, 전원차, 방송중계차 등 자동차등록증상 그 용도가 특정한 자동차에 정착되거나 장비되어 있는 정밀기계장치를 말합니다.



(\*)1 정착 : 볼트, 너트 등으로 고정되어 있어서 공구 등을 사용하지 않으면 쉽게 분리할 수 없는 상태

(\*)2 장비 : 자동차의 기능을 충분히 발휘하기 위해 갖추어 두고 있는 상태 또는 법령에 따라 자동차에 갖추어 두고 있는 상태

(\*)3 고속도로통행료단말기 : 고속도로 통행료 등의 지급을 위해 고속도로 요금소와 통행료 등에 관한 정보를 주고받는 송수신장치  
(예 : 하이패스 단말기)

### 7. 상해

‘상해’라 함은 피보험자의 신체에 이상이 있는 점을 뒷받침 할 수 있는 의학적 소견이 있는 경우에 한합니다.

## 8. 운전(조종)

「도로교통법」상 도로{도로교통법 제44조(술에 취한 상태에서의 운전금지)·제45조(과로한 때 등의 운전 금지)·제54조(사고발생 시의 조치) 제1항·제148조(벌칙) 및 제148조의2(벌칙)의 경우에는 도로 외의 곳을 포함}에서 자동차 또는 건설기계를 그 본래의 사용방법에 따라 사용하는 것을 말합니다.

## 9. 운행

사람 또는 물건의 운송 여부와 관계없이 자동차를 그 용법에 따라 사용하거나 관리하는 것을 말합니다(「자동차손해배상보장법」 제2조 제2호)

## 10. 음주운전(조종)

「도로교통법」에 정한 술에 취한 상태에서 운전(조종)하거나 음주측정에 불응하는 행위를 말합니다.

## 11. 의무보험

「자동차손해배상보장법」 제5조에 따라 자동차보유자가 의무적으로 가입하는 보험을 말합니다.

## 12. 자동차보유자

자동차의 소유자나 자동차를 사용할 권리가 있는 자로서 자기를 위하여 자동차를 운행하는 자를 말합니다(「자동차손해배상보장법」 제2조 제3호)

## 13. 자동차 취급업자

자동차정비업, 주차장업, 대리운전업, 급유업, 세차업, 자동차판매업, 자동차탁송업 등 자동차를 취급하는 일에 종사하는 자를 말하며 이들 또는 이들의 피용자가 법인인 경우에는 그 법인의 이사와 감사를 포함합니다.

## 14. 피보험자

보험회사에 보상을 청구할 수 있는 자로서 다음 중 어느 하나에 해당하는 자를 말하며, 구체적인 피보험자의 범위는 각각의 보장종목에서 정하는 바에 따릅니다.

- 가. 기명피보험자: 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 자 중에서 보험계약자가 지정하여 보험증권의 기명피보험자란에 기재되어 있는 피보험자를 말합니다.
- 나. 친족피보험자: 기명피보험자와 같이 살거나 살림을 같이 하는 친족으로서 피보험자동차를 사용하거나 관리하고 있는 자를 말합니다.
- 다. 승낙피보험자: 기명피보험자의 승낙을 얻어 피보험자동차를 사용하거나 관리하고 있는 자를 말합니다.
- 라. 사용피보험자: 기명피보험자의 사용자 또는 계약에 따라 기명피보험자의 사용자에 준하는 지위를 얻은 자. 다만, 기명피보험자가 피보험자동차를 사용자의 업무에 사용하고 있는 때에 한합니다.
- 마. 운전피보험자: 다른 피보험자(기명피보험자, 친족피보험자, 승낙피보험자, 사용피보험자를 말함)를 위하여 피보험자동차를 운전 중인 자(운전보조자를 포함)를 말합니다.

## 15. 피보험자동차

보험증권에 기재된 자동차를 말합니다.

## 16. 피보험자의 부모, 배우자, 자녀

- 가. 피보험자의 부모: 피보험자의 부모, 양부모를 말합니다.
- 나. 피보험자의 배우자: 법률상의 배우자 또는 사실혼관계에 있는 배우자를 말합니다.
- 다. 피보험자의 자녀: 법률상의 혼인관계에서 출생한 자녀, 사실혼관계에서 출생한 자녀, 양자 또는 양녀를 말합니다.

## 17. 휴대품, 인명보호장구 및 소지품

- 가. 휴대품: 통상적으로 몸에 지니고 있는 물품으로 현금, 유가증권, 만년필, 소모품, 손목시계, 귀금속, 장신구, 그 밖에 이와 유사한 물품을 말합니다.
- 나. 인명보호장구 : 외부충격으로부터 탑승자의 신체를 보호하는 특수기능이 포함된 것으로 「도로교통법 시행규칙」 제32조에서 정하는 승차용 안전모 또는 전용의류<sup>(\*)1)</sup>를 말합니다.
- 다. 소지품: 휴대품을 제외한 물품으로 정착<sup>(\*)2)</sup>되어 있지 않고 휴대할 수 있는 물품을 말합니다.<sup>(\*)3)</sup>



- (\*1) 예 : 바이크 전용 슈트, 에어백 등 (라이더자켓·팬츠·부츠 등 이와 유사한 일반의류는 제외)
- (\*2) 정착 : 볼트, 너트 등으로 고정되어 있어서 공구 등을 사용하지 않으면 쉽게 분리할 수 없는 상태
- (\*3) 예 : 휴대전화기, 노트북, 캠코더, 카메라, 음성재생기(CD 플레이어, MP3 플레이어, 카세트테이프 플레이어 등), 녹음기, 전자 수첩, 전자사전, 휴대용라디오, 핸드백, 서류가방, 골프채 등

## 18. 대체폐차

대체폐차란여객자동차운수사업법 제23조 또는 제33조 및 화물자동차운수사업법 제12조의 규정에 의한 국토해양부장관의 행정지시에 따라 신자동차로 대체등록을 하기 위하여 노후자동차를 말소등록하거나 사업용자동차의 소유자가 자진하여 신자동차로 대체등록하기 위하여 노후자동차를 말소등록하는 것으로서 차종 및 등록번호가 동일하게 대체된 경우를 말합니다.

## 19. 배상의무자(무보험자동차에 의한 손해 담보)

‘배상의무자’라 함은 피보험사고로 인하여 피보험자를 죽게 하거나 다치게 함으로써 피보험자에게 입힌 손해에 대하여 법률상 손해배상책임을 지는 사람을 말합니다.

## 20. 물체(자기차량손해)

구체적인 형태를 지니고 있어 충돌이나 접촉에 의해 자동차 외부에 직접적인 손상을 줄 수 있는 것을 말하며, 엔진내부나 연료탱크 등에 이물질이 삽입하는 경우 물체로 보지 않습니다.

## 21. 침수(자기차량손해)

흐르거나 고인 물, 역류하는 물, 범람하는 물, 해수 등에 피보험자동차가 빠지거나 잠기는 것을 말하며, 차량 도어나 선루프 등을 개방해 놓았을 때 빗물이 들어간 것은 침수로 보지 않습니다.

## 22. 보험가액(자기차량손해, 차량단독사고 보장)

- 가. 보험계약을 체결하는 경우 보험계약 체결 당시 보험개발원이 정한 최근의 자동차보험 차량기준가액표(적용요령 포함)에 정한 가액을 말합니다.
- 나. 보험계약 체결 후 사고가 발생한 경우 보험사고 발생 당시 보험개발원이 정한 최근의 자동차보험 차량기준가액표(적용요령 포함)에 정한 가액을 말합니다.

## 23. 전부손해(자기차량손해)

피보험자동차가 완전히 파손, 멸실 또는 오손되어 수리할 수 없는 상태이거나, 피보험자동차에 생긴 손해액과 보험회사가 부담하기로 한 비용의 합산액이 보험가액 이상인 경우를 말합니다.

## 24. 사고발생 시의 조치의무 위반

「도로교통법」에서 정한 사고발생 시의 조치를 하지 않은 경우를 말합니다. 다만, 주·정차된 차만 손괴한 것이 분명한 경우에 피해자에게 인적사항을 제공하지 아니한 경우는 제외합니다.

## 25. 마약·약물운전

마약 또는 약물 등의 영향으로 인하여 정상적인 운전을 하지 못할 우려가 있는 상태에서 운전하는 행위를 말합니다.

## 26. 새부분품

「자동차관리법」제58조 제5항 제2호에 따른 신부분품(자동차제작사가 주문하여 생산한 부품이나 품질인증부품을 포함한 대체부분품 중 사용되지 아니한 부품)을 말합니다.

## 제2조(자동차보험의 구성)

- ① 보험회사가 판매하는 자동차보험은 「대인배상Ⅰ」, 「대인배상Ⅱ」, 「대물배상」, 「자기신체사고」, 「무보험자동차에 의한 손해」, 「자기차량손해」의 6가지 보장종목과 특별약관으로 구성되어 있습니다.
- ② 보험계약자는 다음과 같은 방법에 의해 자동차보험에 가입합니다.
1. 의무보험 : 「자동차손해배상보장법」 제5조에 의해 보험에 가입할 의무가 있는 자동차보유자는 「대인배상Ⅰ」과 「대물배상」 (「자



동차손해배상보장법」에서 정한 보상한도에 한함)을 반드시 가입하여야 합니다.

2. 임의보험 : 의무보험에 가입하는 보험계약자는 의무보험에 해당하지 않는 보장종목을 선택하여 가입할 수 있습니다.

③ 각 보장종목별 보상 내용은 다음과 같으며 상세한 내용은 제2편 자동차보험에서 보상하는 내용에 규정되어 있습니다.

1. 배상책임: 자동차사고로 인하여 피보험자가 손해배상책임을 짐으로써 입은 손해를 보상

| 보장종목    | 보상하는 내용                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 「대인배상Ⅰ」 | 자동차사고로 다른 사람을 죽게 하거나 다치게 한 경우에 「자동차손해배상보장법」에서 정한 한도에서 보상                    |
| 「대인배상Ⅱ」 | 자동차사고로 다른 사람을 죽게 하거나 다치게 한 경우, 그 손해가 「대인배상Ⅰ」에서 지급하는 금액을 초과하는 경우에 그 초과손해를 보상 |
| 「대물배상」  | 자동차사고로 다른 사람의 재물을 없애거나 훼손한 경우에 보상                                           |

2. 배상책임 이외의 보장종목: 자동차사고로 인하여 피보험자가 입은 손해를 보상

| 보장종목            | 보상하는 내용                        |
|-----------------|--------------------------------|
| 「자기신체사고」        | 피보험자가 상해를 입은 경우에 보상            |
| 「무보험자동차에 의한 상해」 | 무보험자동차에 의해 피보험자가 상해를 입은 경우에 보상 |
| 「자기차량손해」        | 피보험자동차에 생긴 손해를 보상              |

④ 자동차보험료는 보험회사가 금융감독원에 신고한 후 사용하는 '자동차보험요율서'에서 정한 방법에 의하여 계산합니다.

#### 예시

$$\begin{array}{ccccccc}
 \text{납입할 보험료} & = & \text{기본 보험료} & \times & \text{특약 요율} & \times & \text{가입자특성요율} \\
 & & & & & & (\text{보험가입경력요율} \pm \text{교통법규위반경력요율}) \\
 & \times & \text{특별 요율} & \times & \text{우량할인·불량할증요율} & \times & \text{사고건수별 특성요율}
 \end{array}$$

| 구 분         | 보상하는 내용                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 기본보험료       | 차량의 종류, 배기량, 용도, 보험가입금액, 성별, 연령 등에 따라 미리 정해놓은 기본적인 보험료 |
| 특약요율        | 운전자의 연령범위를 제한하는 특약, 가족으로 운전자를 한정하는 특약 등 가입시에 적용하는 요율   |
| 가입자특성요율     | 보험가입기간이나 법규위반경력에 따라 적용하는 요율                            |
| 특별요율        | 자동차의 구조나 운행상태가 같은 종류의 차량과 다른 경우 적용하는 요율                |
| 우량할인·불량할증요율 | 사고발생 실적에 따라 적용하는 요율                                    |
| 사고건수별 특성요율  | 직전 3년간 사고유무 및 사고건수에 따라 적용하는 요율                         |

※ 자동차보험료 계산에 관한 세부적인 사항은 각 보험회사별로 일부 상이

## 제2편 자동차보험에서 보상하는 내용

### 제1장 배상책임

#### 제1절 대인배상 I

##### 제3조(보상하는 손해)

「대인배상 I」에서 보험회사는 피보험자가 피보험자동차의 운행으로 인하여 다른 사람을 죽거나 다치게 하여 「자동차손해배상보장법」 제3조에 의한 손해배상책임을 짐으로써 입은 손해를 보상합니다. 또한, 피보험자동차가 건설기계 등 동법 제2조의 “자동차”에 해당하지 않는 경우에도 위의 손해를 보상합니다.

##### 제4조(피보험자)

「대인배상 I」에서 피보험자라 함은 다음 중 어느 하나에 해당하는 자를 말하며, 다음에서 정하는 자 외에도 「자동차손해배상보장법」상 자동차보유자에 해당하는 자가 있는 경우에는 그 자를 「대인배상 I」의 피보험자로 봅니다.

1. 기명피보험자
2. 친족피보험자
3. 승낙피보험자
4. 사용피보험자
5. 운전피보험자

##### 제5조(보상하지 않는 손해)

보험계약자 또는 피보험자의 고의로 인한 손해는 「대인배상 I」에서 보상하지 않습니다. 다만, 「자동차손해배상보장법」 제10조의 규정에 따라 피해자가 보험회사에 직접청구를 한 경우, 보험회사는 자동차손해배상보장법령에서 정한 금액을 한도로 피해자에게 손해배상금을 지급한 다음 지급한 날부터 3년 이내에 고의로 사고를 일으킨 보험계약자나 피보험자에게 그 금액의 지급을 청구합니다.

#### 제2절 대인배상 II와 대물배상

##### 제6조(보상하는 손해)

- ① 「대인배상 II」에서 보험회사는 피보험자가 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 동안에 생긴 피보험자동차의 사고로 인하여 다른 사람을 죽게 하거나 다치게 하여 법률상 손해배상책임을 짐으로써 입은 손해(「대인배상 I」에서 보상하는 손해를 초과하는 손해에 한함)를 보상합니다.
- ② 「대물배상」에서 보험회사는 피보험자가 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 동안에 생긴 피보험자동차의 사고로 인하여 다른 사람의 재물을 없애거나 훼손하여 법률상 손해배상책임을 짐으로써 입은 손해를 보상합니다.

##### 제7조(피보험자)

「대인배상 II」와 「대물배상」에서 피보험자라 함은 다음 중 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.

1. 기명피보험자
2. 친족피보험자
3. 승낙피보험자. 다만, 자동차 취급업자가 업무상 위탁받은 피보험자동차를 사용하거나 관리하는 경우에는 피보험자로 보지 않습니다.
4. 사용피보험자
5. 운전피보험자. 다만, 자동차 취급업자가 업무상 위탁받은 피보험자동차를 사용하거나 관리하는 경우에는 피보험자로 보지 않습니다.

##### 제8조(보상하지 않는 손해)

- ① 다음 중 어느 하나에 해당하는 손해는 「대인배상 II」와 「대물배상」에서 보상하지 않습니다.
  1. 보험계약자 또는 기명피보험자의 고의로 인한 손해
  2. 기명피보험자 이외의 피보험자의 고의로 인한 손해
  3. 전쟁, 혁명, 내란, 사변, 폭동, 소요 또는 이와 유사한 사태로 인한 손해
  4. 지진, 분화, 태풍, 홍수, 해일 등 천재지변으로 인한 손해
  5. 핵연료물질의 직접 또는 간접적인 영향으로 인한 손해

6. 피보험자동차가 대여사업용자동차인 경우 임차인이 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 피보험자동차를 사용한 때에 생긴 사고로 인한 손해
  7. 피보험자가 제3자와 손해배상에 관한 계약을 맺고 있을 때 그 계약으로 인하여 늘어난 손해
  8. 피보험자동차를 시험용, 경기용 또는 경기를 위해 연습용으로 사용하던 중 생긴 손해. 다만, 운전면허시험을 위한 도로주행시험용으로 사용하던 중 생긴 손해는 보상합니다.
- ② 다음 중 어느 하나에 해당하는 사람이 죽거나 다친 경우에는 「대인배상Ⅱ」에서 보상하지 않습니다.
1. 피보험자 또는 그 부모, 배우자 및 자녀. 만약, 기명피보험자가 법인인 경우에는 이사와 감사 또는 그 부모, 배우자, 자녀
  2. 배상책임이 있는 피보험자의 피용자로서 「산업재해보상보험법」에 의한 재해보상을 받을 수 있는 사람. 다만, 그 사람이 입은 손해가 같은 법에 의한 보상범위를 넘어서는 경우 그 초과손해를 보상합니다.
  3. 피보험자동차가 피보험자의 사용자의 업무에 사용되는 경우 그 사용자의 업무에 종사 중인 다른 피용자로서, 「산업재해보상보험법」에 의한 재해보상을 받을 수 있는 사람. 다만, 그 사람이 입은 손해가 같은 법에 의한 보상범위를 넘는 경우 그 초과손해를 보상합니다.
- ③ 다음 중 어느 하나에 해당하는 손해는 「대물배상」에서 보상하지 않습니다.
1. 피보험자 또는 그 부모, 배우자나 자녀가 소유·사용·관리하는 재물에 생긴 손해(피보험자가 법인인 경우에는 이사와 감사 또는 그 부모, 배우자, 자녀가 소유, 사용, 관리하는 재물을 포함)
  2. 피보험자가 사용자의 업무에 종사하고 있을 때 피보험자의 사용자가 소유·사용·관리하는 재물에 생긴 손해
  3. 피보험자동차에 싣고 있거나 운송중인 물품에 생긴 손해
  4. 다른 사람의 서화, 골동품, 조각물, 그 밖에 미술품과 탑승자와 통행인의 의류나 휴대품에 생긴 손해. 그러나 탑승자의 신체를 보호할 인명보호장구에 한하여 피해자 1인당 200만원 한도에서 실제 손해를 보상합니다.
  5. 탑승자와 통행인의 분실 또는 도난으로 인한 소지품에 생긴 손해. 그러나 훼손된 소지품에 한하여 피해자 1인당 200만원의 한도에서 실제 손해를 보상합니다.
  6. 피보험자가 피보험자동차를 공사수행을 위하여 사용 또는 관리하던 중 지하케이블, 도관, 기타 지하시설물을 파손한 경우 또는 지반의 침하로 생긴 손해 및 건물구조물의 붕괴, 도괴로 생긴 손해
- ④ 제1항 제2호와 관련해서 보험회사가 제9조(피보험자 개별적용) 제1항에 따라 피해자에게 손해배상을 하는 경우, 보험회사는 손해배상액을 지급한 날부터 3년 이내에 고의로 사고를 일으킨 피보험자에게 그 금액의 지급을 청구합니다.

### 제3절 배상책임에서 공통으로 적용할 사항

#### 제9조(피보험자 개별적용)

- ① 이 장의 규정은 각각의 피보험자마다 개별적으로 적용합니다. 다만 제8조(보상하지 않는 손해) 제1항 제1호, 제6호, 제8호 및 제3항 제6호를 제외합니다.
- ② 제1항에 따라 제10조(지급보험금의 계산)에 정하는 보험금의 한도가 증액되지는 않습니다.

#### 제10조(지급보험금의 계산)

- ① 「대인배상Ⅰ」, 「대인배상Ⅱ」, 「대물배상」에서 보험회사는 이 약관의 '보험금지급기준에 의해 산출한 금액'과 '비용'을 합한 금액에서 '공제액'을 공제한 후 보험금으로 지급하되 다음의 금액을 한도로 합니다.
  1. 「대인배상Ⅰ」: 자동차손해배상보장법령에서 정한 기준에 따라 산출한 금액
  2. 「대인배상Ⅱ」, 「대물배상」: 보험증권에 기재된 보험가입금액

|                       |   |                                                                               |   |        |   |             |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---|-------------|
| 지<br>급<br>보<br>험<br>금 | = | '보험금지급기준에 의해 산출한 금액' 또는 '법원의 확정<br>판결 등 <sup>(*)</sup> 에 따라 피보험자가 배상하여야 할 금액' | + | 비<br>용 | - | 공<br>제<br>액 |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---|-------------|

- ② 소송(민사조정, 중재를 포함)이 제기되었을 경우에는 대한민국 법원의 확정판결 등<sup>(\*)</sup>에 따라 피보험자가 손해배상청구권자에게 배상하여야 할 금액(자연배상금을 포함)을 제1항의 '보험금지급기준에 의해 산출한 금액'으로 봅니다.
- ③ 제1항의 '비용'은 다음 중 어느 하나에 해당하는 금액을 말합니다. 이 비용은 보험가입금액과 관계없이 보상하여 드립니다.
  1. 손해의 방지와 경감을 위하여 지출한 비용(긴급조치비용을 포함)
  2. 다른 사람으로부터 손해배상을 받을 수 있는 권리의 보전과 행사를 위하여 지출한 필요 비용 또는 유익한 비용

3. 그 밖에 보험회사의 동의를 얻어 지출한 비용
- ④ 제1항의 '공제액'은 다음의 금액을 말합니다.
  1. 「대인배상Ⅱ」: 「대인배상Ⅰ」에서 지급되는 금액 또는 피보험자동차가 「대인배상Ⅰ」에 가입되지 않은 경우에는 「대인배상Ⅰ」에서 지급될 수 있는 금액
  2. 「대물배상」: 사고차량을 고칠 때에 엔진, 변속기(트랜스미션), 모터, 구동용 배터리 등 부분품을 교체한 경우 교체된 기존 부분품의 감가상각에 해당하는 금액



(\*1) '법원의 확정판결 등'이라 함은 법원의 확정판결 또는 법원의 확정판결과 동일한 효력을 갖는 조정결정, 중재판정 등을 말합니다.

#### 제11조(음주운전, 무면허운전, 마약·약물운전 또는 사고발생 시의 조치의무 위반 관련 사고 부담금)

- ① 피보험자 본인이 음주운전이나 무면허운전 또는 마약·약물운전을 하는 동안에 생긴 사고 또는 사고발생 시의 조치의무를 위반한 경우 또는 기명피보험자의 명시적·묵시적 승인하에서 피보험자동차의 운전자가 음주운전이나 무면허운전 또는 마약·약물운전을 하는 동안에 생긴 사고 또는 사고발생 시의 조치의무를 위반한 경우로 인하여 보험회사가 「대인배상Ⅰ」, 「대인배상Ⅱ」 또는 「대물배상」에서 보험금을 지급하는 경우, 피보험자는 다음에서 정하는 사고부담금을 보험회사에 납입하여야 합니다.
  1. 「대인배상Ⅰ」: 「대인배상Ⅰ」 한도 내 지급 보험금
  2. 「대인배상Ⅱ」: 1사고당 1억원
  3. 「대물배상」
    - 가. 「자동차손해배상보장법」 제5조 제2항의 규정에 따라 자동차보유자가 의무적으로 가입하여야 하는 「대물배상」 보험가입금액 이하 손해  
: 지급보험금
    - 나. 「자동차손해배상보장법」 제5조 제2항의 규정에 따라 자동차보유자가 의무적으로 가입하여야 하는 「대물배상」 보험가입금액 초과 손해  
: 1사고당 5,000만원
- ② 피보험자는 지체 없이 음주운전, 무면허운전, 마약·약물운전 또는 사고발생 시의 조치의무 위반 사고부담금을 보험회사에 납입하여야 합니다. 다만, 피보험자가 경제적인 사유 등으로 이 사고부담금을 미납하였을 때 보험회사는 피해자에게 이 사고부담금을 포함하여 손해배상금을 우선 지급하고 피보험자에게 이 사고부담금의 지급을 청구할 수 있습니다.

## 제2장 배상책임 이외의 보장종목

### 제1절 자기신체사고

#### 제12조(보상하는 손해)

「자기신체사고」에서 보험회사는 피보험자가 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 동안에 생긴 「자기신체사고」에서 보험회사는 피보험자가 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 동안에 생긴 다음 중 어느 하나의 사고로 인하여 상해를 입은 때 그로 인한 손해를 보상하여 드립니다.

1. 피보험자동차의 운행으로 인한 사고
2. 피보험자동차의 운행중 발생한 다음의 사고. 다만, 피보험자가 피보험자동차에 탑승중일 때에 한합니다.
  - 가. 날아오거나 떨어지는 물체와의 충돌
  - 나. 화재 또는 폭발
  - 다. 피보험자동차의 낙하

#### 제13조(피보험자)

「자기신체사고」에서 피보험자는 보험회사에 보상을 청구할 수 있는 사람으로 그 범위는 다음과 같습니다.

1. 제7조(피보험자)에 해당하는 피보험자. 다만 기명피보험자가 법인 인 경우에는 이사와 감사
2. 위 '1'의 피보험자의 부모, 배우자 및 자녀

#### 제14조(보상하지 않는 손해)

다음의 어느 하나에 해당하는 손해는 「자기신체사고」에서 보상하지 않습니다.

1. 피보험자의 고의로 그 본인이 상해를 입은 때. 이 경우 그 피보험자에 대한 보험금만 지급하지 않습니다.

2. 손해가 보험금을 받을 자의 고의로 생긴 때에는 그 사람이 받을 수 있는 금액
3. 피보험자동차 또는 피보험자동차 이외의 자동차를 시험용, 경기용 또는 경기를 위해 연습용으로 사용하던 중 생긴 손해. 다만, 운전 면허시험을 위한 도로주행시험용으로 사용하던 중 생긴 손해는 보상합니다.
4. 전쟁, 혁명, 내란, 사변, 폭동, 소요 및 이와 유사한 사태로 인한 손해
5. 지진, 분화 등 천재지변으로 인한 손해
6. 핵연료물질의 직접 또는 간접적인 영향으로 인한 손해
7. 피보험자동차가 대여사업용자동차인 경우 임차인이 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 피보험자동차를 사용한 때에 생긴 사고로 인한 손해
8. 피보험자가 정규승차용 구조장치가 아닌 위치에 탑승 중 생긴 손해

### 제15조(보험금의 종류와 한도)

보험회사가 「자기신체사고」에서 지급하는 보험금의 종류와 한도는 다음과 같습니다.

1. 사망  
피보험자가 상해를 입은 직접적인 결과로 사망하였을 때에는, 보험증권에 기재된 사망보험가입금액을 한도로 합니다.
2. 부상  
피보험자가 상해를 입은 직접적인 결과로 의사의 치료를 요하는 때에는, '별표5' 자기신체사고 지급기준'의 '가. 상해구분 및 급별 보험가입금액표'상의 보험가입금액을 한도로 합니다.
3. 후유장애  
피보험자가 상해를 입은 직접적인 결과로 치료를 받은 후에도 신체에 장애가 남은 때에는 '별표5' 자기신체사고 지급기준'의 '나. 후유장애구분 및 급별 보험가입금액표'에 따라, 보험증권에 기재된 후유장애 보험가입금액에 해당하는 각 장애등급별 보험금액을 한도로 합니다.

### 제16조(지급보험금의 계산)

「자기신체사고」의 지급보험금은 다음과 같이 계산합니다.

- ① 제15조(보험금의 종류와 한도)의 사망, 부상, 후유장애의 지급보험금은 다음과 같은 방법으로 각각 계산합니다. 다만, '비용'은 '공제액'이 발생하지 않는 경우에는 지급하지 않습니다.

$$\boxed{\text{지급보험금}} = \boxed{\text{실제손해액}} + \boxed{\text{비 용}} - \boxed{\text{공제액}}$$

1. 실제손해액은 '대인배상, 무보험자동차에 의한 상해 지급기준'에 따라 산출한 금액 및 소송이 제기된 경우 확정판결금액으로써 과실상계 및 보상한도를 적용하기 전의 금액을 말합니다.
2. 위 '비용'은 다음의 금액을 말합니다. 이 비용은 보험가입금액과 관계없이 보상하여 드립니다.
  - i) 손해의 방지와 경감을 위하여 지출한 비용
  - ii) 남으로부터 손해배상을 받을 수 있는 권리의 보전과 행사를 위하여 지출한 비용
3. '공제액'은 다음의 금액을 말합니다.
  - i) 자동차보험(공제계약 포함) 대인배상 I (정부보장사업 포함) 및 대인배상 II 에 의해 보상받을 수 있는 금액
  - ii) 배상의무자 이외의 제3자로부터 보상받은 금액
  - iii) 무보험자동차에 의한 상해에 따라서 지급될 수 있는 금액
4. 다만, 위의 '공제액'이 발생하지 않는 경우에는 사망의 경우 보험증권에 기재된 사망보험가입금액, 부상의 경우 실제 소요된 치료비(성형수술비 포함), 후유장애의 경우 보험증권에 기재된 후유장애 보험가입금액에 해당하는 각 장애등급별 보험금액을 각각 지급합니다.
- ② 보험회사가 사망보험금을 지급할 경우에 이미 후유장애로 지급한 보험금이 있을 때에는 사망보험금에서 이를 공제한 금액을 지급합니다. 다만 보험계약자인 기명피보험자가 본인의 사망보험금 수익자를 지정하거나 변경하고 그 사실을 보험회사에 서면으로 통지한 경우에는 그 수익자에게 보험금을 지급합니다.

### 제2절 무보험자동차에 의한 상해

'무보험자동차에 의한 상해'는 보통약관 '대인배상 I, 대인배상 II, 대물배상' 및 '자기신체사고'에 모두 가입한 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

## 제17조(보상하는 손해)

「무보험자동차에 의한 손해」에서 보험회사는 피보험자가 피보험자동차에 탑승 중 무보험자동차로 인하여 생긴 사고로 상해를 입은 때에 그로 인한 손해에 대하여 배상의무자가 있는 경우에 이 약관에서 정하는 바에 따라 보상하여 드립니다.

## 제18조(피보험자)

피보험자라 함은 다음에 열거하는 사람을 말합니다.

### ① 피보험자동차가 대여사업용자동차인 경우

가. 임차인

나. 임차인의 부모, 배우자 및 자녀

다. 임차인의 배우자의 부모 및 자녀

라. 위의 '가' , '나' , '다'의 피보험자를 위하여 피보험자동차를 운전중인 자. 다만, 자동차 취급업자가 업무상 위탁받은 피보험자동차를 사용하거나 관리하는 경우에는 피보험자로 보지 않습니다.

### ② 피보험자동차가 대여사업용자동차가 아닌 경우

가. 기명피보험자 (다만, 기명피보험자가 법인인 경우에는 이사와 감사를 기명피보험자로 봅니다.)

나. 기명피보험자의 부모, 배우자 및 자녀

다. 기명피보험자의 배우자의 부모 및 자녀

라. 위의 '가' , '나' , '다'의 피보험자를 위하여 피보험자동차를 운전중인 자. 다만, 자동차 취급업자가 업무상 위탁받은 피보험자동차를 사용하거나 관리하는 경우에는 피보험자로 보지 않습니다.

## 용어풀이

이 특별약관에서 '임차인'이라 함은 대여자동차회사와 임대차계약을 체결하고 피보험자동차의 사용허락을 받은 임대차계약서상의 임차인을 말합니다 (임차인이 법인인 경우에는 그 법인의 이사와 감사를 말함)

## 제19조(보상하지 않는 손해)

다음의 어느 하나에 해당하는 손해는 「무보험자동차에 의한 손해」에서 보상하지 않습니다.

1. 보험계약자의 고의로 인한 손해
2. 피보험자의 고의로 그 본인이 상해를 입은 때. 이 경우 당해 피보험자에 대한 보험금만 지급하지 않습니다.
3. 손해가 보험금을 받을 자의 고의로 생긴 때는 그 사람이 받을 수 있는 금액
4. 전쟁, 혁명, 내란, 사변, 폭동, 소요 및 이와 유사한 사태로 인한 손해
5. 지진, 분화, 태풍, 홍수, 해일 등 천재지변으로 인한 손해
6. 핵연료물질의 직접 또는 간접적인 영향으로 인한 손해
7. 피보험자동차가 대여사업용자동차인 경우 피보험자 또는 그 운전자가 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 피보험자동차를 반복적으로 사용한 때에 생긴 손해.
8. 피보험자동차 또는 피보험자동차 이외의 자동차를 시험용, 경기용 또는 경기를 위해 연습용으로 사용하던 중 생긴 손해. 다만, 운전면허시험을 위한 도로주행시험용으로 사용하던 중 생긴 손해는 보상합니다.
9. 피보험자가 피보험자동차가 아닌 자동차를 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 운전하던 중 생긴 사고로 인한 손해
10. 다음 중 어느 하나에 해당하는 사람이 배상의무자일 경우에는 보상하지 않습니다. 다만, 이들이 무보험자동차를 운전하지 않은 경우, 이들 이외에 다른 배상의무자가 있는 경우에는 보상합니다.
  - 가. 상해를 입은 피보험자의 부모, 배우자, 자녀
  - 나. 피보험자가 사용자의 업무에 종사하고 있을 때 피보험자의 사용자 또는 피보험자의 사용자의 업무에 종사 중인 다른 피용자

## 제20조(지급보험금의 계산)

「무보험자동차에 의한 손해」의 지급보험금은 다음과 같이 계산합니다. 다만 「도로교통법」에 의한 개인형 이동장치로 인한 손해는 자동차손해배상보장법시행령 제3조에서 정하는 금액을 한도로 합니다.

### ① 보험회사는 이 약관의 '보험금지급기준에 의해 산출한 금액'과 '비용'을 합한 액수에서 '공제액'을 공제한 후 보험금으로 지급합니다.

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{지급} \\ \hline \text{보험금} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{보험금지급기준에} \\ \hline \text{의해 산출한 금액} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{비 용} \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|} \hline \text{공제액} \\ \hline \end{array}$$

1. 위 '지급보험금'은 피보험자 1인당 보험증권에 기재된 보험가입금액을 한도로 합니다.

2. 위 '비용'은 다음의 금액을 말합니다. 이 비용은 보험가입금액과 관계없이 보상하여 드립니다.
  - i) 손해의 방지와 경감을 위하여 지출한 비용
  - ii) 남으로부터 손해배상을 받을 수 있는 권리의 보전과 행사를 위하여 지출한 비용
3. 위 '공제액'은 다음의 금액을 말합니다.
  - i) 대인배상 I (책임공제 및 정부보장사업을 포함합니다)에 의하여 지급될 수 있는 금액
  - ii) 배상의무자가 가입한 대인배상 II 또는 공제계약에 의하여 지급될 수 있는 금액
  - iii) 피보험자가 탑승중이었던 자동차가 가입한 대인배상 II 또는 공제계약에 의하여 지급될 수 있는 금액
  - iv) 피보험자가 배상의무자로부터 이미 지급받은 손해배상액
  - v) 배상의무자가 아닌 제3자가 부담할 금액으로 피보험자가 이미 지급받은 금액

### 제3절 자기차량손해

#### 제21조(보상하는 손해)

- ① 「자기차량손해」에서 보험회사는 피보험자가 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 동안에 발생한 사고로 인하여 피보험자동차에 직접적으로 생긴 손해를 보험증권에 기재된 보험가입금액을 한도로 보상하되 다음 각 호의 기준에 따릅니다.
  1. 보험가입금액이 보험가액보다 많은 경우에는 보험가액을 한도로 보상합니다.
  2. 피보험자동차에 통상 붙어있거나 장치되어 있는 부속품과 부속기계장치는 피보험자동차의 일부로 봅니다. 그러나 통상 붙어 있거나 장치되어 있는 것이 아닌 것은 보험증권에 기재한 것에 한합니다.
  3. 피보험자동차의 일방과실사고의 경우에는 실제 수리를 원칙으로 합니다.
  4. 경미한 손상<sup>(\*)</sup>의 경우 보험개발원이 정한 경미손상 수리기준에 따라 복원 수리하거나 품질인증부품<sup>(\*\*)</sup>으로 교환수리하는 데 소요되는 비용을 한도로 보상합니다.



(\*) 경미한 손상

외장부품 중 자동차의 기능과 안전성을 고려할 때 부품교체 없이 복원이 가능한 손상

(\*\*) 품질인증부품이란 「자동차관리법」 제30조의5에 따라 인증된 부품을 말합니다.

- ② 위 '①'에 의하여 보상하는 손해란 다음과 같습니다.
  1. 다른자동차<sup>(\*)</sup>와의 충돌, 접촉으로 인한 손해. 단, 다른자동차의 등록번호와 운전자 또는 소유자가 확인된 경우와 영상기록장치 등으로 다른자동차와의 사고임이 확인된 경우에 한함
  2. 피보험자동차 전부의 도난으로 인한 손해. 그러나, 피보험자동차에 장착 또는 장치되어 있는 일부 부분품, 부속품, 부속기계장치만의 도난에 대해서는 보상하지 아니합니다.



(\*) '다른 자동차'란 자동차관리법에 의한 자동차, 군수품관리법에 의한 차량, 도로교통법에 의한 원동기장치 자전거, 건설기계관리법에 의한 건설기계 및 농업기계화 촉진법에 의한 농업기계를 말하며, 기명피보험자가 소유, 사용, 관리 중인 자동차는 제외합니다.

#### 제22조(피보험자)

「자기차량손해」에서 피보험자는 보험회사에 보상을 청구할 수 있는 사람으로 보험증권에 기재된 기명피보험자입니다.

#### 제23조(보상하지 않는 손해)

다음의 어느 하나에 해당하는 손해는 「자기차량손해」에서 보상하지 않습니다.

1. 보험계약자 또는 피보험자의 고의로 인한 손해
2. 전쟁, 혁명, 내란, 사변, 폭동, 소요 및 이와 유사한 사태로 인한 손해
3. 지진, 분화 등 천재지변으로 인한 손해
4. 핵연료물질의 직접 또는 간접적인 영향으로 인한 손해
5. 피보험자동차가 대여사업용자동차인 경우 임차인이 영리를 목적으로 요금이나 대가를 받고 피보험자동차를 사용한 때에 생긴 사고



로 인한 손해

6. 사기 또는 횡령으로 인한 손해
7. 국가나 공공단체의 공권력 행사에 의한 압류, 징발, 몰수, 파괴 등으로 인한 손해. 그러나 소방이나 피난에 필요한 조치로 손해가 발생한 경우에는 그 손해를 보상합니다.
8. 피보험자동차에 생긴 흠, 마멸, 부식, 녹, 그 밖에 자연소모로 인한 손해
9. 피보험자동차의 일부 부분품, 부속품, 부속기계장치만의 도난으로 인한 손해
10. 동파로 인한 손해 또는 우연한 외래의 사고에 직접 관련이 없는 전기적, 기계적 손해
11. 피보험자동차를 시험용, 경기용 또는 경기를 위해 연습용으로 사용하던 중 생긴 손해. 다만, 운전면허시험을 위한 도로주행시험용으로 사용하던 중 생긴 손해는 보상합니다.
12. 피보험자동차를 운송 또는 싣고 내릴 때에 생긴 손해
13. 피보험자동차가 주정차중일 때 피보험자동차의 타이어나 튜브에만 생긴 손해. 다만, 다른 자동차가 충돌하거나 접촉하여 입은 손해는 보상합니다(타이어나 튜브의 물리적 변형이 없는 단순 오손의 경우는 제외).
14. 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 자가 무면허운전, 음주운전 또는 마약·약물운전을 하였을 때 생긴 손해
  - 가. 보험계약자, 기명피보험자
  - 나. 30일을 초과하는 기간을 정한 임대차계약에 의해 피보험자동차를 빌린 임차인<sup>(\*)</sup>.
  - 다. 기명피보험자와 같이 살거나 생계를 같이 하는 친족



(\*) 임차인이 법인인 경우에는 그 이사, 감사 또는 피고용자(피고용자가 피보험자동차를 법인의 업무에 사용하고 있는 때에 한함)를 포함합니다.

#### 제24조(지급보험금의 계산)

「자기차량손해」의 지급보험금은 다음과 같이 계산합니다.

- ① 보험회사는 '피보험자동차에 생긴 손해액'과 '비용'을 합한 액수에서 보험증권에 기재된 '자기부담금'을 공제한 후 보험금으로 지급합니다.

|           |   |                   |   |        |   |                    |
|-----------|---|-------------------|---|--------|---|--------------------|
| 지급<br>보험금 | = | 피보험자동차에<br>생긴 손해액 | + | 비<br>용 | - | 보험증권에 기재된<br>자기부담금 |
|-----------|---|-------------------|---|--------|---|--------------------|

1. 위 '피보험자동차에 생긴 손해액'은 보험가액을 기준으로 다음과 같이 결정합니다.
  - i) 보험증권에 기재된 보험가입금액을 한도로 보상하며, 보험가입금액이 보험가액보다 많은 경우에는 보험가액을 한도로 보상합니다.
  - ii) 피보험자동차의 손상을 고칠 수 있는 경우에는, 사고가 생기기 바로 전의 상태로 만드는데 드는 수리비. 다만, 잔존물이 있는 경우에는 그 값을 공제합니다.
  - iii) 피보험자동차를 고칠 때에 부득이 새 부분품으로 교환수리하는 경우에는 조달 가능한 새 부분품 중 조달기간 및 조달가격 등을 고려할 때 비용이 최소화 되는 부분품으로 교환수리하는데 소요되는 비용을 한도로 합니다. 다만, 엔진, 미션 등 중요한 부분<sup>(\*)</sup>을 새 부분품으로 교환한 경우 그 교환된 기존 부분품의 감가상각에 해당하는 금액을 공제합니다.



(\*) 중요한 부분이란 엔진, 미션, 캐빈, 적재함, 바디 및 전기차의 모터, 감속기, 구동용 배터리 등 중요한 부분품을 말합니다.

- iv) 피보험자동차가 제힘으로 움직일 수 없는 경우에는, 이를 고칠 수 있는 가까운 정비공장이나 보험회사가 지정하는 곳까지 운반하는데 든 비용 또는 그 곳까지 운반하는 데 든 임시수리비용 중에서 정당하다고 인정되는 부분은 보상하여 드립니다.
2. 위 '비용'은 다음의 금액을 말합니다. 이 비용은 보험가입금액과 관계없이 보상하여 드립니다.
  - i) 손해의 방지와 경감을 위하여 지출한 비용
  - ii) 남으로부터 손해배상을 받을 수 있는 권리의 보전과 행사를 위하여 지출한 비용
3. 위 '자기부담금'은 피보험자동차에 전부손해가 생긴 경우 또는 보험회사가 보상하여야 할 금액이 보험가입금액 전액 이상인 경우에는 공제하지 않습니다.
4. 대물배상 책임이 발생하는 사고시 사고 당사자간 과실이 모두 있는 경우 상대방에게 손해배상금 또는 상대방이 가입한 보험회사



에서 「대물배상」 보험금을 지급받기 전에 「자기차량손해」 담보로 보험금을 지급 받고자 하는 경우에는 「자기차량손해」 담보에서 정한 자기부담금을 피보험자가 확정적으로 부담하는 조건으로 「자기차량손해」 보험금을 먼저 지급하여 드리며, 자기부담금을 부담한 피보험자는 상대방 또는 상대방이 가입한 보험회사에게 이 금액을 청구할 수 없습니다. 이 경우 「자기차량손해」 보험금을 지급한 보험회사는 지급한 보험금 범위에서 상대방 또는 상대방이 가입한 보험회사에 대하여 가지는 피보험자의 권리를 취득합니다. 다만, 상대방 손해배상책임액이 보험회사가 구상한 금액보다 큰 경우에 피보험자는 상대방 또는 상대방이 가입한 보험회사에 그 차액을 청구할 수 있습니다.

5. 「자기차량손해」 보험금을 지급한 보험회사가 상대방 또는 상대방이 가입한 보험회사로부터 구상금을 받은 경우 피보험자가 이미 부담한 자기부담금과 실제 손해액에서 당해 구상금을 제외한 금액을 전제로 산정된 자기부담금과의 차액을 피보험자에게 지급하여 드립니다. (이 경우에도 피보험자가 최종적으로 부담하는 자기부담금은 최소 자기부담금 이상으로 합니다.)
- ② 보험회사는 피보험자동차에 생긴 손해에 대하여 보험회사가 필요하다고 인정하는 경우에는, 피보험자의 동의를 얻어 수리 또는 대용품의 교부로서 보험금의 지급을 대신할 수 있습니다.
- ③ 보험회사가 보상한 손해가 전부손해일 경우 또는 보험회사가 보상한 금액이 보험가입금액 전액 이상인 경우에는 자기차량손해의 보험계약은 사고 발생시에 종료합니다.
- ④ 보험회사가 피보험자동차의 전부손해에 대하여 보험금 전액을 지급한 경우에는 피해물을 인수합니다. 이 경우 보험가입금액이 보험가액보다 적을 때에는 보험가입금액의 보험가액에 대한 비율에 따라 피해물을 인수합니다. 그러나, 보험회사가 피해물을 인수하지 아니한다는 뜻을 표시하고 보험금을 지급하는 경우에는 피해물에 대한 피보험자의 권리가 보험회사에 이전되지 아니합니다.

## 제3편 보험금 또는 손해배상의 청구

### 제1장 피보험자의 보험금 청구

#### 제25조(보험금을 청구할 수 있는 경우)

피보험자는 다음에서 정하는 바에 따라 보험금을 청구할 수 있습니다.

| 보장종목                           | 보험금을 청구할 수 있는 경우                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「대인배상Ⅰ」,<br>「대인배상Ⅱ」,<br>「대물배상」 | 대한민국 법원에 의한 판결의 확정, 재판상의 화해, 중재 또는 서면에 의한 합의로 손해배상액이 확정된 때                                                                                                                   |
| 「자기신체사고」                       | 피보험자가 피보험자동차를 소유, 사용, 관리하는 동안에 생긴 자동차의 사고로 인하여 상해를 입은 때                                                                                                                      |
| 「무보험자동차에 의한 상해」                | 피보험자가 무보험자동차에 의해 생긴 사고로 상해를 입은 때                                                                                                                                             |
| 「자기차량손해」                       | 사고가 발생한 때, 다만, 피보험자동차를 도난당한 경우에는 도난사실을 경찰관서에 신고한 후 30일이 지나야 보험금을 청구할 수 있습니다. 만약, 경찰관서에 신고한 후 30일이 지나 보험금을 청구하였으나 피보험자동차가 회수되었을 경우에는, 보험금의 지급 및 피보험자동차의 반환여부는 피보험자의 의사에 따릅니다. |

#### 제26조(청구 절차 및 유의 사항)

- ① 보험회사는 보험금 청구에 관한 서류를 받았을 때에는 지체 없이 지급할 보험금액을 정하고 그 정하여진 날부터 7일 이내에 지급합니다.
- ② 보험회사가 정당한 사유 없이 보험금액을 정하는 것을 지연하였거나 제1항에서 정한 지급기일 내에 보험금을 지급하지 않았을 때, 지급할 보험금이 있는 경우에는 그 다음날부터 지급일까지의 기간에 대하여 <부표> '보험금을 지급할 때의 적립이율'에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액을 보험금에 더하여 지급합니다. 다만, 피보험자의 책임 있는 사유로 지급이 지연될 때에는 그 해당기간에 대한 이자를 더하여 드리지 않습니다.

##### <부표> 보험금을 지급할 때의 적립 이율

| 기간                       | 지급이자                  |
|--------------------------|-----------------------|
| 지급기일의 다음 날부터 30일 이내 기간   | 보험계약대출이율              |
| 지급기일의 31일 이후부터 60일 이내 기간 | 보험계약대출이율 + 가산이율(4.0%) |
| 지급기일의 61일 이후부터 90일 이내 기간 | 보험계약대출이율 + 가산이율(6.0%) |
| 지급기일의 91일 이후 기간          | 보험계약대출이율 + 가산이율(8.0%) |

주) 보험계약대출이율은 보험개발원이 공시하는 보험계약대출이율을 적용합니다.

- ③ 보험회사가 보험금 청구에 관한 서류를 받은 때부터 30일 이내에 피보험자에게 보험금을 지급하는 것을 거절하는 이유 또는 그 지급을 연기하는 이유(추가 조사가 필요한 때에는 확인이 필요한 사항과 확인이 종료되는 시기를 포함)를 서면(전자우편 등 서면에 갈음할 수 있는 통신수단을 포함)으로 통지하지 않는 경우, 정당한 사유 없이 보험금액을 정하는 것을 지연한 것으로 봅니다.
- ④ 보험회사는 손해배상청구권자가 손해배상을 받기 전에는 보험금의 전부 또는 일부를 피보험자에게 지급하지 않으며, 피보험자가 손해배상청구권자에게 지급한 손해배상액을 초과하여 피보험자에게 지급하지 않습니다.
- ⑤ 피보험자의 보험금 청구가 손해배상청구권자의 직접청구와 경합할 때에는 보험회사가 손해배상청구권자에게 우선하여 보험금을 지급합니다.
- ⑥ 「대인배상Ⅰ」, 「대인배상Ⅱ」, 「자기신체사고」, 「무보험자동차에 의한 상해」에서 보험회사는 피보험자 또는 손해배상청구권자의 청구가 있거나 그 밖의 원인으로 보험사고가 발생한 사실을 알았을 때에는 피해자 또는 손해배상청구권자를 진료하는 의료기관에 그 진료에 따른 자동차보험 진료수가의 지급의사 유무 및 지급한도 등을 통지합니다.

#### 제27조(제출 서류)

피보험자는 보장종목별로 다음의 서류 등을 구비하여 보험금을 청구하여야 합니다.

| 보험금 청구시 필요 서류 등                                                                                                                                                                                                          | 대인<br>배상 | 대물<br>배상 | 자기<br>차량<br>손해 | 자기<br>신체<br>사고 | 무보험<br>자동차에<br>의한 손해 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|----------------|----------------------|
| 1. 보험금 청구서                                                                                                                                                                                                               | ○        | ○        | ○              | ○              | ○                    |
| 2. 손해액을 증명하는 서류(진단서 등)                                                                                                                                                                                                   | ○        | ○        | ○              | ○              | ○                    |
| 3. 손해배상의 이행사실을 증명하는 서류                                                                                                                                                                                                   | ○        | ○        |                |                |                      |
| 4. 사고가 발생한 때와 장소 및 사고사실이 신고된 관할 경찰관서의<br>교통사고사실확인원 등                                                                                                                                                                     |          |          | ○              |                | ○                    |
| 5. 배상의무자의 주소, 성명 또는 명칭, 차량번호                                                                                                                                                                                             |          |          |                |                | ○                    |
| 6. 배상의무자의 「대인배상Ⅱ」 또는 공제계약의 유무 및 내용                                                                                                                                                                                       |          |          |                |                | ○                    |
| 7. 피보험자가 입은 손해를 보상할 「대인배상Ⅱ」 또는 공제계약, 배<br>상의무자 또는 제3자로부터 이미 지급받은 손해배상금이 있을 때<br>에는 그 금액                                                                                                                                  |          |          |                |                | ○                    |
| 8. 전손보험금을 청구할 경우                                                                                                                                                                                                         |          |          |                |                |                      |
| 도난으로인한 전손사고시 말소 사실증명서                                                                                                                                                                                                    |          |          | ○              |                |                      |
| 전손사고 후 이전매각시 이전서류                                                                                                                                                                                                        |          | ○        | ○              |                |                      |
| 전손사고 후 폐차시 폐차인수증명서                                                                                                                                                                                                       |          | ○        | ○              |                |                      |
| 9. 그 밖에 보험회사가 꼭 필요하여 요청하는 서류 등(수리개시 전 자<br>동차점검·정비견적서, 사진 등. 이 경우 수리 개시 전 자동차점검·<br>정비견적서의 발급 등에 관한 사항은 보험회사에 구두 또는 서면<br>으로 위임할 수 있으며, 보험회사는 수리 개시 전 자동차점검·정<br>비견적서를 발급한 자동차 정비업자에게 이에 대한 검토의견서를<br>수리개시 전에 회신하게 됩니다.) | ○        | ○        | ○              | ○              | ○                    |

## 제28조(가지급금의 지급)

- ① 피보험자가 가지급금을 청구한 경우 보험회사는 이 약관에 따라 지급할 금액의 한도에서 가지급금(자동차보험 진료수가는 전액, 진  
료수가 이외의 보험금은 이 약관에 따라 지급할 금액의 50%)을 지급합니다.
- ② 보험회사는 가지급금 청구에 관한 서류를 받았을 때에는 지체 없이 지급할 가지급액을 정하고 그 정하여진 날부터 7일 이내에 지급  
합니다.
- ③ 보험회사가 정당한 사유 없이 가지급액을 정하는 것을 지연하거나 제2항에서 정하는 지급기일 내에 가지급금을 지급하지 않았을  
때, 지급할 가지급금이 있는 경우에는 그 다음날부터 지급일까지의 기간에 대하여 보험개발원이 공시한 보험계약대출이율을 연단위  
복리로 계산한 금액을 가지급금에 더하여 드립니다.
- ④ 보험회사가 가지급금 청구에 관한 서류를 받은 때부터 10일 이내에 피보험자에게 가지급금을 지급하는 것을 거절하는 이유 또는 그  
지급을 연기하는 이유(추가 조사가 필요한 때에는 확인이 필요한 사항과 확인이 종료되는 시기를 포함)를 서면(전자우편 등 서면에  
갈음할 수 있는 통신수단을 포함)으로 통지하지 않는 경우, 정당한 사유 없이 가지급액을 정하는 것을 지연한 것으로 봅니다.
- ⑤ 보험회사는 이 약관상 보험회사의 보험금 지급책임이 발생하지 않는 것이 객관적으로 명백할 경우에 가지급금을 지급하지 않을 수  
있습니다.
- ⑥ 피보험자에게 지급한 가지급금은 장래 지급될 보험금에서 공제되나, 최종적인 보험금의 결정에는 영향을 미치지 않습니다.
- ⑦ 피보험자가 가지급금을 청구할 때는 보험금을 청구하는 경우와 동일하게 제27조에서 정하는 서류 등을 보험회사에 제출하여야 합  
니다.

## 제2장 손해배상청구권자의 직접청구

### 제29조(손해배상을 청구할 수 있는 경우)

피보험자가 법률상의 손해배상책임을 지는 사고가 생긴 경우, 손해배상청구권자는 보험회사에 직접 손해배상금을 청구할 수 있습니다.  
다만 보험회사는 피보험자가 그 사고에 관하여 가지는 항변으로 손해배상청구권자에게 대항할 수 있습니다.

### 제30조(청구 절차 및 유의 사항)

- ① 보험회사가 손해배상청구권자의 청구를 받았을 때에는 지체 없이 피보험자에게 통지합니다. 이 경우 피보험자는 보험회사의 요청에 따라 증거확보, 권리보전 등에 협력하여야 하며, 만일 피보험자가 정당한 이유 없이 협력하지 않은 경우 그로 인하여 늘어난 손해에 대하여는 보상하지 않습니다.
- ② 보험회사가 손해배상청구권자에게 지급하는 손해배상금은 이 약관에 의하여 보험회사가 피보험자에게 지급책임을 지는 금액을 한도로 합니다.
- ③ 보험회사가 손해배상청구권자에게 손해배상금을 직접 지급할 때에는 그 금액의 한도에서 피보험자에게 보험금을 지급하는 것으로 합니다.
- ④ 보험회사는 손해배상청구에 관한 서류 등을 받았을 때에는 지체 없이 지급할 손해배상액을 정하고 그 정하여진 날부터 7일 이내에 지급합니다.
- ⑤ 보험회사가 정당한 사유 없이 손해배상금을 정하는 것을 지연하였거나 제4항에서 정하는 지급기일 내에 손해배상금을 지급하지 않았을 때, 지급할 손해배상금이 있는 경우에는 그 다음날부터 지급일까지의 기간에 대하여 <부표> '보험금을 지급할 때의 적립이율'에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액을 손해배상금에 더하여 지급합니다. 그러나 손해배상청구권자의 책임 있는 사유로 지급이 지연될 때에는 그 해당기간에 대한 이자를 더하여 드리지 않습니다.

#### <부표> 보험금을 지급할 때의 적립 이율

| 기간                       | 지급이자                  |
|--------------------------|-----------------------|
| 지급기일의 다음 날부터 30일 이내 기간   | 보험계약대출이율              |
| 지급기일의 31일 이후부터 60일 이내 기간 | 보험계약대출이율 + 가산이율(4.0%) |
| 지급기일의 61일 이후부터 90일 이내 기간 | 보험계약대출이율 + 가산이율(6.0%) |
| 지급기일의 91일 이후 기간          | 보험계약대출이율 + 가산이율(8.0%) |

주) 보험계약대출이율은 보험개발원이 공시하는 보험계약대출이율을 적용합니다.

- ⑥ 보험회사가 손해배상 청구에 관한 서류를 받은 때부터 30일 이내에 손해배상청구권자에게 손해배상금을 지급하는 것을 거절하는 이유 또는 그 지급을 연기하는 이유(추가 조사가 필요한 때에는 확인이 필요한 사항과 확인이 종료되는 시기를 포함)를 서면(전자우편 등 서면에 갈음할 수 있는 통신수단을 포함)으로 통지하지 않는 경우, 정당한 사유 없이 손해배상액을 정하는 것을 지연한 것으로 봅니다.
- ⑦ 보험회사는 손해배상청구권자의 요청이 있을 때는 손해배상액을 일정기간으로 정하여 정기금으로 지급할 수 있습니다. 이 경우 각 정기금의 지급기일의 다음날부터 다 지급하는 날까지의 기간에 대하여 보험개발원이 공시한 정기예금이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액을 손해배상금에 더하여 드립니다.

### 제31조(제출 서류)

손해배상청구권자는 보장종목별로 다음의 서류 등을 구비하여 보험회사에 손해배상을 청구하여야 합니다.

| 손해배상청구권자가 직접 청구하는 경우<br>필요 서류 등                                                                                                                                                                   | 대인배상 I·II | 대물배상 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 교통사고 신고사실을 확인할 수 있는 서류                                                                                                                                                                            | ○         | ○    |
| 손해배상청구서                                                                                                                                                                                           | ○         | ○    |
| 손해액을 증명하는 서류                                                                                                                                                                                      | ○         | ○    |
| 그 밖에 보험회사가 꼭 필요하여 요청하는 서류 등(수리개시 전 자동차 점검·정비견적서, 사진 등. 이 경우 수리개시 전 자동차점검·정비견적서의 발급 등에 관한 사항은 보험회사에 구두 또는 서면으로 위임할 수 있으며, 보험회사는 수리개시 전 자동차점검·정비견적서를 발급한 자동차 정비업자에게 이에 대한 검토의견서를 수리개시 전에 회신하게 됩니다.) | ○         | ○    |

### 제32조(가지급금의 지급)

- ① 손해배상청구권자가 가지급금을 청구한 경우 보험회사는 「자동차손해배상보장법」 또는 「교통사고처리특례법」 등에 의해 이 약관에 따라 지급할 금액의 한도에서 가지급금(자동차보험 진료수가는 전액, 진료수가 이외의 손해배상금은 이 약관에 따라 지급할 금액의 50%)을 지급합니다.
- ② 보험회사는 가지급금 청구에 관한 서류 등을 받았을 때에는 지체 없이 지급할 가지급액을 정하고 그 정하여진 날부터 7일 이내에 지

급합니다.

- ③ 보험회사가 정당한 사유 없이 가지급액을 정하는 것을 지연하거나 제2항에 정한 지급기일 내에 가지급금을 지급하지 않았을 때에는, 지급할 가지급금이 있는 경우 그 다음날부터 지급일까지의 기간에 대하여 보험개발원이 공시한 보험계약대출이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액을 가지급금에 더하여 드립니다.
- ④ 보험회사가 가지급금 청구에 관한 서류를 받은 때부터 10일 이내에 손해배상청구권자에게 가지급금을 지급하는 것을 거절하는 이유 또는 그 지급을 연기하는 이유(추가 조사가 필요한 때에는 확인이 필요한 사항과 확인이 종료되는 시기를 포함)를 서면(전자우편 등 서면에 갈음할 수 있는 통신수단을 포함)으로 통지하지 않는 경우, 정당한 사유 없이 가지급액을 정하는 것을 지연한 것으로 봅니다.
- ⑤ 보험회사는 「자동차손해배상보장법」 등 관련 법령상 피보험자의 손해배상책임이 발생하지 않거나 이 약관상 보험회사의 보험금 지급책임이 발생하지 않는 것이 객관적으로 명백할 경우에는 가지급금을 지급하지 아니할 수 있습니다.
- ⑥ 손해배상청구권자에게 지급한 가지급금은 장래 지급될 손해배상액에서 공제되나, 최종적인 손해배상액의 결정에는 영향을 미치지 않습니다.
- ⑦ 손해배상청구권자가 가지급금을 청구할 때는 손해배상을 청구하는 경우와 동일하게 제31조에 정한 서류 등을 보험회사에 제출하여야 합니다.

### 제3장 보험금의 분담 등

#### 제33조(보험금의 분담)

「대인배상 I·II」, 「대물배상」, 「무보험자동차에 의한 상해」, 「자기신체사고」, 「자기차량손해」에서는 다음과 같이 보험금을 분담합니다.

- 1. 이 보험계약과 보상책임의 전부 또는 일부가 중복되는 다른 보험계약(공제계약을 포함)이 있는 경우: 다른 보험계약이 없는 것으로 가정하여 각각의 보험회사에 가입된 자동차 보험계약에 의해 산출한 보상책임액의 합계액이 손해액보다 많을 때에는 다음의 산식에 따라 산출한 보험금을 지급합니다.

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 손해액 | = | <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 0 auto;"><div style="text-align: center;">이 보험계약에 의해 산출한 보상책임액</div><div style="text-align: center;">-----</div><div style="text-align: center;">다른 보험계약이 없는 것으로 하여 각 보험계약에 의해<br/>산출한 보상책임액의 합계액</div></div> |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 2. 이 보험계약의 「대인배상 I」, 「대인배상 II」, 「대물배상」에서 동일한 사고로 인하여 이 보험계약에서 배상책임이 있는 피보험자가 둘 이상 있는 경우에는 제10조(지급보험금의 계산)에 의한 보상한도와 범위에 따른 보험금을 각 피보험자의 배상책임의 비율에 따라 분담하여 지급합니다.
- 3. 제1호 또는 제2호의 규정에도 불구하고 자동차취급업자가 가입한 보험계약에서 보험금이 지급될 수 있는 경우에는 그 보험금을 초과하는 손해를 보상합니다.

#### 제34조(보험회사의 대위)

- ① 보험회사가 피보험자 또는 손해배상청구권자에게 보험금 또는 손해배상금을 지급한 경우에는 지급한 보험금 또는 손해배상금의 범위에서 제3자에 대한 피보험자의 권리를 취득합니다. 다만, 보험회사가 보상한 금액이 피보험자의 손해의 일부를 보상한 경우에는 피보험자의 권리를 침해하지 않는 범위에서 그 권리를 취득합니다.
- ② 보험회사는 다음의 권리는 취득하지 않습니다.
  - 1. 「자기신체사고」의 경우 제3자에 대한 피보험자의 권리. 다만, 보험금을 '별표 1. 대인배상, 무보험자동차에 의한 상해 지급 기준'에 의해 지급할 때는 피보험자의 권리를 취득합니다.
  - 2. 「자기차량손해」의 경우 피보험자동차를 정당한 권리에 따라 사용하거나 관리하던 자에 대한 피보험자의 권리. 다만, 다음의 경우에는 피보험자의 권리를 취득합니다.
    - 가. 고의로 사고를 낸 경우, 무면허운전이나 음주운전을 하던 중에 사고를 낸 경우, 또는 마약 또는 약물 등의 영향으로 정상적인 운전을 하지 못할 우려가 있는 상태에서 운전을 하던 중에 사고를 낸 경우
    - 나. 자동차 취급업자가 업무로 위탁받은 피보험자동차를 사용하거나 관리하는 동안에 사고를 낸 경우
  - 3. 피보험자가 생계를 같이하는 가족에 대하여 갖는 권리. 다만, 손해가 그 가족의 고의로 인하여 발생한 경우에는 피보험자의 권리를 취득합니다.
- ③ 피보험자는 보험회사가 제1항 또는 제2항에 따라 취득한 권리의 행사 및 보전에 관하여 필요한 조치를 취하여야 하며, 또한 보험회사가 요구하는 자료를 제출하여야 합니다.

### 제35조(보험회사의 불성실행위로 인한 손해배상책임)

- ① 보험회사는 이 보험계약과 관련하여 임직원, 보험설계사, 보험대리점의 책임 있는 사유로 인하여 보험계약자 및 피보험자에게 발생된 손해에 대하여 관계 법률 등에서 정한 바에 따라 손해배상책임을 집니다.
- ② 보험회사가 보험금의 지급여부나 지급금액에 관하여 보험계약자 또는 피보험자의 곤궁, 경솔 또는 무경험을 이용하여 현저하게 공정을 잃은 합의를 한 경우에도 손해를 배상할 책임을 집니다.

### 제36조(합의 등의 협조·대행)

- ① 보험회사는 피보험자의 협조 요청이 있는 경우 피보험자의 법률상 손해배상책임을 확정하기 위하여 피보험자가 손해배상청구권자와 행하는 합의·절충·중재 또는 소송(확인의 소를 포함)에 대하여 협조하거나, 피보험자를 위하여 이러한 절차를 대행합니다.
- ② 보험회사는 피보험자에 대하여 보상책임을 지는 한도(동일한 사고로 이미 지급한 보험금이나 가지급금이 있는 경우에는 그 금액을 공제한 금액, 이하 같음) 내에서 제1항의 절차에 협조하거나 대행합니다.
- ③ 보험회사가 제1항의 절차에 협조하거나 대행하는 경우에는 피보험자는 보험회사의 요청에 따라 협력해야 합니다. 피보험자가 정당한 이유 없이 협력하지 않는 경우 그로 인하여 늘어난 손해에 대하여는 보상하지 않습니다.
- ④ 보험회사는 다음의 경우에는 제1항의 절차를 대행하지 않습니다.
  1. 피보험자가 손해배상청구권자에 대하여 부담하는 법률상의 손해배상책임액이 보험증권에 기재된 보험가입금액을 명백하게 초과하는 때
  2. 피보험자가 정당한 이유 없이 협력하지 않는 때

### 제37조(공탁금의 대출)

보험회사가 제36조(합의 등의 협조·대행) 제1항의 절차를 대행하는 경우에는, 피보험자에 대하여 보상책임을 지는 한도에서 가압류나 가집행을 면하기 위한 공탁금을 피보험자에게 대출할 수 있으며 이에 소요되는 비용을 보상합니다. 이 경우 대출금의 이자는 공탁금에 붙여지는 것과 같은 이율로 정하며, 피보험자는 공탁금(이자를 포함)의 회수청구권을 보험회사에 양도하여야 합니다.

## 제4편 일반사항

### 제1장 보험계약의 성립

#### 제38조(보험계약의 성립)

- ① 이 보험계약은 보험계약자가 청약을 하고 보험회사가 승낙을 하면 성립합니다.
- ② 보험계약자가 청약을 할 때 '제1회 보험료(보험료를 분납하기로 약정한 경우)' 또는 '보험료 전액(보험료를 일시에 지급하기로 약정한 경우)' (이하 '제1회 보험료 등'이라 함)을 지급하였을 때, 보험회사가 이를 받은 날부터 15일 이내에 승낙 또는 거절의 통지를 발송하지 않으면 승낙한 것으로 봅니다.
- ③ 보험회사가 청약을 승낙했을 때에는 지체 없이 보험증권을 보험계약자에게 드립니다. 그러나 보험계약자가 제1회 보험료 등을 지급하지 않은 경우에는 그러하지 않습니다.
- ④ 보험계약이 성립되면 보험회사는 제42조(보험기간)의 규정에 따라 보험기간의 첫 날부터 보상책임을 집니다. 다만, 보험계약자로부터 제1회 보험료 등을 받은 경우에는, 그 이후 승낙 전에 발생한 사고에 대해서도 청약을 거절할 사유가 없는 한 보상합니다.

#### 제39조(약관 교부 및 설명의무 등)

- ① 보험회사는 보험계약자가 청약을 한 경우 보험계약자에게 약관 및 보험계약자 보관용 청약서(청약서 부분)를 드리고 약관의 중요한 내용을 설명하여 드립니다.
- ② 통신판매 보험계약<sup>(\*)</sup>에서 보험회사는 보험계약자의 동의를 얻어 다음 중 어느 하나의 방법으로 약관을 교부하고 중요한 내용을 설명하여 드립니다.
  1. 사이버몰(컴퓨터를 이용하여 보험거래를 할 수 있도록 설정된 가상의 영업장)을 이용하여 모집하는 경우: 사이버몰에서 약관 및 그 설명문(약관의 중요한 내용을 알 수 있도록 설명한 문서)을 읽거나 내려 받게 하는 방법. 이 경우 보험계약자가 이를 읽거나 내려 받은 것을 확인한 때에는 약관을 드리고 중요한 내용을 설명한 것으로 봅니다.
  2. 전화를 이용하여 모집하는 경우: 전화를 이용하여 청약내용, 보험료납입, 보험기간, 계약 전 알릴의무, 약관의 중요한 내용 등 계약 체결을 위하여 필요한 사항을 질문하거나 설명하는 방법. 이 경우 보험계약자의 답변과 확인내용을 음성 녹음함으로써 약관의 중요한 내용을 설명한 것으로 봅니다.
- ③ 보험회사는 다음 각 호의 방법 중 계약자가 원하는 방법을 확인하여 지체없이 약관 및 계약자 보관용 청약서를 제공하여 드립니다.
  1. 서면교부
  2. 우편 또는 전자우편
  3. 휴대전화 문자메세지 또는 이에 준하는 전자적 의사표시만약, 회사가 전자우편 및 전자적 의사표시로 제공한 경우 계약자 또는 그 대리인이 약관 및 계약자 보관용 청약서 등을 수신하였을 때에는 해당 문서를 드린 것으로 봅니다.
- ④ 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 보험계약자는 계약체결일부터 3개월 이내에 계약을 취소할 수 있습니다. 다만, 의무보험은 제외합니다.
  - 가. 보험계약자가 청약을 했을 때 보험회사가 보험계약자에게 약관 및 보험계약자 보관용 청약서(청약서 부분)를 드리지 않은 경우
  - 나. 보험계약자가 청약을 했을 때 보험회사가 청약 시 보험계약자에게 약관의 중요한 내용을 설명하지 않은 경우
  - 다. 보험계약자가 보험계약을 체결할 때 청약서에 자필서명<sup>(\*)</sup>을 하지 않은 경우
- ⑤ 제4항에 따라 계약이 취소된 경우 보험회사는 이미 받은 보험료를 보험계약자에게 돌려 드리며, 보험료를 받은 기간에 대하여 보험개발원이 공시한 보험계약대출이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액을 더하여 지급합니다.



(\*) 자필서명에는 날인(도장을 찍음) 또는 「전자서명법」 제2조 제2호의 규정에 의한 방식을 포함합니다.

#### 제40조(설명서 교부 및 보험안내자료 등의 효력)

- ① 회사는 일반금융소비자에게 청약을 권유하거나 일반금융소비자가 설명을 요청하는 경우 보험상품에 관한 중요한 사항을 계약자가 이해할 수 있도록 설명하고 계약자가 이해하였음을 서명, 기명날인 또는 녹취 등을 통해 확인받아야 하며, 설명서를 제공하여야 합니다.
- ② 설명서, 약관, 청약서 부분 및 증권의 제공 사실에 관하여 계약자와 회사간에 다툼이 있는 경우에는 회사가 이를 증명하여야 합니다.
- ③ 보험회사가 보험모집과정에서 제작·사용한 보험안내자료(서류·사진·도화 등 모든 안내자료를 포함)의 내용이 보험약관의 내용과 다른 경우에는 보험계약자에게 유리한 내용으로 보험계약이 성립된 것으로 봅니다.



## 제41조(청약 철회)

- ① 일반금융소비자<sup>(\*)1</sup>는 보험증권을 받은 날부터 15일과 청약을 한 날부터 30일 중 먼저 도래하는 기간 내에 보험계약의 청약을 철회할 수 있습니다.
- ② 제1항에서 보험회사가 보험계약자에게 보험증권을 드린 것에 관해 다툼이 있으면 보험회사가 이를 증명합니다.
- ③ 제1항에도 불구하고 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 보험계약의 청약을 철회할 수 없습니다.
  1. 전문금융소비자<sup>(\*)2</sup>가 보험계약의 청약을 한 경우
  2. 「자동차손해배상 보장법」에 따른 의무보험(다만, 일반금융소비자가 동종의 다른 의무보험에 가입한 경우는 제외)
  3. 보험기간이 90일 이내인 보험계약



(\*)1 '일반금융소비자'라 함은 전문금융소비자가 아닌 계약자를 말합니다.

(\*)2 '전문금융소비자'라 함은 보험계약에 관한 전문성과 자산규모 등에 비추어 보험계약에 따른 위험감수능력이 있는 자로서 국가, 지방자치단체, 한국은행, 금융회사, 주권상장법인 등을 포함하며, 「금융소비자보호에 관한 법률」 제2조(정의) 제9호에서 정하는 전문금융소비자를 말합니다.

- ④ 청약철회는 계약자가 전화로 신청하거나, 철회의사를 표시하기 위한 서면, 전자우편, 휴대전화 문자메세지 또는 이에 준하는 전자적 의사표시(이하 '서면 등'이라 합니다)를 발송한 때 효력이 발생합니다. 계약자는 서면 등을 발송한 때에 그 발송 사실을 회사에 지체 없이 알려야 합니다.
- ⑤ 보험회사는 보험계약자의 청약 철회를 접수한 날부터 3영업일 이내에 받은 보험료를 보험계약자에게 돌려 드립니다.
- ⑥ 청약을 철회할 당시에 이미 보험사고가 발생하였으나 보험계약자가 보험사고가 발생한 사실을 알지 못한 경우에는 청약 철회의 효력은 발생하지 않습니다.
- ⑦ 보험회사가 제5항의 보험료 반환기일을 지키지 못하는 경우, 반환기일의 다음날부터 반환하는 날까지의 기간은 보험개발원이 공시한 보험계약대출이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액을 더하여 돌려 드립니다. 다만, 계약자가 제1회 보험료를 신용카드로 납입한 계약의 청약을 철회하는 경우에 회사는 청약의 철회를 접수한 날부터 3영업일 이내에 해당 신용카드회사로 하여금 대금청구를 하지 않도록 해야 하며, 이 경우 회사는 보험료를 반환한 것으로 봅니다.

## 제42조(보험기간)

보험회사가 피보험자에 대해 보상책임을 지는 보험기간은 다음과 같습니다.

| 구 분                                                  | 보험기간                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 원칙                                                   | ① 보험증권에 기재된 보험기간의 첫날 24시부터 마지막 날 24시까지. 다만, 의무보험(책임공제를 포함)의 경우 전(前) 계약의 보험기간과 중복되는 경우에는 전 계약의 보험기간이 끝나는 시점부터 시작합니다.<br>② 「자동차손해배상보장법」 제5조의2 제3항에 따라 보험기간을 유예할 경우 보험회사가 유예를 승인한 날부터 운행개시일의 전일까지의 기간을 보험기간에서 제외하고, 해당 기간만큼 보험기간의 마지막 날을 연장합니다. |
| 예외 :<br>자동차보험에 처음 가입하는 자동차 <sup>(*)1</sup> 및<br>의무보험 | 보험료를 받은 때부터 마지막 날 24시까지. 다만, 보험증권에 기재된 보험기간 이전에 보험료를 받았을 경우에는 그 보험기간의 첫날 0시부터 시작합니다.                                                                                                                                                         |



(\*)1 '자동차보험에 처음 가입하는 자동차'라 함은 자동차 판매업자 또는 그 밖의 양도인 등으로부터 매수인 또는 양수인에게 인도된 날부터 10일 이내에 처음으로 그 매수인 또는 양수인을 기명피보험자로 하는 자동차보험에 가입하는 신차 또는 중고차를 말합니다. 다만, 피보험자동차의 양도인이 맺은 보험계약을 양수인이 승계한 후 그 보험기간이 종료되어 이 보험계약을 맺은 경우를 제외합니다.

## 제43조(사고발생지역)

보험회사는 대한민국(북한지역을 포함) 안에서 생긴 사고에 대하여 보험계약자가 가입한 보장종목에 따라 보상해 드립니다.



## 제2장 보험계약자 등의 의무

### 제44조(계약 전 알릴 의무)

- ① 보험계약자는 청약을 할 때 다음의 사항에 관해서 알고 있는 사실을 보험회사에 알려야 하며, 제3호의 경우에는 기명피보험자의 동의가 필요합니다.
  - 1. 피보험자자동차의 검사에 관한 사항
  - 2. 피보험자자동차의 용도, 차종, 등록번호(이에 준하는 번호도 포함하며 이하 같음), 차명, 연식, 적재정량, 구조 등 피보험자자동차에 관한 사항
  - 3. 기명피보험자의 성명, 연령 등에 관한 사항
  - 4. 그 밖에 보험청약서에 기재된 사항 중에서 보험료의 계산에 영향을 미치는 사항
- ② 보험회사는 이 보험계약을 맺은 후 보험계약자가 계약 전 알릴 의무를 위반한 사실이 확인되었을 때에는 추가보험료를 더 내도록 청구하거나, 제53조(보험회사의 보험계약 해지) 제1항 제1호에 따라 해지할 수 있습니다.

### 제45조(계약 후 알릴 의무)

- ① 보험계약자는 보험계약을 맺은 후 다음의 사실이 생긴 것을 알았을 때에는 지체 없이 보험회사에 그 사실을 알리고 승인을 받아야 합니다. 이 경우 그 사실에 따라 보험료가 변경되는 경우 보험회사는 보험료를 더 받거나 돌려주고 계약을 승인하거나, 제53조 제1항 제2호, 제4호에 따라 해지할 수 있습니다.
  - 1. 용도, 차종, 등록번호, 적재정량, 구조 등 피보험자자동차에 관한 사항이 변경된 사실
  - 2. 피보험자자동차에 화약류, 고압가스, 폭발물, 인화물 등 위험물을 싣게 된 사실
  - 3. 그 밖에 위험이 뚜렷이 증가하는 사실이나 적용할 보험료에 차이가 발생한 사실
- ② 보험계약자는 보험증권에 기재된 주소 또는 연락처가 변경된 때에는 지체 없이 보험회사에 알려야 합니다. 보험계약자가 이를 알리지 않으면 보험회사가 알고 있는 최근의 주소로 알리게 되므로 불이익을 당할 수 있습니다.
- ③ 보험계약자는 「자동차손해배상보장법」 제5조의2 제3항에 따라 보험기간 유예를 신청하고자 할 경우 또는 신청 이후 유예기간의 원인 사실이 변경된 경우 지체 없이 보험회사에 그 사실을 알리고 승인을 받아야 합니다. 보험계약자가 정당한 이유 없이 이를 알리지 않은 경우 보험기간 유예가 제한될 수 있습니다.

### 제46조(사고발생 시 의무)

- ① 보험계약자 또는 피보험자는 사고가 생긴 것을 알았을 때에는 다음의 사항을 이행하여야 합니다.
  - 1. 지체 없이 손해의 방지와 경감에 힘쓰고, 다른 사람으로부터 손해배상을 받을 수 있는 권리가 있는 경우에는 그 권리(공동불법행위에서 연대책무자 상호간의 구상권을 포함하며 이하 같음)의 보전과 행사에 필요한 절차를 밟아야 합니다.
  - 2. 다음 사항을 보험회사에 지체 없이 알려야 합니다.
    - 가. 사고가 발생한 때, 곳, 상황 및 손해의 정도
    - 나. 피해자 및 가해자의 성명, 주소, 전화번호
    - 다. 사고에 대한 증인이 있을 때에는 그의 성명, 주소, 전화번호
    - 라. 손해배상의 청구를 받은 때에는 그 내용
  - 3. 손해배상의 청구를 받은 경우에는 미리 보험회사의 동의 없이 그 전부 또는 일부를 합의하여서는 안 됩니다. 그러나 피해자의 응급치료, 호송 그 밖의 긴급조치는 보험회사의 동의가 필요하지 않습니다.
  - 4. 손해배상청구의 소송을 제기하려고 할 때 또는 제기 당한 때에는 지체 없이 보험회사에 알려야 합니다.
  - 5. 피보험자자동차를 도난당하였을 때에는 지체 없이 그 사실을 경찰관서에 신고하여야 합니다.
  - 6. 보험회사가 사고를 증명하는 서류 등 꼭 필요하다고 인정하는 자료를 요구한 경우에는 지체 없이 이를 제출하여야 하며, 또한 보험회사가 사고에 관해 조사하는 데 협력하여야 합니다.
- ② 보험회사는 보험계약자 또는 피보험자가 정당한 이유 없이 제1항에서 정한 사항을 이행하지 않은 경우 그로 인하여 늘어난 손해액이나 회복할 수 있었을 금액을 보험금에서 공제하거나 지급하지 않습니다.

## 제3장 보험계약의 변동 및 보험료의 환급

### 제47조(보험계약 내용의 변경)

- ① 보험계약자는 의무보험을 제외하고는 보험회사의 승낙을 얻어 다음에 정한 사항을 변경할 수 있습니다. 이 경우 승낙을 서면 등으로 알리거나 보험증권의 뒷면에 기재하여 드립니다.
  - 1. 보험계약자. 다만, 보험계약자가 이 보험계약의 권리·의무를 피보험자자동차의 양수인에게 이전함에 따라 보험계약자가 변경되는

경우에는 제48조(피보험자동차의 양도)에 따릅니다.

2. 보험가입금액, 특별약관 등 그 밖의 계약의 내용

- ② 보험회사는 제1항에 따라 계약내용의 변경으로 보험료가 변경된 경우 보험계약자에게 보험료를 반환하거나 추가보험료를 청구할 수 있습니다.
- ③ 보험계약 체결 후 보험계약자가 사망한 경우 이 보험계약에 의한 보험계약자의 권리·의무는 사망시점에서의 법정상속인에게 이전합니다.

#### 제48조(피보험자동차의 양도)

- ① 보험계약자 또는 기명피보험자가 보험기간 중에 피보험자동차를 양도한 경우에는 이 보험계약으로 인하여 생긴 보험계약자 및 피보험자의 권리와 의무는 피보험자동차의 양수인에게 승계되지 않습니다. 그러나 보험계약자가 이 권리와 의무를 양수인에게 이전하고자 한다는 뜻을 서면 등으로 보험회사에 통지하여 보험회사가 승인한 경우에는 그 승인한 때부터 양수인에 대하여 이 보험계약을 적용합니다.
- ② 보험회사가 제1항에 의한 보험계약자의 통지를 받은 날부터 10일 이내에 승인 여부를 보험계약자에게 통지하지 않으면, 그 10일이 되는 날의 다음날 0시에 승인한 것으로 봅니다.
- ③ 제1항에서 규정하는 피보험자동차의 양도에는 소유권을 유보한 매매계약에 따라 자동차를 '산 사람' 또는 대차계약에 따라 자동차를 '빌린 사람'이 그 자동차를 피보험자동차로 하고, 자신을 보험계약자 또는 기명피보험자로 하는 보험계약이 존속하는 동안에 그 자동차를 '판 사람' 또는 '빌려준 사람'에게 반환하는 경우도 포함합니다. 이 경우 '판 사람' 또는 '빌려준 사람'은 양수인으로 봅니다.
- ④ 보험회사가 제1항의 승인을 하는 경우에는 피보험자동차의 양수인에게 적용되는 보험요율에 따라 보험료의 차이가 나는 경우 피보험자동차가 양도되기 전의 보험계약자에게 남은 보험료를 돌려드리거나, 피보험자동차의 양도 후의 보험계약자에게 추가보험료를 청구합니다.
- ⑤ 보험회사가 제1항의 승인을 거절한 경우 피보험자동차가 양도된 후에 발생한 사고에 대하여는 보험금을 지급하지 않습니다.
- ⑥ 보험계약자 또는 기명피보험자가 보험기간 중에 사망하여 법정상속인이 피보험자동차를 상속하는 경우 이 보험계약도 승계된 것으로 봅니다. 다만, 보험기간이 종료되거나 자동차의 명의를 변경하는 경우에는 법정상속인을 보험계약자 또는 기명피보험자로 하는 새로운 보험계약을 맺어야 합니다.

#### 제49조(피보험자동차의 교체)

- ① 보험계약자 또는 기명피보험자가 보험기간 중에 기존의 피보험자동차를 폐차 또는 양도한 다음 그 자동차와 동일한 차종의 다른 자동차로 교체한 경우에는, 보험계약자가 이 보험계약을 교체된 자동차에 승계시키고자 한다는 뜻을 서면 등으로 보험회사에 통지하여 보험회사가 승인한 때부터 이 보험계약이 교체된 자동차에 적용됩니다. 이 경우 기존의 피보험자동차에 대한 보험계약의 효력은 보험회사가 승인할 때에 상실됩니다.
- ② 보험회사가 서면 등의 방법으로 통지를 받은 날부터 10일 이내에 제1항에 의한 승인 여부를 보험계약자에게 통지하지 않으면, 그 10일이 되는 날의 다음날 0시에 승인한 것으로 봅니다.
- ③ 피보험자동차를 대체폐차한 때에는 대체된 자동차를 등록한 날로부터 대체된 자동차에 이 보험계약이 승계됩니다.
- ④ 제1항에서 규정하는 '동일한 차종의 다른 자동차로 교체한 경우'라 함은, 개인소유 자가용승용자동차 간, 업무용자동차의 경우에는 2종·3종화물자동차 간, 경·4종 화물자동차 간 또는 경·3종 승합자동차 간, 영업용자동차의 경우에는 2종·3종화물자동차 간 또는 개인택시·개인소유 1종·2종·3종·4종화물자동차 간에 교체한 경우를 말합니다.
- ⑤ 보험회사가 제1항의 승인을 하는 경우에는 교체된 자동차에 적용하는 보험요율에 따라 보험료의 차이가 나는 경우 보험계약자에게 남은 보험료를 돌려드리거나 추가보험료를 청구할 수 있습니다. 이 경우 기존의 피보험자동차를 말소등록한 날 또는 소유권을 이전 등록한 날부터 승계를 승인한 날의 전날까지의 기간에 해당하는 보험료를 일할로 계산하여 보험계약자에게 반환하여 드립니다.
- ⑥ 보험회사가 제1항의 승인을 거절한 경우 교체된 자동차를 사용하다가 발생한 사고에 대해서는 보험금을 지급하지 않습니다.

#### 예시

##### 일할계산의 사례

$$\text{기납입보험료 총액} \times \frac{\text{해당기간}}{365(\text{윤년:}366)}$$

#### 제50조(보험계약의 취소)

보험회사가 보험계약자 또는 피보험자의 사기에 의해 보험계약을 체결한 점을 증명한 경우, 보험회사는 보험기간이 시작된 날부터 6개월 이내(사기 사실을 안 날부터는 1개월 이내)에 계약을 취소할 수 있습니다.

#### 제51조(보험계약의 효력 상실)

보험회사가 파산선고를 받은 날부터 보험계약자가 보험계약을 해지하지 않고 3월이 경과하는 경우에는 보험계약이 효력을 상실합니다.

### 제52조(보험계약자의 보험계약 해지·해제)

- ① 보험계약자는 언제든지 임의로 보험계약의 일부 또는 전부를 해지할 수 있습니다. 다만, 의무보험은 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에만 해지할 수 있습니다.
  1. 피보험자동차가 「자동차손해배상보장법」 제5조 제4항에 정한 자동차(의무보험 가입대상에서 제외되거나 도로가 아닌 장소에 한하여 운행하는 자동차)로 변경된 경우
  2. 피보험자동차를 양도한 경우. 다만, 제48조(피보험자동차의 양도) 또는 제49조(피보험자동차의 교체)에 따라 보험계약이 양수인 또는 교체된 자동차에 승계된 경우에는 의무보험에 대한 보험계약을 해지할 수 없습니다.
  3. 피보험자동차의 말소등록으로 운행을 중지한 경우. 다만, 제49조(피보험자동차의 교체)에 따라 보험계약이 교체된 자동차에 승계된 경우에는 의무보험에 대한 보험계약을 해지할 수 없습니다.
  4. 천재지변, 교통사고, 화재, 도난 등의 사유로 인하여 피보험자동차를 더 이상 운행할 수 없게 된 경우. 다만, 제49조(피보험자동차의 교체)에 따라 보험계약이 교체된 자동차에 승계된 경우에는 의무보험에 대한 보험계약을 해지할 수 없습니다.
  5. 이 보험계약을 맺은 후에 피보험자동차에 대하여 이 보험계약과 보험기간의 일부 또는 전부가 중복되는 의무보험이 포함된 다른 보험계약(공제계약을 포함)을 맺은 경우
  6. 보험회사가 파산선고를 받은 경우
  7. 「자동차손해배상보장법」 제5조의2에서 정하는 ‘보험 등의 가입의무 면제’ 사유에 해당하는 경우
  8. 자동차해체재활용업자가 해당 자동차자동차등록증·등록번호판 및 봉인을 인수하고 그 사실을 증명하는 서류를 발급한 경우
  9. 건설기계관리법에 따라 건설기계해체재활용업자가 해당 건설기계와 등록번호표를 인수하고 그 사실을 증명하는 서류를 발급한 경우
- ② 이 보험계약이 의무보험만 체결된 경우로서, 이 보험계약을 맺기 전에 피보험자동차에 대하여 의무보험이 포함된 다른 보험계약(공제계약을 포함하며 이하 같음)이 유효하게 맺어져 있는 경우에는, 보험계약자는 그 다른 보험계약이 종료하기 전에 이 보험계약을 해제할 수 있습니다. 만일, 그 다른 보험계약이 종료된 후에는 그 종료일 다음날부터 보험기간이 개시되는 의무보험이 포함된 새로운 보험계약을 맺은 경우에 한하여 이 보험계약을 해제할 수 있습니다.
- ③ 타인을 위한 보험계약에서 보험계약자는 기명피보험자의 동의를 얻거나 보험증권을 소지한 경우에 한하여 제1항 또는 제2항의 규정에 따라 보험계약을 해지하거나 또는 해제할 수 있습니다.

### 제52조의2(위법계약의 해지)

- ① 계약자는 「금융소비자보호에 관한 법률」 제47조 및 관련규정이 정하는 바에 따라 계약체결에 대한 회사의 범위반사항이 있는 경우 계약체결일부터 5년 이내의 범위에서 계약자가 위반사항을 안 날부터 1년 이내에 계약해지요구서에 증빙서류를 첨부하여 위법계약의 해지를 요구할 수 있습니다. 다만, 「자동차손해배상 보장법」에 따른 의무보험에 대해 해지 요구를 할 때에는 동종의 다른 의무보험에 가입되어 있는 경우에만 해지할 수 있습니다.
- ② 회사는 해지요구를 받은 날부터 10일 이내에 수락여부를 계약자에 통지하여야 하며, 거절할 때에는 거절 사유를 함께 통지하여야 합니다.
- ③ 계약자는 회사가 정당한 사유 없이 제1항의 요구를 따르지 않는 경우 해당 계약을 해지할 수 있습니다.
- ④ 제1항 및 제3항에 따라 계약이 해지된 경우 회사는 제54조(보험료의 환급) 제3항 제1호에 따른 보험료를 계약자에게 지급합니다.
- ⑤ 계약자는 제1항에 따른 제척기간에도 불구하고 민법 등 관계 법령에서 정하는 바에 따라 법률상의 권리를 행사할 수 있습니다.

### 제53조(보험회사의 보험계약 해지)

- ① 보험회사는 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우가 발생하였을 때, 그 사실을 안 날부터 1월 이내에 보험계약을 해지할 수 있습니다. 다만, 제1호·제2호·제4호·제5호에 의한 계약해지는 의무보험에 대해 적용하지 않습니다.
  1. 보험계약자가 보험계약을 맺을 때 고의 또는 중대한 과실로 제44조(계약 전 알릴 의무) 제1항의 사항에 관하여 알고 있는 사실을 알리지 않거나 사실과 다르게 알린 경우. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 보험회사는 보험계약을 해지하지 못합니다.
    - 가. 보험계약을 맺은 때에 보험회사가 보험계약자가 알려야 할 사실을 알고 있었거나 과실로 알지 못하였을 때
    - 나. 보험계약자가 보험금을 지급할 사고가 발생하기 전에 보험청약서의 기재사항에 대하여 서면으로 변경을 신청하여 보험회사가 이를 승인하였을 때
    - 다. 보험회사가 보험계약을 맺은 날부터 보험계약을 해지하지 않고 6개월이 경과한 때
  - 라. 보험을 모집한 자(이하 “보험설계사 등”이라 합니다)가 보험계약자 또는 피보험자에게 계약전 알릴 의무를 이행할 기회를 부여하지 아니하였거나 보험계약자 또는 피보험자가 사실대로 알리는 것을 방해한 경우, 또는 보험계약자 또는 피보험자에 대해 사실대로 알리지 않게 하였거나 부실하게 알리도록 권유했을 때. 다만, 보험설계사 등의 행위가 없었다 하더라도 보험계약자 또는 피보험자가 사실대로 알리지 않거나 부실하게 알린 것으로 인정되는 경우에는 그러하지 아니합니다.
  - 마. 보험계약자가 알려야 할 사항이 보험회사가 위험을 측정하는 데 관련이 없을 때 또는 적용할 보험료에 차액이 생기지 않을 때

2. 보험계약자가 보험계약을 맺은 후에 제45조(계약 후 알릴 의무) 제1항에 정한 사실이 생긴 것을 알았음에도 불구하고 지체 없이 알리지 않거나 사실과 다르게 알린 경우. 다만, 보험계약자가 알려야 할 사실이 뚜렷하게 위험을 증가시킨 것이 아닌 때에는 보험회사가 보험계약을 해지하지 못합니다.
3. 보험계약자가 정당한 이유 없이 법령에 정한 자동차검사를 받지 않은 경우
4. 보험회사가 제44조(계약 전 알릴 의무) 제2항, 제45조(계약 후 알릴 의무) 제1항, 제48조(피보험자동차의 양도) 제4항, 제49조(피보험자동차의 교체) 제4항에 따라 추가보험료를 청구한 날부터 14일 이내에 보험계약자가 그 보험료를 내지 않은 경우. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 보험회사는 보험계약을 해지하지 못합니다.
  - 가. 보험회사가 제44조 제1항에서 규정하는 계약 전 알릴의무 위반 사실을 안 날부터 1월이 지난 경우
  - 나. 보험회사가 보험계약자로부터 제45조(계약 후 알릴 의무) 제1항에서 정하는 사실을 통지받은 후 1월이 지난 경우
5. 보험금의 청구에 관하여 보험계약자, 피보험자, 보험금을 수령하는 자 또는 이들의 법정대리인의 사기행위가 발생한 경우.
- ② 보험회사는 보험계약자가 계약 전 알릴 의무 또는 계약 후 알릴 의무를 이행하지 아니하여 제1항 제1호 또는 제2호에 따라 보험계약을 해지한 때에는 해지 이전에 생긴 사고에 대해서도 보상하지 않으며, 이 경우 보험회사는 지급한 보험금의 반환을 청구할 수 있습니다. 다만, 계약 전 알릴 의무 또는 계약 후 알릴 의무를 위반한 사실이 사고의 발생에 영향을 미치지 않았음이 증명된 때에는 보험회사는 보상합니다.
- ③ 보험회사는 보험계약자가 다른 보험의 가입내역을 알리지 않거나 사실과 다르게 알렸다는 이유로 계약을 해지하거나 보험금 지급을 거절하지 아니합니다.

#### 제54조(보험료의 환급 등)

- ① 보험기간이 시작되기 전에 보험료가 변경된 때에는 변경 전 보험료와 변경 후 보험료의 차액을 더 받거나 돌려 드립니다.
- ② 보험회사의 고과과실로 보험료가 적정하지 않게 산정되어 보험계약자가 적정보험료를 초과하여 납입한 경우, 보험회사는 이를 안 날 또는 보험계약자가 반환을 청구한 날부터 3일 이내에 적정보험료를 초과하는 금액 및 이에 대한 이자(납입한 날부터 반환하는 날까지의 기간에 대해 보험개발원이 공시한 보험계약대출이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액)를 돌려드립니다. 다만, 보험회사에 게 고과과실이 없을 경우에는 적정보험료를 초과한 금액만 돌려드립니다.
- ③ 보험회사는 보험계약이 취소되거나 해지된 때, 또는 그 효력이 상실된 때에는 다음과 같이 보험료를 돌려드립니다.
  1. 보험계약자 또는 피보험자의 책임 없는 사유에 의하는 경우: 제39조 제4항에 의해 계약이 취소된 때에는 보험회사에 납입한 보험료의 전액, 효력 상실되거나 해지(제52조의2에 따른 위법계약 해지를 포함한다)된 경우에는 경과하지 않은 기간에 대하여 일단 위로 계산한 보험료
  2. 보험계약자 또는 피보험자의 책임 있는 사유에 의하는 경우: 이미 경과한 기간에 대하여 단기요율로 계산한 보험료를 뺀 잔액
  3. 보험계약이 해지(제52조의2에 따른 위법계약 해지를 포함한다)된 경우, 계약을 해지하기 전에 보험회사가 보상하여야 하는 사고가 발생한 때에는 보험료를 환급하지 않습니다.
- ④ 제3항에서 '보험계약자 또는 피보험자에게 책임이 있는 사유'라 함은 다음의 경우를 말합니다.
  1. 보험계약자 또는 피보험자가 임의 해지하는 경우(의무보험의 해지는 제외)
  2. 보험회사가 제50조 또는 제53조에 따라 보험계약을 취소하거나 해지하는 경우
  3. 보험료 미납으로 인한 보험계약의 효력 상실
- ⑤ 보험계약이 해제된 경우에는 보험료 전액을 환급합니다.
- ⑥ 이 약관에 의해 보험회사가 보험계약자가 낸 보험료의 전부 또는 일부를 돌려드리는 경우에는 보험료를 반환할 의무가 생긴 날부터 3일 이내에 드립니다.
- ⑦ 보험회사가 제6항의 반환기일이 지난 후 보험료를 반환하는 경우에는 반환기일의 다음 날부터 반환하는 날까지의 기간은 보험개발원이 공시한 보험계약대출이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액을 더하여 돌려드립니다. 다만, 이 약관에서 이자의 계산에 관해 달리 정하는 경우에는 그에 따릅니다.

## 제4장 그 밖의 사항

#### 제55조(약관의 해석)

- ① 보험회사는 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 약관을 해석하여야 하며 보험계약자에 따라 다르게 해석하지 않습니다.
- ② 보험회사는 약관의 뜻이 명백하지 않은 경우에는 보험계약자에게 유리하게 해석합니다.
- ③ 보험회사는 보상하지 않는 손해 등 보험계약자나 피보험자에게 불리하거나 부담을 주는 내용은 확대하여 해석하지 않습니다.

#### 제56조(보험회사의 개인정보이용 및 보험계약 정보의 제공)

- ① 보험회사는 제27조(제출서류) 제5호, 제6호의 배상의무자의 개인정보와 제46조(사고발생 시 의무) 제2호 나목, 다목의 피해자, 가해

자 및 증인의 개인정보를 보험사고의 처리를 위한 목적으로만 이용할 수 있습니다.

② 보험회사는 보험계약에 의한 의무의 이행 및 관리를 위한 판단자료로 활용하기 위하여 「개인정보보호법」 제15조, 제17조, 제22조 내지 제24조, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조, 같은 법 시행령 제28조에서 정하는 절차에 따라 보험계약자와 피보험자의 동의를 받아 다음의 사항을 다른 보험회사 및 보험관계단체에 제공할 수 있습니다.

1. 기명피보험자의 성명, 주민등록번호 및 주소와 피보험자자동차의 차량번호, 형식, 연식
2. 계약일시, 보험종목, 보장종목, 보험가입금액, 자기부담금 및 보험료 할인·할증에 관한 사항, 특별약관의 가입사항, 계약해지 시 그 내용 및 사유
3. 사고일시 또는 일자, 사고내용 및 각종 보험금의 지급내용 및 사유

#### 제57조(피보험자자동차 등에 대한 조사)

보험회사는 피보험자자동차 등에 관하여 필요한 조사를 하거나 보험계약자 또는 피보험자에게 필요한 설명 또는 증명을 요구할 수 있습니다. 이 경우 보험계약자, 피보험자 또는 이들의 대리인은 이러한 조사 또는 요구에 협력하여야 합니다.

#### 제58조(예금보험기금에 의한 보험금 등의 지급보장)

보험회사가 파산 등으로 인하여 보험금 등을 지급하지 못할 경우에는 예금자보호법<sup>(\*)</sup>에서 정하는 바에 따라 그 지급을 보장합니다.



##### (\*1) 예금자보호법

- 보험회사의 경영이 악화된 경우 보험업법상의 보험계약이전제도에 의해 다른 회사로 보험계약을 이전하는 보호장치가 마련되어 있으며, 만약 파산 등으로 인해 보험회사가 보험계약상의 채무를 이행할 수 없게 된 경우, 예금자보호법에 따라 해약환급금(또는 만기 시 보험금)에 기타지급금을 합한 금액이 1인당 “1억원까지” (본 보험회사의 여타 보호상품과 합산) 보호됩니다. 이와 별도로 본 보험회사 보호상품의 사고보험금을 합산한 금액이 1인당 “1억원까지” 보호됩니다. (단, 보험계약자 및 보험료 납부자가 법인이면 보호되지 않습니다.) 예금자보호제도에 대한 상세한 정보를 원하실 경우 예금보험공사 ☎1588-0037로 연락하시기 바랍니다.

#### 제59조(보험사기행위 금지)

보험계약자, 피보험자, 피해자 등이 보험사기행위를 행한 경우 관련 법령에 따라 형사처벌 등을 받을 수 있습니다.

#### 제60조(분쟁의 조정)

- ① 이 보험계약의 내용 또는 보험금의 지급 등에 관하여 보험회사와 보험계약자, 피보험자, 손해배상청구권자, 그 밖에 이해관계에 있는 자 사이에 분쟁이 있을 경우에는 금융감독원에 설치된 금융분쟁조정위원회의 조정을 받을 수 있으며, 분쟁조정 과정에서 계약자는 관계 법령이 정하는 바에 따라 회사가 기록 및 유지·관리하는 자료의 열람(사본의 제공 또는 청취를 포함한다)을 요구할 수 있습니다.
- ② 회사는 일반금융소비자인 계약자가 조정을 통하여 주장하는 권리나 이익의 가액이 「금융소비자보호에 관한 법률」 제42조에서 정하는 일정 금액 이내인 분쟁사건에 대하여 조정절차가 개시된 경우에는 관계 법령이 정하는 경우를 제외하고는 소를 제기하지 않습니다.

#### 제61조(관할법원)

이 보험계약에 관한 소송 및 민사조정은 계약자의 주소지를 관할하는 법원으로 합니다. 다만, 회사와 계약자가 합의하여 관할법원을 달리 정할 수 있습니다.

#### 제62조(준용규정)

이 계약은 대한민국 법에 따라 규율되고 해석되며, 약관에서 정하지 않은 사항은 「금융소비자보호에 관한 법률」, 상법, 민법 등 관계 법령을 따릅니다.



## 〈별표 1〉 대인배상, 무보험자동차에 의한 상해 지급 기준

### 가. 사 망

각 보장종목별 보험가입금액 한도 내에서 다음의 금액을 지급함.

| 항 목      | 지 급 기 준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 장 레 비 | 가. 지급액 : 5,000,000원<br>나. 청구권자의 범위 및 청구권자별 지급 기준:<br>민법상 상속규정에 따름.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. 위 자 료 | 가. 사망자 본인 및 유족의 위자료<br>(1) 사망 당시 피해자의 나이가 65세 미만인 경우: 80,000,000원<br>(2) 사망 당시 피해자의 나이가 65세 이상인 경우: 50,000,000원<br>나. 청구권자의 범위 및 청구권자별 지급 기준:<br>민법상 상속규정에 따름.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. 상실수익액 | <p>가. 산정방법 : 사망한 본인의 월평균 현실소득액(제세액공제)에서 본인의 생활비(월평균현실소득액에 생활비율을 곱한 금액)를 공제한 금액에 취업가능월수에 해당하는 호프만 계수를 곱하여 산정.(단, 사망일부터 취업가능연 한까지 월수에 해당하는 호프만계수의 총합은 240을 한도로 함)</p> <p><b>산식</b><br/> <math display="block">(\text{월평균현실소득액} - \text{생활비}) \times (\text{사망일부터 보험금지급일까지의 월수} + \text{보험금지급일부터 취업가능연한까지 월수에 해당하는 호프만 계수})</math></p> <p>나. 현실소득액의 산정방법<br/>           (1) 유직자<br/>           (가) 산정대상기간<br/>           ① 급여소득자: 사고발생 직전 또는 사망 직전 과거 3개월로 하되, 계절적 요인 등에 따라 급여의 차등 이 있는 경우와 상여금, 체력단련비, 연월차휴가보상금 등 매월 수령하는 금액이 아닌 것은 과거 1년 간으로 함.<br/>           ② 급여소득자 이외의 자: 사고발생 직전 과거 1년간으로하며, 기간이 1년 미만인 경우에는 계절적인 요인 등을 감안하여 타당한 기간으로 함.<br/>           (나) 산정방법<br/>           1) 현실소득액을 증명할 수 있는 자<br/>           세법에 의한 관계증빙서에 따라 소득을 산정할 수 있는 자에 한하여 다음과 같이 산정한 금액으로 함.<br/>           가) 급여소득자<br/>           피해자가 근로의 대가로서 받은 보수액에서 제세액을 공제한 금액. 그러나 피해자가 사망 직전에 보수액의 인상이 확정된 경우에는 인상된 금액에서 제세액을 공제한 금액<br/> <br/> <b>용어풀이</b><br/>           ① ‘급여소득자’라 함은 소득세법 제20조에서 규정한 근로소득을 얻고 있는 자로서 일용근로자 이외의 자를 말함.<br/>           ② ‘근로의 대가로 받은 보수’라 함은 본봉, 수당, 성과급, 상여금, 체력단련비, 연월차휴가보상금 등을 말하며, 실비 변상적인 성격을 가진 대가는 제외함.<br/>           ③ ‘세법에 따른 관계증빙서’라 함은 사고발생 전에 신고하거나 납부하여 발행된 관계증빙서를 말함. 다만, 신규취업 자, 신규사업개시자 또는 사망 직전에 보수액의 인상이 확정된 경우에 한하여 세법 규정에 따라 정상적으로 신고 하거나 납부(신고 또는 납부가 지체된 경우는 제외함)하여 발행된 관계증빙서를 포함함.<br/> <br/>           나) 사업소득자<br/>           ① 세법에 따른 관계증빙서에 따라 증명된 수입액에서 그 수입을 위하여 필요한 제경비 및 제세액 을 공제하고 본인의 기여율을 감안하여 산정한 금액<br/> <br/> <b>산식</b><br/> <math display="block">[\text{연간수입액} - \text{주요경비} - (\text{연간수입액} \times \text{기준경비율}) - \text{제세공과금}] \times \text{노무기여율} \times \text{투자비율}</math></p> |

| 항 목      | 지 급 기 준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. 상실수익액 | <p>(주) 1. 제 경비가 세법에 따른 관계증빙서에 따라 증명되는 경우에는 위 기준경비율 또는 단순경비율을 적용하지 않고 그 증명된 경비를 공제함.</p> <p>2. 소득세법 등에 의해 단순경비율 적용대상자는 기준경비율 대신 그 비율을 적용함.</p> <p>3. 투자비율은 증명이 불가능할 때에는 '1/동업자수'로 함.</p> <p>4. 노무기여율은 85/100를 한도로 타당한 율을 적용함.</p> <p>② 본인이 없더라도 사업의 계속성이 유지될 수 있는 경우에는 위 ①의 산식에 따르지 않고 일용근로자 임금을 인정함.</p> <p>③ 위 ①에 따라 산정한 금액이 일용근로자 임금에 미달한 경우에는 일용근로자 임금을 인정함.</p> <div data-bbox="349 551 1463 776"> <p><b>용어풀이</b></p> <p>① 이 보험계약에서 사업소득자라 함은 소득세법 제19조에서 규정한 소득을 얻고 있는 자를 말함.</p> <p>② 이 보험계약에서 일용근로자 임금이라 함은 통계법 제15조에 의한 통계작성지정기관(대한건설협회, 중소기업중앙회)이 통계법 제17조에 따라 조사·공표한 노임 중 공사부문은 보통인부, 제조부문은 단순노무종사원의 임금을 적용하여 아래와 같이 산정함.</p> </div> <div data-bbox="349 803 1463 998"> <p><b>용어풀이</b></p> <div> <p><b>산식</b></p> <p>(공사부문 보통인부임금+제조부문 단순노무종사원임금)/2</p> <p>* 월 임금 산출 시 25일을 기준으로 산정</p> </div> </div> <p>다) 그 밖의 유직자(이자소득자, 배당소득자 제외) 세법상의 관계증빙서에 따라 증명된 소득액에서 세액을 공제한 금액. 다만, 부동산임대소득자의 경우에는 일용근로자 임금을 인정하며, 이 기준에서 정한 여타의 증명되는 소득이 있는 경우에는 그 소득과 일용근로자 임금 중 많은 금액을 인정함.</p> <p>라) 위 가), 나), 다)에 해당하는 자로서 기술직 종사자는 통계법 제15조에 의한 통계작성지정기관(공사부문: 대한건설협회, 제조부문: 중소기업중앙회)이 통계법 제17조에 따라 조사, 공표한 노임에 의한 해당직종 임금이 많은 경우에는 그 금액을 인정함. 다만, 사고발생 직전 1년 이내 해당 직종에 종사하고 있었음을 관련 서류를 통해 객관적으로 증명한 경우에 한함.</p> <div data-bbox="349 1350 1463 1487"> <p><b>용어풀이</b></p> <p>① 기술직 종사자가 '관련 서류를 통해 객관적으로 증명한 경우'라 함은 자격증, 노무비 지급확인서 등의 입증 서류를 보험회사로 제출한 것을 말함.</p> </div> <p>2) 현실소득액을 증명하기 곤란한 자</p> <p>세법에 의한 관계증빙서에 따라 소득을 산정할 수 없는 자는 다음과 같이 산정한 금액으로 함.</p> <p>가) 급여소득자</p> <p>일용근로자 임금</p> <p>나) 사업소득자</p> <p>일용근로자 임금</p> <p>다) 그 밖의 유직자</p> <p>일용근로자 임금</p> <p>라) 위 가), 나), 다)에 해당하는 자로서 기술직 종사자는 통계법 제15조에 의한 통계작성지정기관(공사부문: 대한건설협회, 제조부문: 중소기업중앙회)이 통계법 제17조에 따라 조사, 공표한 노임에 의한 해당직종 임금이 많은 경우에는 그 금액을 인정함. 다만, 사고발생 직전 1년 이내 해당 직종에 종사하고 있었음을 관련 서류를 통해 객관적으로 증명한 경우에 한함.</p> <p>3) 미성년자로서 현실소득액이 일용근로자 임금에 미달한 자: 19세에 이르기까지는 현실소득액, 19세 이후는 일용근로자 임금</p> |

| 항 목          | 지 급 기 준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |              |     |              |     |        |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|-----|--------------|-----|--------|-----|
| 3. 상실수익액     | <p>(2) 가사종사자: 일용근로자 임금</p> <p>(3) 무직자(학생 포함): 일용근로자 임금</p> <p>(4) 현역병 등 군 복무해당자(복무예정자 포함) : 일용근로자 임금</p> <p>(5) 소득이 두 가지 이상인 자</p> <p>(가) 세법에 따른 관계증빙서에 따라 증명된 소득이 두 가지 이상있는 경우에는 그 합산액을 인정함.</p> <p>(나) 세법에 따른 관계증빙서에 따라 증명된 소득과 증명 곤란한 소득이 있는 때 혹은 증명이 곤란한 소득이 두 가지 이상 있는 경우에 이 기준에 따라 인정하는 소득 중 많은 금액을 인정함.</p> <p>(6) 외국인</p> <p>(가) 유직자</p> <p>① 국내에서 소득을 얻고 있는 자로서 그 증명이 가능한자: 위 1)의 현실소득액의 증명이 가능한 자의 현실소득액 산정방법으로 산정한 금액</p> <p>② 위 ① 이외의 자: 일용근로자 임금</p> <p>(나) 무직자(학생 및 미성년자 포함) : 일용근로자 임금</p> <p>다. 생활비율: 1/3</p> <p>라. 취업가능월수</p> <p>(1) 취업가능연한을 65세로 하여 취업가능월수를 산정함. 다만, 법령, 단체협약 또는 그 밖의 별도의 정년에 관한 규정이 있으면 이에 의하여 취업가능월수를 산정하며 피해자가 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제3조 제2호에 따른 농업인이나 「수산업·어촌 발전기본법」 제3조제3호에 따른 어업인일 경우 (피해자가 객관적 자료를 통해 증명한 경우에 한함)에는 취업가능연한을 70세로 하여 취업가능 월수를 산정함.</p> <p>(2) 피해자가 사망 당시(후유장애를 입은 경우에는 노동능력상실일) 62세 이상인 경우에는 다음의 「62세 이상 피해자의 취업가능월수」에 의하되, 사망일 또는 노동능력상실일부터 정년에 이르기까지는 월현실소득액을, 그 이후 부터 취업가능월수까지는 일용근로자 임금을 인정함</p> <div style="text-align: right;">〈62세 이상 피해자의 취업가능월수〉</div> <table> <tr> <th>피해자의 나이</th><th>피해자의 나이</th></tr> <tr> <td>62세부터 67세 미만</td><td>36월</td></tr> <tr> <td>67세부터 76세 미만</td><td>24월</td></tr> <tr> <td>76세 이상</td><td>12월</td></tr> </table> <p>(3) 취업가능연한이 사회통념상 65세 미만인 직종에 종사하는 자인 경우 해당 직종에 타당한 취업가능연한 이후 65세에 이르기까지의 현실소득액은 사망 또는 노동능력 상실 당시의 일용근로자 임금을 인정함.</p> <p>(4) 취업시기는 19세로 함.</p> <p>(5) 외국인</p> <p>(가) 적법한 일시체류자<sup>(*)1)</sup>인 경우 생활 본거지인 본국의 소득기준을 적용함. 다만 적법한 일시체류자가 국내에서 취업활동을 한 경우 아래 (다)를 적용함.</p> <p>(나) 적법한 취업활동자<sup>(*)2)</sup>인 경우 외국인 근로자의 적법한 체류기간 동안은 국내의 소득기준을 적용하고, 적법한 체류기간 종료 후에는 본국의 소득기준을 적용함. 다만, 사고 당시 남은 적법한 체류기간이 3년 미만인 경우 사고일부터 3년간 국내의 소득기준을 적용함.</p> <p>(다) 그 밖의 경우 사고일부터 3년은 국내의 소득기준을, 그 후부터는 본국의 소득기준을 적용함.</p> <div style="margin-top: 10px;">  <p>(*)1 '적법한 일시체류자'라 함은 국내 입국허가를 득하였으나 취업활동의 허가를 얻지 못한 자를 말합니다.</p> <p>(*)2 '적법한 취업활동자'라 함은 국내 취업활동 허가를 얻은 자를 말합니다.</p> </div> <p>마. 호프만 계수 : 법정이율 월 5/12%, 단리에 따라 중간이자를 공제하고 계산하는 방법</p> <div style="background-color: #e0f0ff; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>산식</b></p> <math display="block">\frac{1}{1+i} + \frac{1}{1+2i} + \dots + \frac{1}{1+ni}</math> <p style="text-align: right;">i=5/12%, n=취업가능월수</p> </div> | 피해자의 나이 | 피해자의 나이 | 62세부터 67세 미만 | 36월 | 67세부터 76세 미만 | 24월 | 76세 이상 | 12월 |
| 피해자의 나이      | 피해자의 나이                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |              |     |              |     |        |     |
| 62세부터 67세 미만 | 36월                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |              |     |              |     |        |     |
| 67세부터 76세 미만 | 24월                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |              |     |              |     |        |     |
| 76세 이상       | 12월                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |              |     |              |     |        |     |



## 나. 부상

각 보장종목별 보험가입금액 한도 내에서 다음의 금액을 지급하되, 「대인배상 I」은 「자동차손해배상보장법시행령」 [별표 1]에서 정한 상해급별 보상한도 내에서 지급함.

항 목

지 급 기 준

1. 적극손해

가. 구조수색비: 사회통념상으로 보아 필요타당한 실비

나. 치료관계비: 의사의 진단 기간에서 치료에 소요되는 다음의 비용(외국에서 치료를 받은 경우에는 국내의료기관에서의 치료에 소요되는 비용 상당액. 다만, 국내의료기관에서 치료가 불가능하여 외국에서 치료를 받는 경우에는 그에 소요되는 타당한 비용)으로 하되, 관련법규에서 환자의 진료비로 인정하는 선택진료비를 포함함. 다만, '자동차손해배상보장법 시행령' <별표1> 에서 정한 상해급별 구분 중 12급 내지 14급에 해당하는 교통사고 환자가 상해를 입은 날로부터 4주를 경과한 후에도 의학적 소견에 따른 향후 치료를 요하는 경우에는 의료법에 따른 진단서상 향후 치료에 대한 소견 범위에 기재된 치료기간 내 치료에 소요되는 비용으로 함.

(1) 입원료

(가) 입원료는 대중적인 일반병실(이하 '기준병실'이라 함)의 입원료를 지급함. 다만, 의사가 치료상 부득이 기준병실 보다 입원료가 비싼 병실(이하 '상급병실'이라 함)에 입원하여야 한다고 판단하여 상급병실에 입원하였을 때에는 그 병실의 입원료를 지급함.

(나) 기준병실이 없어 부득이하게 병원급 이상 의료기관의 상급병실에 입원하였을 때에는 7일의 범위에서는 그 병실의 입원료를 지급함. 입원일수가 7일을 초과한 때에는 그 초과한 기간은 기준병실의 입원료와 상급병실의 입원료와의 차액은 지급하지 아니함.

(다) 피보험자나 피해자의 희망으로 상급병실에 입원하였을 때는 기준병실의 입원료와 상급병실의 입원료와의 차액은 지급하지 아니함.

(2) 응급치료, 호송, 진찰, 전원, 퇴원, 투약, 수술(성형수술 포함), 처치, 의지, 의치, 안경, 보청기 등에 소요되는 필요타당한 실비

(3) 치아보철비: 금구조관보철(백금관보철 포함) 또는 임플란트(실제 시술한 경우로 1치당 1회에 한함)에 소요되는 비용. 다만, 치아보철물이 외상으로 인하여 손상 또는 파괴되어 사용할 수 없게 된 경우에는 원상회복에 소요되는 비용

2. 위자료

가. 청구권자의 범위 : 피해자 본인

나. 지급기준 : 책임보험 상해구분에 따라 다음과 같이 급별로 인정함.

(단위 : 만원)

| 급별 | 인정액 | 급별 | 인정액 | 급별 | 인정액 | 급별 | 인정액 |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|
| 1  | 200 | 5  | 75  | 9  | 25  | 13 | 15  |
| 2  | 176 | 6  | 50  | 10 | 20  | 14 | 15  |
| 3  | 152 | 7  | 40  | 11 | 20  |    |     |
| 4  | 128 | 8  | 30  | 12 | 15  |    |     |

다. 과실상계 후 후유장애 상실수익액과 가정간호비가 후유장애 보험금 보상한도를 초과하는 경우에는 부상보험금 한도 내에서 부상 위자료를 지급함.

3. 휴업손해

가. 산정방법: 부상으로 인하여 휴업함으로써 수입의 감소가 있었음을 관계 서류를 통해 증명할 수 있는 경우에 한하여 휴업기간 중 피해자의 실제 수입감소액의 85% 해당액을 지급함.

☞ 용어풀이

① '관계 서류를 통해 증명할 수 있는 경우'라 함은 세법상 관계 서류 또는 기타 객관적으로 인정되는 자료 등을 통해 증명한 경우를 말함.

산식

1일 수입감소액 × 휴업일수 ×  $\frac{85}{100}$

나. 휴업일수의 산정

(1) 휴업일수의 산정: 피해자의 상해정도를 감안, 치료 기간의 범위에서 인정함.

(2) 사고당시 피해자의 나이가 취업가능연한을 초과한 경우, 휴업일수를 산정하지 아니함. 다만, 위 가.에 따라 관계 서류를 통해 증명한 경우에는 그러하지 아니함.

| 항 목           | 지 급 기 준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |       |     |       |     |    |     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----|-------|-----|----|-----|
| 3. 휴업손해       | <p>(3) 취업가능연한: 65세를 기준으로 함. 다만, 법령, 단체협약 또는 그 밖의 별도의 정년에 관한 규정이 있으면 이에 의하여 피해자가 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제3조제2호에 따른 농업인이나 「수산업·어촌 발전기 본법」 제3조제3호에 따른 어업인일 경우(피해자가 객관적 자료를 통해 증명한 경우에 한함)에는 70세로 함.</p> <p>다. 수입감소액의 산정</p> <p>(1) 유직자</p> <p>(가) 사망한 경우 현실소득액의 산정방법에 따라 산정한 금액을 기준으로 하여 수입 감소액을 산정함.</p> <p>(나) 실제의 수입감소액이 위 (가)의 기준으로 산정한 금액에 미달하는 경우에는 실제의 수입 감소액으로 함.</p> <p>(2) 가사종사자</p> <p>(가) 일용근로자 임금을 수입감소액으로 함.</p> <div> <div>📖 용어풀이</div> <p>① 가사종사자라 함은 사고당시 2인 이상으로 구성된 세대에서 경제활동을 하지 않고 가사활동에 종사하는 자로서 주민등록 관계 서류와 세법상 관계서류 등을 통해 해당 사실을 증명한 사람을 말함.</p> </div> <p>(3) 무직자</p> <p>(가) 무직자는 수입의 감소가 없는 것으로 함.</p> <p>(나) 유아, 연소자, 학생, 연금생활자, 그 밖의 금리나 임대료에 의한 생활자는 수입의 감소가 없는 것으로 함.</p> <p>(4) 소득이 두가지 이상의 자</p> <p>사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일</p> <p>(5) 외국인</p> <p>사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일</p>                                           |      |      |       |     |       |     |    |     |
| 4. 간병비        | <p>가. 청구권자의 범위: 피해자 본인</p> <p>나. 인정 대상</p> <p>(1) 책임보험 상해구분상 1~5급에 해당하는 자 중 객관적인 증빙자료를 제출한 경우 인정함.</p> <p>(2) 동일한 사고로 부모 중 1인이 사망 또는 상해등급 1~5급의 상해를 입은 7세 미만의 자 중 객관적인 증빙자료를 제출한 경우 인정함.</p> <p>(3) 의료법 제4조의2에 따른 비용을 보험회사가 부담하는 경우에는 비용 및 기간에 관계없이 인정하지 않음.</p> <div> <div>📖 용어풀이</div> <p>① ‘객관적인 증빙자료’라 함은 진단서, 진료기록, 입원기록, 가족관계증명서 등 보험회사가 상해등급과 신분관계를 판단할 수 있는 서류를 말함.</p> </div> <p>다. 지급 기준</p> <p>(1) 위 인정대상 (1)에 해당하는 자는 책임보험 상해구분에 따라서 다음과 같이 상해등급별 인정일수를 한도로 하여 실제 입원기간을 인정함.</p> <p>(2) 위 인정대상 (2)에 해당하는 자는 최대 60일을 한도로하여 실제 입원기간을 인정함.</p> <p>(3) 간병인원은 1일 1인 이내에 한하며, 1일 일용근로자 임금을 기준으로 지급함.</p> <p>(4) 위 (1)과 (2)의 간병비가 피해자 1인에게 중복될 때에는 양자 중 많은 금액을 지급함.</p> <table> <tr> <th>상해등급</th><th>인정일수</th></tr> <tr> <td>1급~2급</td><td>60일</td></tr> <tr> <td>3급~4급</td><td>30일</td></tr> <tr> <td>5급</td><td>15일</td></tr> </table> | 상해등급 | 인정일수 | 1급~2급 | 60일 | 3급~4급 | 30일 | 5급 | 15일 |
| 상해등급          | 인정일수                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |       |     |       |     |    |     |
| 1급~2급         | 60일                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |       |     |       |     |    |     |
| 3급~4급         | 30일                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |       |     |       |     |    |     |
| 5급            | 15일                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |       |     |       |     |    |     |
| 5. 그 밖의 손해배상금 | <p>위 1. 내지 3. 외에 그 밖의 손해배상금으로 다음의 금액을 지급함.</p> <p>가. 입원하는 경우</p> <p>입원기간 중 한 끼당 4,030원(병원에서 환자의 식사를 제공하지 않거나 환자의 요청에 따라 병원에서 제공하는 식사를 이용하지 않는 경우에 한함)</p> <p>나. 통원하는 경우</p> <p>실제 통원한 일수에 대하여 1일 8,000원</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |       |     |       |     |    |     |

다. 후유장애

각 보장종목별 보험가입금액 한도 내에서 다음의 금액을 지급하되, 「대인배상 I」은 「자동차손해배상보장법시행령」 [별표 2]에서 정한 후유장애급별 보상한도 내에서 지급함.

| 항 목           | 지 급 기 준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |     |               |     |               |     |               |     |              |     |               |     |              |     |             |    |            |    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|--------------|-----|---------------|-----|--------------|-----|-------------|----|------------|----|
| 1. 위자료        | <p>가. 청구권자의 범위 : 피해자 본인</p> <p>나. 지급기준 : 노동능력상실률에 따라 (1)항 또는 (2)항에 의해 산정한 금액을 피해자 본인에게 지급함.</p> <p>(1) 노동능력상실률이 50% 이상인 경우</p> <p>(가) 후유장애 판정 당시<sup>(*)</sup> 피해자의 나이가 65세 미만인 경우: 45,000,000원 × 노동능력상실률 × 85%</p> <p>(나) 후유장애 판정 당시<sup>(*)</sup> 피해자의 나이가 65세 이상인 경우: 40,000,000원 × 노동능력상실률 × 85%</p> <p>(다) 상기 (가), (나)에도 불구하고 피해자가 이 약관에 따른 가정간호비 지급 대상인 경우에는 아래 기준을 적용함.</p> <p>① 후유장애 판정 당시<sup>(*)</sup> 피해자의 나이가 65세 미만인 경우: 80,000,000원 × 노동능력상실률 × 85%</p> <p>② 후유장애 판정 당시<sup>(*)</sup> 피해자의 나이가 65세 이상인 경우: 50,000,000원 × 노동능력상실률 × 85%</p> <div><p>(*) 후유장애 판정에 대한 다툼이 있을 경우 최초 후유장애 판정 시점의 피해자 연령을 기준으로 후유장애 위자료를 산정합니다.</p></div> |         |     |               |     |               |     |               |     |              |     |               |     |              |     |             |    |            |    |
| 1. 위자료        | <p>(2) 노동능력상실률이 50% 미만인 경우</p> <p>(단위: %, 만 원)</p> <table><tr><th>노동능력상실률</th><th>인정액</th></tr><tr><td>45% 이상 50% 미만</td><td>400</td></tr><tr><td>35% 이상 45% 미만</td><td>240</td></tr><tr><td>27% 이상 35% 미만</td><td>200</td></tr><tr><td>20% 이상 27%미만</td><td>160</td></tr><tr><td>14% 이상 20% 미만</td><td>120</td></tr><tr><td>9% 이상 14% 미만</td><td>100</td></tr><tr><td>5% 이상 9% 미만</td><td>80</td></tr><tr><td>0 초과 5% 미만</td><td>50</td></tr></table> <p>다. 후유장애 상실수익액을 지급하는 경우에는 후유장애 위자료를 지급함. 다만, 부상 위자료 해당액이 더 많은 경우에는 그 금액을 후유장애 위자료로 지급함.</p>                                                                                                                                                                               | 노동능력상실률 | 인정액 | 45% 이상 50% 미만 | 400 | 35% 이상 45% 미만 | 240 | 27% 이상 35% 미만 | 200 | 20% 이상 27%미만 | 160 | 14% 이상 20% 미만 | 120 | 9% 이상 14% 미만 | 100 | 5% 이상 9% 미만 | 80 | 0 초과 5% 미만 | 50 |
| 노동능력상실률       | 인정액                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |     |               |     |               |     |               |     |              |     |               |     |              |     |             |    |            |    |
| 45% 이상 50% 미만 | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |     |               |     |               |     |               |     |              |     |               |     |              |     |             |    |            |    |
| 35% 이상 45% 미만 | 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |     |               |     |               |     |               |     |              |     |               |     |              |     |             |    |            |    |
| 27% 이상 35% 미만 | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |     |               |     |               |     |               |     |              |     |               |     |              |     |             |    |            |    |
| 20% 이상 27%미만  | 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |     |               |     |               |     |               |     |              |     |               |     |              |     |             |    |            |    |
| 14% 이상 20% 미만 | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |     |               |     |               |     |               |     |              |     |               |     |              |     |             |    |            |    |
| 9% 이상 14% 미만  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |     |               |     |               |     |               |     |              |     |               |     |              |     |             |    |            |    |
| 5% 이상 9% 미만   | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |               |     |               |     |               |     |              |     |               |     |              |     |             |    |            |    |
| 0 초과 5% 미만    | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |               |     |               |     |               |     |              |     |               |     |              |     |             |    |            |    |
| 2. 상실수익액      | <p>가. 산정방법 : 피해자가 노동능력을 상실한 경우 피해자의 월평균 현실소득액에 노동능력상실률과 노동능력상실기간에 해당하는 호프만 계수를 곱하여 산정함.(단, 노동능력상실일부터 취업가능연한까지 월수에 해당하는 호프만 계수의 총합은 240을 한도로 함)</p> <div><p><b>산식</b></p><p>월평균현실소득액 × 노동능력상실률 × (노동능력상실일부터 보험금지급일까지의 월수 + 보험금지급일부터 취업가능연한까지의 월수에 해당하는 호프만 계수)</p></div> <p>나. 현실소득액의 산정방법</p> <p>(1) 유직자</p> <p>(가) 산정대상기간</p> <p>① 급여소득자: 사고발생 직전 또는 노동능력 상실 직전 과거 3개월로 하되, 계절적 요인 등에 따라 급여의 변동이 있는 경우와 상여금, 체력단련비, 연월차휴가보상금 등 매월 수령하는 금액이 아닌 것은 과거 1년간으로 함.</p> <p>② 급여소득자 이외의 자: 사고발생 직전 과거 1년간으로 하며, 그 기간이 1년 미만인 경우에는 계절적인 요인 등을 감안하여 타당한 기간으로 함.</p>                                                                                                                                                                         |         |     |               |     |               |     |               |     |              |     |               |     |              |     |             |    |            |    |

| 항 목      | 지 급 기 준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. 상실수익액 | <p>(나) 산정방법<br/>사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일</p> <p>(2) 가사종사자<br/>사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일</p> <p>(3) 무직자(학생포함)<br/>사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일</p> <p>(4) 현역병 등 군 복무해당자<br/>사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일</p> <p>(5) 소득이 두 가지 이상인 자<br/>사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일</p> <p>(6) 외국인<br/>사망한 경우 현실소득액의 산정방법과 동일</p> <p>다. 노동능력상실률<br/>맥브라이드 식 후유장애 평가방법에 따라 일반의 옥내 또는 옥외 근로자를 기준으로 실질적으로 부상 치료 진단을 실시한 의사 또는 해당과목 전문의가 진단·판정한 타당한 노동능력상실률을 적용하며, 그 판정과 관련하여 다툼이 있을 경우 보험금 청구권자와 보험회사가 협의하여 정한 제3의 전문의료기관의 전문의에게 판정을 의뢰할 수 있음.</p> <p>라. 노동능력상실기간<br/>사망한 경우 취업가능월수와 동일</p> <p>마. 호프만 계수<br/>사망한 경우와 동일</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. 가정간호비 | <p>가. 인정 대상<br/>치료가 종결되어 더 이상의 치료효과를 기대할 수 없게 된 때에 1인 이상의 해당 전문의로부터 노동능력상실률 100%의 후유장애 판정을 받은 자로서 다음 요건에 해당하는 '식물인간상태의 환자 또는 척수손상으로 인한 사지완전마비 환자'로 생명유지에 필요한 일상생활의 처리동작에 있어 항상 다른 사람의 개호를 요하는 자</p> <p>(1) 식물인간상태의 환자<br/>뇌손상으로 다음 항목에 모두 해당되는 상태에 있는 자<br/>(가) 스스로는 이동이 불가능하다.<br/>(나) 자력으로는 식사가 불가능하다.<br/>(다) 대소변을 가릴 수 없는 상태이다.<br/>(라) 안구는 겨우 물건을 쫓아가는 수가 있으나, 알아보지는 못한다.<br/>(마) 소리를 내도 뜻이 있는 말은 못한다.<br/>(바) '눈을 떠라', '손으로 물건을 쥐어라'하는 정도의 간단한 명령에는 가까스로 응할 수 있어도 그 이상의 의사소통은 불가능하다.</p> <p>(2) 척수손상으로 인한 사지완전마비 환자<br/>척수손상으로 인해 양팔과 양다리가 모두 마비된 환자로서 다음 항목에 모두 해당되는 자<br/>(가) 생존에 필요한 일상생활의 동작(식사, 배설, 보행 등)을 자력으로 할 수 없다.<br/>(나) 침대에서 몸을 일으켜 의자로 옮기거나 집안에서 걷기 등의 자력이동이 불가능하다.<br/>(다) 욕창을 방지하기 위해 수시로 체위를 변경시켜야 하는 등 다른 사람의 상시 개호를 필요로 한다.</p> <p>나. 지급 기준<br/>가정간호 인원은 1일 1인 이내에 한하며, 가정간호비는 일용근로자 임금을 기준으로 보험금수령권자의 선택에 따라 일시금 또는 퇴원일부터 향후 생존기간에 한하여 매월 정기금으로 지급함.</p> |

〈별표 2〉 대물배상 지급 기준

| 항 목     | 지 급 기 준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 수리비용 | <p>가. 지급대상<br/>원상회복이 가능하여 수리하는 경우</p> <p>나. 인정기준액</p> <p>(1) 수리비</p> <p>(가) 사고 직전의 상태로 원상회복하는데 소요되는 필요 타당한 비용으로서 실제 수리비용. 다만, 부득이하게 새 부분품으로 교환수리하는 경우에는, 조달 가능한 새 부분품 중 조달기간 및 조달가격 등을 고려할 때 비용이 최소화되는 부분품으로 교환수리하는데 소요되는 비용을 한도로 함</p> <p>(나) 경미한 손상<sup>(*)</sup>의 경우 보험개발원이 정한 경미 손상 수리기준에 따라 복원수리하거나 품질인증부품<sup>(2)</sup>으로 교환수리하는데 소요되는 비용을 한도로 함</p> <p></p> <p>(*) 외장부품 중 자동차의 기능과 안전성을 고려할 때 부품교체 없이 복원이 가능한 손상</p> <p>(2) 품질인증부품이란 「자동차관리법」 제30조의5에 따라 인증된 부품</p> <p>(2) 열처리 도장료<br/>수리시 열처리 도장을 한 경우 차량연식에 관계없이 열처리 도장료 전액</p> <p>(3) 한도<br/>수리비 및 열처리 도장료의 합계액은 피해물의 사고 직전 가액의 120%를 한도로 지급함. 다만, 피해물이 다 음중 어느 하나에 해당하는 경우에는 130%를 한도로 함</p> <p>(가) 내용연수<sup>(*)</sup>가 지난 경우</p> <p>(나) 「여객자동차 운수사업법」 제84조 제2항에 의한 차량충당연한을 적용받는 승용자동차나 승합자동차</p> <p>(다) 「화물자동차 운수사업법」 제57조 제1항에 의한 차량충당연한을 적용받는 화물자동차</p> <p></p> <p>(*) 보험개발원의 「차량기준 가액표」에서 정하는 내용연수를 말합니다.</p> |
| 2. 교환가액 | <p>가. 지급대상<br/>피해물이 다음중 어느 하나에 해당하는 경우</p> <p>(1) 수리비용이 피해물의 사고 직전가액을 초과하여 수리하지 않고 폐차하는 경우</p> <p>(2) 원상회복이 불가능한 경우</p> <p>나. 인정기준액</p> <p>(1) 사고 직전 피해물의 가액 상당액</p> <p>(2) 사고 직전 피해물의 가액에 상당하는 동종의 대용품을 취득할 때 실제로 소요된 필요타당한 비용</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. 대차료  | <p>가. 대상<br/>비사업용자동차(건설기계 포함)가 파손 또는 오손되어 가동하지 못하는 기간 동안에 다른 자동차를 대신 사용 할 필요가 있는 경우</p> <p>나. 인정기준액</p> <p>(1) 대차를 하는 경우</p> <p>(가) 대여자동차는 「여객자동차운수사업법」에 따라 등록된 대여사업자에게서 차량만을 빌릴 때를 기준으로 동급<sup>(*)</sup>의 대여자동차 중 최저요금의 대여자동차를 빌리는데 소요되는 통상의 요금<sup>(2)</sup>. 다만, 피해차량이 사고시점을 기준으로 「여객자동차운수사업법」에 따른 운행연한 초과로 동급의 대여자동차를 구할 수 없는 경우에는 피해차량과 동일한 규모<sup>(3)</sup>의 대여자동차 중 최저요금의 대여자동차를 기준으로 함</p> <p></p> <p>(*) “동급”이라 함은 배기량, 연식이 유사한 차량을 말합니다.<br/>다만, 배기량, 연식만을 고려할 경우 차량성능을 반영하기 어려운 자동차(예 : 하이브리드 차량, 다운사이징엔진 장착 차량)에 대해서는 차량크기(길이, 너비, 높이)를 고려합니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 항 목     | 지 급 기 준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. 대차료  | <p>(*2) “통상의 요금”이라 함은 자동차 대여시장에서 소비자가 자동차대여사업자로부터 자동차를 빌릴 때 소요되는 합리적인 시장가격을 말합니다.</p> <p>(*3) “규모”라 함은 「자동차관리법 시행규칙」 별표1 자동차의 종류 중 규모별 세부기준(경형, 소형, 중형, 대형)에 따른 자동차의 규모를 말합니다.</p> <p>(나) 대여자동차가 없는 차종<sup>(*)</sup>은 보험개발원이 산정한 사업용 해당차종(사업용 해당차종의 구분이 곤란할 때에는 사용방법이 유사한 차종으로 하며, 이하 같음) 휴차료 일람표 범위에서 실임차료. 다만, 5톤 이하 또는 밴형 화물자동차 및 대형 이륜자동차(260cc 초과)의 경우 중형승용차급 중 최저요금 한도로 대차 가능</p> <p> (*1) “대여자동차가 없는 차종”이라 함은 「여객자동차운수사업법」 제30조에 따라 자동차대여사업에 사용할 수 있는 자동차 외의 차종을 말합니다.</p> <p>(2) 대차를 하지 않는 경우</p> <p>(가) 동급의 대여자동차가 있는 경우: 해당 차량과 동급의 최저요금 대여자동차 대여 시 소요되는 통상의 요금의 35% 상당액</p> <p>(나) 「여객자동차운수사업법」에 따른 운행연한 초과로 동급의 대여자동차를 구할 수 없는 경우: 위 (1)-(가) 단서에 따라 대차를 하는 경우 소요되는 대차료의 35% 상당액</p> <p>(다) 대여자동차가 없는 경우: 사업용 해당 차종 휴차료 일람표 금액의 35% 상당액</p> <p>다. 인정기간</p> <p>(1) 수리가능한 경우</p> <p>수리를 위해 자동차정비업자에게 인도하여 수리가 완료될 때까지 소요된 기간으로 하되, 25일(실제 정비작업시간이 160시간을 초과하는 경우에는 30일)을 한도로 함. 다만, 부당한 수리지연이나 출고지연 등의 사유로 인해 통상의 수리기간<sup>(*)</sup>을 초과하는 기간은 인정하지 않음.</p> <p> (*1) “통상의 수리기간”이라 함은 보험개발원이 과거 3년간 렌트기간과 작업시간 등과의 상관관계를 합리적으로 분석하여 산출한 수리기간(범위)을 말합니다.</p> <p>(2) 수리 불가능한 경우: 10일</p> |
| 4. 휴차료  | <p>가. 지급대상</p> <p>사업용자동차(건설기계 포함)가 파손 또는 오손되어 사용하지 못하는 기간 동안에 발생하는 타당한 영업손해</p> <p>나. 인정기준액</p> <p>(1) 증명자료가 있는 경우</p> <p>1일 영업수입에서 운행경비를 공제한 금액에 휴차 기간을 곱한 금액</p> <p>(2) 증명자료가 없는 경우</p> <p>보험개발원이 산정한 사업용 해당 차종 휴차료 일람표 금액에 휴차 기간을 곱한 금액</p> <p>다. 인정기간</p> <p>(1) 수리가능한 경우</p> <p>(가) 수리를 위해 자동차정비업자에게 인도하여 수리가 완료될 때까지의 기간으로 하되, 30일을 한도로 함.</p> <p>(나) 「여객자동차운수사업법 시행규칙」에 의하여 개인택시운송사업 면허를 받은 자가 부상으로 자동차의 수리가 완료된 후에도 자동차를 운행할 수 없는 경우에는 사고일부터 30일을 초과하지 않는 범위에서 운행하지 못한 기간으로 함.</p> <p>(2) 수리 불가능한 경우 : 10일</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. 영업손실 | <p>가. 지급대상</p> <p>소득세법령에 정한 사업자의 사업장 또는 그 시설물을 파괴하여 휴업함으로써 상실된 이익</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 항 목              | 지 급 기 준                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. 영업손실          | <p>나. 인정기준액</p> <p>(1) 증명자료가 있는 경우<br/>소득을 인정할 수 있는 세법에 따른 관계증빙서에 의하여 산정한 금액</p> <p>(2) 증명자료가 없는 경우<br/>일용근로자 임금</p> <p>다. 인정기간</p> <p>(1) 원상복구에 소요되는 기간으로 함. 그러나 합의지연 또는 부당한 복구지연으로 연장되는 기간은 휴업기간에<br/>넣지 아니함.</p> <p>(2) 영업손실의 인정기간은 30일을 한도로 함.</p> |
| 6. 자동차사세<br>하락손해 | <p>가. 지급대상<br/>사고로 인한 자동차(출고 후 5년 이하인 자동차에 한함)의 수리비용이 사고 직전 자동차가액의 20%를 초과하는<br/>경우</p> <p>나. 인정기준액</p> <p>(1) 출고 후 1년 이하인 자동차<br/>: 수리비용의 20%</p> <p>(2) 출고 후 1년 초과 2년 이하인 자동차<br/>: 수리비용의 15%</p> <p>(3) 출고 후 2년 초과 5년 이하인 자동차<br/>: 수리비용의 10%</p>   |
| 7. 견인비용          | <p>가. 지급대상<br/>피해물이 자력 이동이 불가능하여 이를 정비 가능한 곳까지 운반할 필요가 있는 경우</p> <p>나. 인정기준액<br/>피해물을 고칠 수 있는 정비공장 등까지 운반하거나 그 곳까지 운반하기 위한 임시수리에 소요되는 비용 중 필<br/>요 타당한 비용</p>                                                                                          |



〈별표 3〉 과실상계 등

| 항 목              | 지 급 기 준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 과실상계          | <p>가. 과실상계의 방법</p> <p>(1) 이 기준의 「대인배상 I」, 「대인배상 II」, 「대물배상」에 의하여 산출한 금액에 대하여 피해자 측의 과실비율에 따라 상계하며, 「무보험자동차에 의한 상해」의 경우에는 피보험자의 과실비율에 따라 상계함.</p> <p>(2) 「대인배상 I」에서 사망보험금은 위 (1)에 의하여 상계한 후의 금액이 2,000만원에 미달하면 2,000만원을 보상하며, 부상보험금의 경우 위 (1)에 의하여 상계한 후의 금액이 치료관계비와 간병비의 합산액에 미달하면 「대인배상 I」 한도 내에서 치료관계비(입원환자 식대를 포함)와 간병비를 보상함.</p> <p>(3) 「대인배상 II」 또는 「무보험자동차에 의한 상해」에서 사망보험금, 부상보험금 및 후유장애보험금을 합산한 금액을 기준으로 위 (1)에 의하여 상계한 후의 금액이 치료관계비와 간병비의 합산액에 미달하면 치료관계비(입원환자 식대를 포함하며, 「대인배상 I」에서 지급될 수 있는 금액을 공제)와 간병비를 보상함.</p> <p>다만, 차량운전자<sup>(*)</sup>가 '자동차손해배상보장법 시행령' 〈별표1〉에서 정한 상해급별 구분 중 12급 내지 14급의 상해를 입은 경우 위 (1)에 의하여 상계하기 전의 치료관계비가 「대인배상 I」 한도를 초과할 경우 보험회사는 과실상계 없이 우선 보성한 후, 그 초과액에 대하여 피해자 측의 과실비율에 해당하는 금액을 청구할 수 있음.</p> <div style="background-color: #fff9e6; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> (*1) “차량운전자”에서 차량이라 함은 「자동차관리법」 제3조에 의한 자동차(이륜자동차 제외), 군수품관리법에 의한 차량, 건설기계관리법의 적용을 받는 건설기계를 말하며, 차량운전자에는 피해자 측 과실비율을 적용받는 자를 포함합니다.</p> </div> <p>나. 과실비율의 적용기준</p> <p>별도로 정한 자동차사고 과실비율의 인정기준을 참고하여 산정하고, 사고유형이 그 기준에 없거나 그 기준에 의한 과실비율의 적용이 곤란할 때에는 판결례를 참작하여 적용함. 그러나 소송이 제기되었을 경우에는 확정 판결에 의한 과실비율을 적용함.</p> |
| 2. 손익상계          | 보험사고로 인하여 다른 이익을 받을 경우 이를 상계하여 보험금을 지급함.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. 동승자에 대한<br>감액 | 피보험자동차에 동승한 자는 〈별표 4〉의 「동승자 유형별 감액비율표」에 따라 감액함.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. 기왕증           | <p>가. 기왕증<sup>(*)</sup>으로 인한 손해는 보상하지 아니함. 다만, 당해 자동차사고로 인하여 기왕증이 악화된 경우에는 기왕증이 손해에 관여한 정도(기왕증 관여도)를 반영하여 보상함.</p> <p>나. 기왕증은 해당과목 전문의가 판정한 비율에 따라 공제함. 다만, 그 판정에 다툼이 있을 경우 보험금 청구권자와 보험회사가 협의하여 정한 제3의 전문의료기관의 전문의에게 판정을 의뢰할 수 있음.</p> <div style="background-color: #fff9e6; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> (*1) ‘기왕증’이라 함은 당해 자동차사고가 있기 전에 이미 가지고 있던 증상으로 특이체질 및 병적 소인 등을 포함하는 것을 말합니다.</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

〈별표 4〉 동승자 유형별 감액비율표

1. 기준요소

| 동승의 유형 및 운행목적                                                      | 감액비율 <sup>(*)</sup> |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 동승자의 강요 및 무단 동승                                                    | 100%                |
| 음주운전, 무면허운전 <sup>(*)</sup> , 마약·약물운전 또는 사고발생 시의 조치의무 위반 운전자의 차량 동승 | 40%                 |
| 동승자의 요청 동승                                                         | 30%                 |
| 상호 의논합의 동승                                                         | 20%                 |
| 운전자의 권유 동승                                                         | 10%                 |
| 운전자의 강요 동승                                                         | 0%                  |



(\*)1) 다만, 피보험자와 동승자가 「여객자동차운수사업법」에 따른 토요일, 일요일 및 공휴일을 제외한 날의 출·퇴근 시간대(오전 7시부터 오전 9시까지 및 오후 6시부터 오후 8시까지를 말함)에 실제의 출·퇴근 용도로 자택과 직장 사이를 이동하면서 ‘승용차 함께 타기’를 실시한 경우에는 위 동승자 감액비율을 적용하지 않습니다.

(\*)2) 무면허운전은 동승자가 운전자의 무면허 사실을 알 수 있었던 사정이 명확한 경우에 한하여 감액 적용

2. 수정요소

| 수정요소                 | 수정비율       |
|----------------------|------------|
| 동승자의 동승과정에 과실이 있는 경우 | + 10 ~ 20% |

〈별표5〉 자기신체사고 지급기준

가. 상해구분 및 급별 보험가입금액표

| 상해등급 | 보험가입금액  |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|---------|
|      | 1500만원  | 2000만원  | 3000만원  | 5000만원  |
| 1급   | 1,500만원 | 2,000만원 | 3,000만원 | 5,000만원 |
| 2급   | 800만원   | 1,100만원 | 1,600만원 | 2,700만원 |
| 3급   | 750만원   | 1,000만원 | 1,500만원 | 2,500만원 |
| 4급   | 700만원   | 900만원   | 1,400만원 | 2,300만원 |
| 5급   | 500만원   | 700만원   | 1,000만원 | 1,700만원 |
| 6급   | 400만원   | 500만원   | 800만원   | 1,300만원 |
| 7급   | 250만원   | 330만원   | 500만원   | 800만원   |
| 8급   | 180만원   | 240만원   | 360만원   | 600만원   |
| 9급   | 140만원   | 190만원   | 280만원   | 500만원   |
| 10급  | 120만원   | 160만원   | 240만원   | 400만원   |
| 11급  | 120만원   | 130만원   | 200만원   | 300만원   |
| 12급  | 120만원   | 120만원   | 180만원   | 200만원   |
| 13급  | 80만원    | 90만원    | 130만원   | 150만원   |
| 14급  | 50만원    | 60만원    | 80만원    | 100만원   |

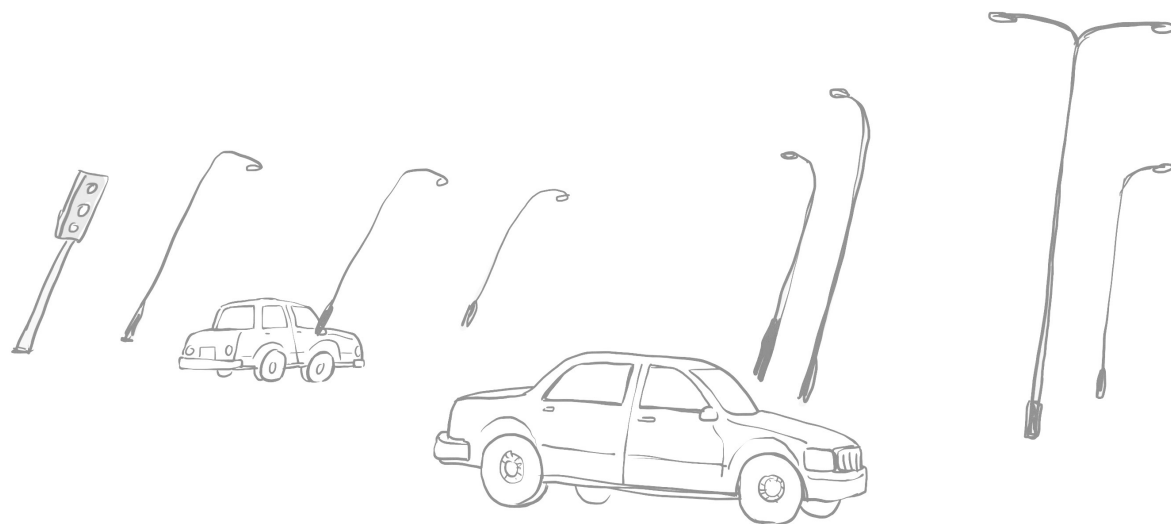
주) 상해등급은 자동차손해배상보장법 시행령 별표1에서 정한 상해구분에 의함

나. 후유장애구분 및 급별 보험가입금액표

| 장애<br>등급 | 보험가입금액  |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|---------|
|          | 1,500만원 | 3,000만원 | 5,000만원 | 1억원     |
| 1급       | 1,500만원 | 3,000만원 | 5,000만원 | 1억원     |
| 2급       | 1,350만원 | 2,700만원 | 4,500만원 | 9,000만원 |
| 3급       | 1,200만원 | 2,400만원 | 4,000만원 | 8,000만원 |
| 4급       | 1,050만원 | 2,100만원 | 3,500만원 | 7,000만원 |
| 5급       | 900만원   | 1,800만원 | 3,000만원 | 6,000만원 |
| 6급       | 750만원   | 1,500만원 | 2,500만원 | 5,000만원 |
| 7급       | 600만원   | 1,200만원 | 2,000만원 | 4,000만원 |
| 8급       | 450만원   | 900만원   | 1,500만원 | 3,000만원 |
| 9급       | 360만원   | 720만원   | 1,200만원 | 2,400만원 |
| 10급      | 270만원   | 540만원   | 900만원   | 1,800만원 |
| 11급      | 210만원   | 420만원   | 700만원   | 1,400만원 |
| 12급      | 150만원   | 300만원   | 500만원   | 1,000만원 |
| 13급      | 90만원    | 180만원   | 300만원   | 600만원   |
| 14급      | 60만원    | 120만원   | 200만원   | 400만원   |

주) 장애등급은 자동차손해배상보장법시행령 별표2에서 정한 후유장애구분에 의함

# 특별약관



|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>제1편 긴급출동 서비스</b>                              | <b>45</b> |
| 제1절 let:now긴급출동서비스 특별약관                          | 45        |
| 제1-1절 let:now긴급출동서비스 (진단서비스 제외) 특별약관             | 49        |
| 제1-2절 let:now긴급출동서비스 친환경자동차 특별약관                 | 49        |
| 제2절 let:now긴급출동서비스(중형화물·승합) 특별약관                 | 49        |
| 제2-1절 let:now긴급출동서비스(중형화물·승합) 긴급견인서비스 추가 I 특별약관  | 51        |
| 제2-2절 let:now긴급출동서비스(중형화물·승합) 긴급견인서비스 추가 II 특별약관 | 51        |
| <b>제2편 운전자의 범위 제한</b>                            | <b>52</b> |
| 제1절 기명피보험자 1인 한정운전 특별약관                          | 52        |
| 제2절 부부운전자 한정운전 특별약관                              | 52        |
| 제3절 임직원 운전자 한정운전 특별약관                            | 53        |
| 제3-1절 임직원 운전한정 대여사업자 추가특별약관                      | 54        |
| <b>제3편 운전자의 연령 제한</b>                            | <b>55</b> |
| 제1절 운전자연령 한정운전 특별약관                              | 55        |
| <b>제4편 사고처리 비용의 지원</b>                           | <b>56</b> |
| 제1절 신법률비용지원서비스 특별약관                              | 56        |
| <b>제5편 자기신체사고의 보상 확대</b>                         | <b>60</b> |
| 제1절 자동차상해 특별약관                                   | 60        |



|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>제6편 배상책임(대인배상 I-II, 대물배상)의 보상 확대</b> | <b>62</b> |
| 제1절 대물배상 확대 특별약관                        | 62        |
| <b>제7편 자기차량손해의 보상 확대</b>                | <b>63</b> |
| 제1절 차량단독사고 보장 특별약관                      | 63        |
| 제2절 기계장치에 관한 「자기차량손해」 특별약관              | 64        |
| 제3절 공작용자동차에 관한 「자기차량손해」 특별약관            | 64        |
| <b>제8편 보험료 납입방법</b>                     | <b>65</b> |
| 제1절 보험료 분할납입 특별약관                       | 65        |
| 제2절 신용카드이용 보험료납입 특별약관                   | 65        |
| 제3절 보험료 자동이체납입 및 자동갱신 특별약관              | 66        |
| 제5절 보험료 정산약정 특별약관                       | 68        |
| <b>제9편 기타</b>                           | <b>69</b> |
| 제1절 의무보험 일시담보 특별약관                      | 69        |
| 제2절 주차위반 피경인차량에 관한 대물배상책임담보 특별약관        | 69        |
| 제3절 알뜰수리 특별약관                           | 70        |
| 제4절 지정대리청구에 관한 특별약관                     | 72        |
| 제5절 자기차량손해 침수해 한정 보상 특별약관               | 72        |
| 제6절 장애인 전용보험 전환 특별약관                    | 73        |
| 제7절 물류업 전용 시간제보험 특별약관                   | 75        |
| 제8절 물류업 전용 주행거리 연동형 특별약관                | 76        |
| 제8-1절 물류업 전용 주행거리 연동형 보험료 납입방법 추가 특별약관  | 78        |
| 제9절 품질인증부품 사용 특별약관                      | 79        |



# 제1편 긴급출동 서비스

## 제1절 let:now긴급출동서비스 특별약관

### 제1조(가입대상)

이 특별약관은 피보험자동차가 사업용 승용(개인택시·승용대여차 및 다인승대여차) 및 1.4톤이하 화물자동차인 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

### 제2조(서비스 내용)

보험회사는 피보험자가 피보험자동차를 소유, 사용, 관리하는 동안에 긴급출동서비스를 필요로 하여 보험회사에 요청할 때에는 이 특별약관에 의하여 해당하는 서비스(이하 "let:now긴급출동서비스"라 합니다)를 제공합니다.

### 제3조(let:now긴급출동서비스의 종류 및 내용)

① 보험계약자는 let:now긴급출동서비스를 '실속형', '기본형', '안심형', '고급형' 중 하나의 유형을 선택하여 가입할 수 있으며, 각 유형마다 제공되는 서비스의 내용은 다음과 같습니다.

| 서비스종류      | 서비스내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |      |     |     |      |      |      |      |      |           |      |        |                      |           |            |                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|-----------|------|--------|----------------------|-----------|------------|----------------------|
| 1. 긴급견인    | <p>가. 피보험자동차를 소유, 사용, 관리하던 중 사고 또는 고장으로 인하여 피보험자동차가 자력으로 운행할 수 없어 수리를 위해 긴급견인을 필요로 할 경우에 1일당 1회의 한하여 아래 별표의 한도로 가까운 정비업소까지 견인하여 드립니다.</p> <p><b>[별표] let:now긴급출동서비스 가입유형별 견인거리 한도</b></p> <table><tr><th>실속형</th><th>기본형</th><th>안심형</th><th>고급형</th></tr><tr><td>10km</td><td>30km</td><td>50km</td><td>60km</td></tr></table> <p>나. 위의 '가'의 긴급견인시 견인한도를 초과하는 거리에 대해 발생된 비용은 피보험자의 부담으로 합니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 실속형       | 기본형  | 안심형 | 고급형 | 10km | 30km | 50km | 60km |      |           |      |        |                      |           |            |                      |
| 실속형        | 기본형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 안심형       | 고급형  |     |     |      |      |      |      |      |           |      |        |                      |           |            |                      |
| 10km       | 30km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50km      | 60km |     |     |      |      |      |      |      |           |      |        |                      |           |            |                      |
| 2. 비상급유    | <p>가. 피보험자동차를 소유, 사용, 관리하던 중 연료가 소진되어 피보험자동차의 운행이 정지된 경우 긴급운행용으로 let:now긴급출동서비스 가입유형에 따라 아래 별표의 한도 내의 연료를 주유하여 드립니다.</p> <p><b>[별표] let:now긴급출동서비스 가입유형별 비상급유 제공연료한도</b></p> <table><tr><th>실속형</th><th>기본형</th><th>안심형</th><th>고급형</th></tr><tr><td>3ℓ</td><td>5ℓ</td><td>5ℓ</td><td>5ℓ</td></tr></table> <p>나. 위의 '가'의 비상급유시 필요한 연료비는 보험기간 및 비상급유 서비스 이용횟수에 따라 아래 표와 같이 보험회사에서 부담하며, 이를 초과하여 이용하는 경우 연료비는 피보험자가 부담합니다.</p> <p><b>[표] 보험회사측에서 연료비를 부담하는 비상급유 서비스 이용횟수</b></p> <table><tr><th>보험기간</th><th>비상급유 이용횟수</th><th>제공한도</th></tr><tr><td>11개월미만</td><td>보험기간내 최초<br/>1회 이용시까지</td><td rowspan="2">1일당 1회 한도</td></tr><tr><td>11개월이상 ~1년</td><td>보험기간내 최초<br/>2회 이용시까지</td></tr></table> <p>다. 위의 '가' 또는 '나'에도 불구하고 LPG를 연료로 사용하는 차량인 경우에는 비상급유서비스를 제공하지 않습니다.</p> <p><b>[소비자 서비스 활용 TIP]</b><br/>LPG연료를 사용하는 차량인 경우 비상급유서비스 이용은 불가능하지만 위의 '1. 긴급견인' 서비스를 활용하여 충전이 가능한 가장 가까운 곳으로 견인을 요청할 수도 있습니다.</p> | 실속형       | 기본형  | 안심형 | 고급형 | 3ℓ   | 5ℓ   | 5ℓ   | 5ℓ   | 보험기간 | 비상급유 이용횟수 | 제공한도 | 11개월미만 | 보험기간내 최초<br>1회 이용시까지 | 1일당 1회 한도 | 11개월이상 ~1년 | 보험기간내 최초<br>2회 이용시까지 |
| 실속형        | 기본형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 안심형       | 고급형  |     |     |      |      |      |      |      |           |      |        |                      |           |            |                      |
| 3ℓ         | 5ℓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5ℓ        | 5ℓ   |     |     |      |      |      |      |      |           |      |        |                      |           |            |                      |
| 보험기간       | 비상급유 이용횟수                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 제공한도      |      |     |     |      |      |      |      |      |           |      |        |                      |           |            |                      |
| 11개월미만     | 보험기간내 최초<br>1회 이용시까지                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1일당 1회 한도 |      |     |     |      |      |      |      |      |           |      |        |                      |           |            |                      |
| 11개월이상 ~1년 | 보험기간내 최초<br>2회 이용시까지                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |      |     |     |      |      |      |      |      |           |      |        |                      |           |            |                      |
| 3. 배터리충전   | <p>가. 피보험자동차를 소유, 사용, 관리하던 중 배터리의 방전으로 시동이 불가능한 경우에 긴급출동하여 차량의 운행이 가능하도록 조치하여 드립니다. 단, 배터리 교환시는 실비를 받고 교환해 드립니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |      |     |     |      |      |      |      |      |           |      |        |                      |           |            |                      |
| 4. 타이어교체   | <p>가. 피보험자동차가 타이어의 펑크로 운행을 할 수 없는 경우로서 예비타이어가 있는 경우에 한하여 고장난 타이어를 예비타이어로 교체하여 드립니다. 또한 2개 이상의 타이어가 펑크 나거나 현장조치만으로는 운행이 어려운 경우 가까운 정비업소로 견인서비스를 제공합니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |      |     |     |      |      |      |      |      |           |      |        |                      |           |            |                      |



| 서비스종류           | 서비스내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. 타이어수선        | <p>가. 피보험자동차의 타이어트레드부분(접지면)에 생긴 펑크로 인해 운행이 불가능한 경우 1일 1회 1개 펑크 부위에 한하여 수리하여 드립니다. 1개의 펑크 부위를 초과하여 수리하는 경우 발생하는 비용은 피보험자의 부담으로 합니다.</p> <p>나. 위의 '가'에도 불구하고 아래와 같이 펑크 수리가 어려운 경우에는 이 서비스를 제공하지 않으며, '1.긴급견인' 또는 '4.타이어교체' 서비스를 제공하여 드립니다.</p> <p>i) 피보험자동차의 구조변경 또는 적재물로 인하여 펑크수리가 제한되는 경우</p> <p>ii) 자연마모로 인한 펑크, 타이어의 측면에 구멍이 뚫린 경우 또는 타이어가 찢어진 경우</p> <p>iii) 야간, 기상상황 등으로 인해 펑크위치를 확인하기 어렵거나 펑크부위가 얼었을 경우</p> <p>iv) 런플랫(Run-flat)형, 튜브형 타이어 등과 같이 펑크 수리 시 특수장비가 필요한 경우</p> <p>v) 그 밖의 현장에서 타이어펑크 수리가 곤란한 경우</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6. 잠금장치해제       | <p>가. 피보험자동차를 소유, 사용, 관리하던 중 차량의 Key를 분실하거나 자동차 실내에 두고 차문을 잠근 경우 잠금장치를 해제하여 드립니다(트렁크 잠금장치 해제는 제외). 다만, 잠금장치의 해제를 위하여 부득이 파손된 부분의 원상복구를 위해 소요되는 비용은 보상하지 않습니다.</p> <p>나. 위의 '가'에도 불구하고 외산차나 최근 출시된 국산 차량인 경우에는 특수 잠금장치(스마트키, 이모빌라이저)가 장착되어 있거나 사이드 에어백의 장착 등으로 잠금장치해제가 불가능할 경우 서비스를 제공하지 않습니다. 다만, 피보험자는 보험회사에 잠금장치해제</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. 잠금장치해제       | <p>전문업체 연결을 요청할 수 있으며, 이 때 보험회사는 "위 '가.'의 방법으로 잠금장치해제 서비스를 제공하는데 소요되는 비용"만을 제공하여 드립니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7. 긴급구난         | <p>가. 피보험자동차를 소유, 사용, 관리하던 중 도로를 이탈하거나 사고 등으로 인한 장애물로 인하여 피보험자동차가 자력으로 운행하지 못하여 구난을 필요로 하는 경우에는 긴급 구난하여 드립니다.</p> <p>나. 다음과 같은 특수한 구난을 한 경우에는 추가비용 발생부분을 피보험자에게 설명한 후 피보험자가 작업 동의를 한 경우에 서비스를 제공하며, 추가비용은 실비를 피보험자가 부담하여야 합니다.</p> <p>i) 구난작업 시작으로부터 견인고리 연결시 까지의 소요시간이 60분을 초과한 경우</p> <p>ii) 2.5을 초과하는 구난형 특수자동차로 구난한 경우</p> <p>iii) 기타 별도의 구난장비(크레인 등) 또는 구난차량(4륜구동차량 등)으로 구난한 경우</p> <p>iv) 2대 이상의 구난차량을 사용하여 구난한 경우</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8. 기타 차량주행불능 관련 | <p>피보험자동차를 소유, 사용, 관리하던 중 상기 '1.긴급견인' 부터 '7.긴급구난' 외의 차량의 고장 또는 이상에 의한 시동불량 및 정상적인 운행이 어려운 경우 운전자의 안전과 운행을 위한 차량 주행 불능 관련 서비스를 제공합니다. 단, 현장조치가 가능한 경우에 한하여 서비스를 제공하며, 현장조치가 어려운 경우 상기 '1. 긴급견인' 서비스로 대체하여 적용할 수 있습니다. 또한 다음 '가'부터 '아'에서 규정하는 항목 이외의 소요되는 교환 부품, 용품, 기타 물품에 대한 비용은 피보험자에게 실비를 받고 제공합니다.</p> <p>가. 브레이크·엔진·파워오일보충서비스</p> <p>피보험자동차를 소유, 사용, 관리하던 중 브레이크오일, 엔진오일, 파워오일의 부족으로 피보험자동차를 운행 할 수 없는 경우에는 오일부족분을 보충하여 드립니다. 단, 브레이크오일은 1ℓ 이내, 엔진오일은 2ℓ 이내, 파워오일은 1ℓ 이내로 합니다.</p> <p>나. 라지에이터캡(냉각수 주입구 마개) 교환서비스</p> <p>피보험자동차를 소유, 사용, 관리하던 중 라지에이터캡의 불량 및 파손으로 엔진과열시 긴급출동하여 라지에이터캡을 교환하여 드립니다.</p> <p>다. 브레이크등·전조등 교환서비스</p> <p>피보험자동차를 소유, 사용, 관리하던 중 브레이크등, 전조등 등의 고장으로 피보험자동차를 운행할 수 없는 경우에는 해당하는 등을 교환하여 드립니다. 단, 일반등 교환만 가능하며 특수램프의 교환 서비스는 제공하지 않습니다. 전구부품의 비용은 피보험자의 부담으로 합니다.</p> <p>라. 윈도우브러쉬 교환서비스</p> <p>우천시 또는 눈이 오는 때에 한하여 피보험자동차의 윈도우브러쉬 고장으로 주행이 불가능한 경우에는 윈도우브러쉬를 교환하여 드립니다. 단, 교환서비스만 해드리며 고가의 특수 윈도우브러쉬 부품 실비는 피보험자가 부담하여야 합니다.</p> <p>마. 휴즈교환서비스</p> <p>피보험자동차를 소유, 사용, 관리하던 중 휴즈단락으로 피보험자동차를 운행할 수 없는 경우에는 휴즈를 교환하여 드립니다. 단, 메인휴즈 부품 실비는 피보험자가 부담하여야 합니다.</p> |

| 서비스종류           | 서비스내용                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. 기타 차량주행불능 관련 | 바. 부동액(냉각수) 보충서비스<br>피보험자동차의 부동액(냉각수) 부족으로 피보험자동차를 운행할 수 없는 경우에는 1ℓ 한도 내에서 부족분을 보충하여 드립니다.                                                      |
|                 | 사. 오버히트(엔진과열)응급조치 서비스<br>피보험자동차의 운행 중 오버히트(엔진과열)로 피보험자동차를 운행할 수 없는 경우에는 응급조치하여 드립니다.                                                            |
|                 | 아. 피보험자동차를 소유, 사용, 관리하던 중 요소수가 소진되어 피보험자동차의 운행이 정지된 경우 긴급운행용으로 10ℓ 한도로 요소수를 제공하여 드립니다. (1일당 1회 한도) 단, 요소수 제공시 필요한 요소수 비용은 피보험자의 부담으로 합니다.       |
|                 | <b>[소비자 서비스 활용 TIP]</b><br>요소수는 환경오염방지의 목적으로 디젤엔진 차량 등에 배기가스 배출 절감에 사용되는 용액입니다. 피보험자동차가 요소수를 사용하는 차량인지 여부는 피보험자동차의 제조사 또는 구입처에 문의하여 확인할 수 있습니다. |

## ② 차량관리 대행 서비스

| 서비스종류         | 서비스내용                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 등록대행       | 피보험자가 피보험자동차의 신규, 이동, 이전, 말소등록의 대행을 요청하는 경우에는 등록을 대행하여 드립니다. 단, 등록에 필요한 수수료 및 제세공과금, 비용 등은 실비로 피보험자가 부담하여야 합니다. |
| 2. 검사대행       | 피보험자가 피보험자동차의 정기검사를 받아야 하는 경우 피보험자의 요청에 의해 검사대행을 전문업체에 예약하여 드립니다.                                               |
| 3. 폐차대행       | 피보험자가 피보험자동차의 폐차대행을 요청하는 경우에는 무상으로 피보험자동차를 폐차장까지 견인하여 폐차한 후 폐차증명서를 발급하여 드립니다.                                   |
| 4. 차량실내 세차 예약 | 피보험자가 피보험자동차에 대한 실내세차를 요청하는 경우에는 실내세차 전문 업체로 안내하여 드립니다.                                                         |
| 5. 차량정비 예약    | 피보험자가 피보험자동차의 정비를 받아야 하는 경우 차량정비를 전문업체로 안내하여 드립니다.                                                              |

## ③ 차량진단서비스 등

| 서비스종류        | 서비스내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 차량진단 서비스  | 피보험자동차의 차량진단을 보험회사가 지정하는 정비업체에 의뢰하는 경우에는 무상으로 30가지 주요항목을 점검하고 그 결과를 차량진단 내역서로 제공하여 드립니다. (단, 보험기간중 1회에 한함)                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | <b> 용어풀이</b><br>이 특별약관에서 30가지 주요항목이라 함은 엔진오일, 미션오일, 브레이크 액, 파워오일, 클러치, 클러치실린더, 부동액(냉각수), 라지에타호스, 팬벨트, 타이밍벨트, 배터리, 알터네이터충전, 스타트모터, 브레이크패드, 브레이크라이닝, 주차브레이크, 에어컨(히타), 점화플러그, 플러그배선, 경음기, 와이퍼브레이드, 와셔액, 헤드램프(안개등), 실내등, 브레이크등, 타이어공기압, 타이어마모, 소음기, 배기파이프, 예비타이어를 말합니다. |
| 2. 정비이력관리서비스 | 보험회사가 지정한 정비업체에서 정비하는 경우에 한하여 수리내역, 소모품 교환주기, 차량사항 등의 기록을 Web사이트상으로 조회할 수 있는 정비이력조회서비스를 제공하여 드립니다.<br>(보험기간내 서비스 이용횟수 제한 없음)                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. 수리차량운반서비스 | 고장으로 인해 피보험자동차를 보험회사가 지정하는 정비업체에서 수리할 경우 피보험자가 지정하는 장소까지 5km한도로 운반하여 드립니다. 수리차량운반서비스는 보험기간 중 1회에 한하며, 소모품 교환 등 단순 수리의 경우는 제외됩니다. (단, 운반거리가 5km를 초과하는 경우 1km당 2,300원의 초과비용은 피보험자가 부담합니다.)                                                                                                                                                               |

④ 위의 '①'에서 규정한 서비스를 제공하기 위하여 긴급출동하였으나 현장조치만으로 피보험자동차가 자력 운행하기 어려워 긴급 견인할 경우에는 위의 '①. 1. 긴급견인'과 같은 기준으로 서비스를 제공하여 드립니다. 단, 구난서비스의 경우 구난상황이 해제되지 않을 경우 긴급견인서비스는 제공되지 않습니다.

⑤ 피보험자의 책임없는 사유로 let:now긴급출동서비스를 제공받지 못하여 피보험자가 개인적으로 부담한 금액이 있는 경우에는 보험회사  
 사가 통상적으로 부담하는 해당 let:now긴급출동서비스의 비용 상당액을 한도로 피보험자가 부담한 금액을 지급합니다. 이러한 경우  
 피보험자는 이용상당금액에 해당하는 영수증을 보험회사에 제시해야 합니다.

**제4조(보상하지 않는 손해)**

- 가. 서비스의 요청지가 지리적 여건에 따라 서비스 제공이 어려운 도서지역(제주도 및 연륙교로 연결된 도서지역 제외)이거나 통신 교환이  
 원활하지 못한 지역, 또는 물리적으로 차량진입이 불가능한 지역인 경우에 let:now긴급출동서비스를 제공하지 아니합니다.
- 나. ‘긴급견인’ , ‘타이어교체’ , ‘긴급구난’의 경우 차량의 구조상 (수조차량, 냉동차량 및 개조차량 등) 또는 차량의 적재물(화약류, 유류,  
 방사선, 고압가스 등 위험물 적재차량과 적재물 및 적재정량 초과 차량)로 인하여 서비스 제공이 어렵다고 판단되는 경우에는 서비  
 스를 제공하지 아니할 수 있습니다.
- 다. let:now긴급출동서비스의 지연 또는 미제공으로 인하여 발생한 간접손해는 보상하지 아니합니다.
- 라. 서비스 제공시 피보험자자동차의 파손가능성이 있을 경우 이를 피보험자에게 안내하고 서비스를 제공하지 아니할 수 있습니다. 다만,  
 피보험자가 파손가능성에 동의 후 서비스의 제공을 요청하는 경우에는 서비스를 제공합니다. 이 때 부득이 발생하는 차량의 파손에  
 대한 원상복구 비용은 보상하지 아니합니다.
- 마. 부득이 발생하는 적재물의 손상, 멸실 등의 손해는 보상하지 아니합니다.

**제5조(피보험자)**

이 특별약관에 있어 피보험자란 보험증권에 기재된 운전할 수 있는 범위의 자를 말합니다.

**제6조(중복청구 제한)**

동일한 건으로 이 보험계약의 보통약관 또는 다른 보험계약에 의해 서비스를 받은 경우에 이 특별약관에 의한 비용은 지급하지 아니합  
 니다.

**제7조(특약보험료의 환급)**

보험계약자 또는 피보험자의 책임있는 사유로 보험계약을 해지한 때에는 보험회사가 제공할 let:now긴급출동서비스가 생기지 아니한  
 경우에 한하여 이미 받은 보험료에서 경과한 기간에 대하여 단기요율로 계산한 특약보험료를 공제한 나머지를 돌려드립니다.

**제8조(서비스 제공횟수의 한도)**

① 위의 ‘제3조(let:now긴급출동서비스의 종류 및 내용)’의 ①~②’에 대하여 피보험자가 이 특별약관의 가입유형 및 보험기간에 따라 이  
 용할 수 있는 서비스의 총 횟수한도는 아래의 표와 같으며, 서비스 접수 후 서비스 차량의 출동이 이루어지면 서비스 이용여부에 관계  
 없이 이용횟수 1건을 차감합니다. 총 제공가능한 서비스 제공횟수의 한도를 초과하여 요청하는 서비스에 대하여는 보험회사는 더 이  
 상 서비스를 제공하지 않습니다.

| 보험기간             | 서비스 제공 횟수 한도 |     |     |
|------------------|--------------|-----|-----|
|                  | 실속형 또는 기본형   | 안심형 | 고급형 |
| 6개월 미만           | 3회           | 3회  | 3회  |
| 6개월 이상 ~ 11개월 미만 | 4회           | 4회  | 4회  |
| 11개월 이상 ~ 1년 미만  | 5회           | 6회  | 12회 |
| 1년               | 5회           | 6회  | 12회 |

- ② 위의 ‘제3조(let:now긴급출동서비스의 종류 및 내용)’의 ①’에 사유에 의해 출동하였으나 주행불능의 원인이 피보험자가 통지한 서비  
 스요인이 아닌 다른 요인에 의한 것으로 판명되어 추가로 긴급출동서비스 차량을 이용한 경우 서비스 이용횟수를 2회로 산정하여  
 차감합니다.
- ③ 위의 ‘제3조(let:now긴급출동서비스의 종류 및 내용)’의 ③’에 대하여 피보험자가 이용할 수 있는 서비스 횟수한도는 해당되는 각 서비스  
 의 항목에 기재된 제공한도에 따릅니다.

**제9조(준용규정)**

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

## 제1-1절 let:now긴급출동서비스 (진단서비스 제외) 특별약관

### 제1조(가입대상)

이 특별약관은 'let:now긴급출동서비스 특별약관'의 유형을 '실속형'으로 가입한 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

### 제2조(보상하지 않는 손해)

보험회사는 이 특별약관을 가입한 계약에 대하여는 'let:now긴급출동서비스 특별약관'의 '제3조(let:now긴급출동서비스의 종류 및 내용)'의 제③항의 서비스를 제공하지 않습니다.

### 제3조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 아니한 사항은 'let:now긴급출동서비스 특별약관' 및 보통약관에 따릅니다.

## 제1-2절 let:now긴급출동서비스 친환경자동차 특별약관

### 제1조(가입대상)

이 특별약관은 피보험자동차가 자가용승용차 또는 16인승 이하 승합자동차 또는 1.4톤 이하의 화물자동차(경화물 포함) 중 수소·전기자동차인 경우 자동으로 적용됩니다.

다.

#### 용어풀이

이 특별약관에서 '수소·전기자동차'라 함은 전기에너지를 동력원으로 사용하는 자동차로서 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급촉진에 관한 법률」 제 2조 3호에 따른 '전기자동차' 또는 제 6호에 따른 '수소전기자동차'를 말합니다.

### 제2조(서비스 내용 및 제공횟수의 한도)

보험회사는 피보험자가 피보험자동차를 소유, 사용, 관리하는 동안에 let:now긴급출동서비스를 필요로 하여 회사에 요청할 때에는 이 특별약관에 의하여 'let:now긴급출동서비스 특별약관'의 '안심형'에 해당하는 서비스를 제공하며, 해당 서비스 제공횟수의 한도를 적용합니다. 단, 긴급견인을 필요로 할 경우 1일당 1회에 한하여 긴급견인서비스 100km를 한도로 견인하여 드리며, 견인한도를 초과하는 거리에 대해 발생한 비용은 피보험자의 부담으로 합니다.

### 제3조(보상하지 않는 손해)

보험회사는 이 특별약관을 가입한 계약에 대하여는 'let:now긴급출동서비스 특별약관'의 '제3조(let:now긴급출동서비스의 종류 및 내용)'의 '제①항 2.비상급유 및 3.배터리충전'과 '제③항 차량진단서비스 등'의 '3.수리차량운반서비스'를 제공하지 않습니다.

#### [소비자 서비스 활용 TIP]

배터리충전서비스 이용은 불가능하지만 '제2조(서비스 내용)'에서 제공하는 긴급견인서비스를 활용하여 충전이 가능한 가장 가까운 곳으로 견인을 요청할 수도 있습니다.

### 제4조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 아니한 사항은 'let:now긴급출동서비스 특별약관' 및 보통약관에 따릅니다.

## 제2절 let:now긴급출동서비스(중형화물·승합) 특별약관

### 제1조(적용대상)

이 특별약관은 피보험자동차가 17인승이상~25인승이하 승합차 또는 1.4톤초과~5톤이하 화물자동차, 5톤이하 특정용도자동차 또는 5톤이하 특수작업용 차량인 경우에 한하여 가입할 수 있습니다. 단, 특정용도자동차와 특수작업용 차량은 보험회사가 가입대상여부를 사전에 확인하여 인정한 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

### 제2조(회사의 서비스 내용)

보험회사(이하 "회사"라 합니다)는 피보험자가 피보험자동차를 소유, 사용, 관리하는 동안에 let:now긴급출동서비스를 필요로 하여 회사

에 요청할 때에는 이 특별약관에 의하여 해당하는 서비스(이하 “let:now긴급출동서비스”라 합니다)를 제공합니다.

### 제3조(let:now긴급출동서비스의 종류 및 내용)

#### ① 긴급출동서비스

##### 1. 비상급유서비스

피보험자동차를 소유, 사용, 관리하던 중 연료가 소진되어 피보험자동차의 운행이 정지된 경우 1일당 1회에 한하여 긴급운행용으로 5ℓ 이내의 연료를 주유하여 드립니다. (단, 보험기간 중 1회에 한함) 단, 비상급유는 휘발유 또는 경유에 한하며 LPG 차량인 경우에는 서비스를 제공하지 않습니다.

##### 2. 배터리충전서비스

피보험자동차를 소유, 사용, 관리하던 중 배터리의 방전으로 시동이 불가능한 경우에 긴급출동하여 차량의 운행이 가능하도록 조치하여 드립니다. 단, 배터리 교환시는 실비를 받고 교환해 드리며, 피보험자동차가 하이브리드자동차 또는 전기자동차이거나, 배터리가 매립형 배터리인 경우 서비스를 제공하지 않습니다.

#### ② 잠금장치해제서비스

1. 피보험자동차를 소유, 사용, 관리하던 중 차량의 Key를 분실하거나 자동차 실내에 두고 차문을 잠근 경우 잠금장치를 해제하여 드립니다(트렁크 잠금장치 해제는 제외). 다만, 잠금장치의 해제를 위하여 부득이 파손된 부분의 원상복구를 위해 소요되는 비용은 보상하지 않습니다.

2. 외산차나 최근 출시된 국산 차량인 경우에는 특수 잠금장치(스마트키, 이모빌라이저)가 장착되어 있거나 사이드 에어백의 장착, 또는 차량의 구조(예시-버스차량) 또는 구조변경 등으로 잠금장치해제가 불가능할 경우 서비스를 제공하지 않습니다. 다만, 피보험자는 회사에 잠금장치해제 전문업체 연결을 요청할 수 있으며, 이 때 회사는 “위 ‘1.’의 방법으로 잠금장치해제 서비스를 제공하는데 소요되는 비용”만을 제공하여 드립니다.

③ 피보험자의 책임없는 사유로 let:now긴급출동서비스를 제공받지 못하여 피보험자가 개인적으로 부담한 금액이 있는 경우에는 회사가 통상적으로 부담하는 해당 let:now긴급출동서비스의 비용 상당액을 한도로 피보험자가 부담한 금액을 지급합니다. 이러한 경우 피보험자는 이용상당금액에 해당하는 영수증을 회사에 제시해야 합니다.

### 제4조(보상하지 않는 손해)

가. 서비스의 요청지가 지리적 여건에 따라 서비스 제공이 어려운 도서지역(제주도 및 연륙교로 연결된 도서지역 제외)이거나 통신교환이 원활하지 못한 지역, 또는 물리적으로 차량진입이 불가능한 지역인 경우에 let:now긴급출동서비스를 제공하지 않습니다.

나. let:now긴급출동서비스의 지연 또는 미제공으로 인하여 발생한 간접손해는 보상하지 않습니다.

다. 서비스 제공시 피보험자동차의 파손가능성이 있을 경우 이를 피보험자에게 안내하고 서비스를 제공하지 아니할 수 있습니다. 다만, 피보험자가 파손가능성에 동의 후 서비스의 제공을 요청하는 경우에는 서비스를 제공합니다. 이 때 부득이 발생하는 차량의 파손에 대한 원상복구 비용은 보상하지 않습니다.

라. 부득이 발생하는 적재물의 손상, 멸실 등의 손해는 보상하지 않습니다.

### 제5조(피보험자)

이 특별약관에 있어 피보험자란 보험증권에 기재된 운전할 수 있는 범위의 자를 말합니다.

### 제6조(중복청구 제한)

동일한 건으로 이 보험계약의 보통약관 또는 다른 보험계약에 의해 서비스를 받은 경우에 이 특별약관에 의한 비용은 지급하지 않습니다.

### 제7조(특약보험료의 환급)

보험계약자 또는 피보험자의 책임있는 사유로 보험계약을 해지한 때에는 회사가 제공할 let:now긴급출동서비스가 생기지 아니한 경우에 한하여 이미 받은 보험료에서 경과한 기간에 대하여 단기요율로 계산한 특약보험료를 공제한 나머지를 돌려드립니다.

### 제8조(특별약관의 자동종료)

피보험자가 이 특별약관을 가입한 후 let:now긴급출동서비스를 2회 (단, 보험기간 1년미만인 경우에는 1회) 이용한 경우 이 특별약관은 자동으로 종료됩니다.

## 제2-1절 let:now긴급출동서비스(중형화물·승합) 긴급견인서비스 추가 I 특별약관

## 제1조(적용대상)

이 추가특별약관은 피보험자동차의 길이, 너비, 높이, 중량을 기준으로 회사가 인정한 다음의 자동차인 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

1. 적재정량 1.4톤초과 2.5톤이하 화물자동차
2. 적재정량 1.4톤이하 특정용도자동차 또는 특수작업용 차량
3. 구조변경에 의한 자가용승용차 또는 전장 6m미만 16인승이하 승합자동차 및 1.4톤이하 화물자동차

## 제2조(서비스 종류 및 내용)

보험회사는 이 추가특별약관에 가입한 계약에 대하여 'let:now긴급출동서비스(중형화물·승합) 특별약관'의 '제3조(let:now긴급출동서비스의 종류 및 내용)'의 '제①항 긴급출동서비스'의 '1.비상급유서비스 및 2.배터리충전서비스'와 '제②항 잠금장치해제서비스'를 제공하며, 추가로 긴급견인을 필요로 할 경우 1일당 1회에 한하여 긴급견인서비스 10km를 한도로 견인하여 드리며, 견인한도를 초과하는 거리에 대해 발생한 비용은 피보험자의 부담으로 합니다.

## 제3조(특별약관의 자동종료)

피보험자가 이 추가특별약관을 가입한 후 let:now긴급출동서비스를 6회 (단, 보험기간 1년미만인 경우에는 1회) 이용한 경우 이 추가특별약관은 자동으로 종료됩니다.

## 제4조(준용규정)

이 추가특별약관에서 정하지 아니한 사항은 'let:now긴급출동서비스(중형화물·승합) 특별약관' 및 보통약관에 따릅니다.

## 제2-2절 let:now긴급출동서비스(중형화물·승합) 긴급견인서비스 추가II 특별약관

## 제1조(적용대상)

이 추가특별약관은 피보험자동차의 길이, 너비, 높이, 중량을 기준으로 회사가 인정한 다음의 자동차인 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

1. 적재정량 2.5톤초과 5톤이하 화물자동차
2. 법정 승차정원 17인승이상 25인승이하 승합자동차
3. 구조변경에 의한 전장 6m이상 16인승이하 승합자동차 또는 2.5톤이하 화물자동차

## 제2조(서비스 종류 및 내용)

보험회사는 이 추가특별약관에 가입한 계약에 대하여 'let:now긴급출동서비스(중형화물·승합) 특별약관'의 '제3조(let:now긴급출동서비스의 종류 및 내용)'의 '제①항 긴급출동서비스'의 '1.비상급유서비스 및 2.배터리충전서비스'와 '제②항 잠금장치해제서비스'를 제공하며, 추가로 긴급견인을 필요로 할 경우 1일당 1회에 한하여 긴급견인서비스 10km를 한도로 견인하여 드리며, 견인한도를 초과하는 거리에 대해 발생한 비용은 피보험자의 부담으로 합니다.

## 제3조(특별약관의 자동종료)

피보험자가 이 추가특별약관을 가입한 후 let:now긴급출동서비스를 6회 (단, 보험기간 1년미만인 경우에는 1회) 이용한 경우 이 추가특별약관은 자동으로 종료됩니다.

## 제4조(준용규정)

이 추가특별약관에서 정하지 아니한 사항은 'let:now긴급출동서비스(중형화물·승합) 특별약관' 및 보통약관에 따릅니다.



## 제2편 운전자의 범위 제한

### 제1절 기명피보험자 1인 한정운전 특별약관

#### 제1조(보상내용)

보험회사(이하 “회사”라 합니다)는 개인택시 및 개인소유 2종·3종·4종화물자동차로서 소유자를 보험증권 기재의 피보험자(이하 “기명피보험자”라 합니다)로 하고, 보험증권 기재의 자동차(이하 “피보험자동차”라 합니다)를 운전할 자를 기명피보험자 1인에 한정하는 경우에는 이 특별약관이 정한 바에 따라 보상합니다. 다만, 개인택시의 경우 관계 법령에 따라 신고를 한 대리운전자는 이 특별약관의 기명피보험자로 봅니다.

#### 제2조(보상하지 아니하는 손해)

회사는 이 특별약관에 의하여 기명피보험자 이외의 자가 피보험자동차를 운전하던 중에 발생한 사고에 대하여는 보험금을 지급하지 않습니다. 그러나, 다음중 어느 하나에 해당하는 손해에 대하여는 보험금을 지급합니다.

1. 피보험자동차를 도난당하였을 경우 그 도난당하였을 때부터 발견될 때까지의 사이에 발생한 피보험자동차의 사고로 인한 손해 중에서 보통약관 ‘대인배상Ⅱ, 대물배상, 자기신체사고’, ‘자기차량손해’ 및 특별약관 ‘자동차상해, 차량단독사고 보장’에서 보상하는 손해
2. 관련법규에 의해 사업자등록을 한 자동차 취급업자가 업무상 위탁받은 피보험자동차를 사용하거나 관리하던중 발생한 피보험자동차의 사고로 인한 손해 중에서 보통약관 ‘대인배상Ⅱ, 대물배상’에서 보상하는 손해. 다만, 자동차 취급업자가 가입한 보험계약에서 보험금이 지급될 수 있는 경우에는 그 보험금을 초과하는 손해를 보상하고, 대물배상의 경우 ‘자동차손해배상보장법’ 제5조, 같은 법 시행령 제3조에서 정하는 금액을 한도로 합니다.

#### 제3조(피보험자동차의 양도)

이 특별약관에 따라 체결된 보험계약의 경우, 보통약관 제48조(피보험자동차의 양도)의 규정에 불구하고, 이 보험계약으로 인하여 생긴 보험계약자 및 피보험자의 권리와 의무는 양수인에게 승계되지 않습니다.

#### 제4조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관의 규정에 따릅니다.

#### 제5조(기타)

이 특별약관의 규정은 대인배상에 대해서는 적용하지 않습니다.

### 제2절 부부운전자 한정운전 특별약관

#### 제1조(보상내용)

보험회사(이하 “회사”라 합니다)는 개인소유 2종·3종·4종화물자동차로서 소유자를 보험증권 기재의 피보험자(이하 “기명피보험자”라 합니다)로 하고, 보험증권 기재의 자동차(이하 “피보험자동차”라 합니다)를 운전할 자를 기명피보험자와 그 배우자로 한정하는 경우에는 이 특별약관이 정한 바에 따라 보상합니다.

#### 용어풀이

이 특별약관에서 ‘기명피보험자의 배우자’라 함은 법률상의 배우자 또는 사실혼관계에 있는 배우자를 말합니다.

#### 제2조(보상하지 아니하는 손해)

회사는 이 특별약관에 의하여 기명피보험자와 그 배우자 이외의 자가 피보험자동차를 운전하던 중에 발생한 사고에 대하여는 보험금을 지급하지 않습니다. 그러나, 다음중 어느 하나에 해당하는 손해에 대하여는 보험금을 지급합니다.

1. 피보험자동차를 도난당하였을 경우 그 도난당하였을 때부터 발견될 때까지의 사이에 발생한 피보험자동차의 사고로 인한 손해 중에서 보통약관 ‘대인배상Ⅱ, 대물배상, 자기신체사고’, ‘자기차량손해’ 및 특별약관 ‘자동차상해, 차량단독사고 보장’에서 보상하는 손해
2. 관련법규에 의해 사업자등록을 한 자동차 취급업자가 업무상 위탁받은 피보험자동차를 사용하거나 관리하던중 발생한 피보험자동차의 사고로 인한 손해 중에서 보통약관 ‘대인배상Ⅱ, 대물배상’에서 보상하는 손해. 다만, 자동차 취급업자가 가입한 보험계약에서 보

보험금이 지급될 수 있는 경우에는 그 보험금을 초과하는 손해를 보상하고, 대물배상의 경우 '자동차손해배상보장법' 제5조, 같은 법 시행령 제3조에서 정하는 금액을 한도로 합니다.

### 제3조(피보험자동차의 양도)

이 특별약관에 따라 체결된 보험계약의 경우, 보통약관 제48조(피보험자동차의 양도)의 규정에 불구하고, 이 보험계약으로 인하여 생긴 보험계약자 및 피보험자의 권리와 의무는 양수인에게 승계되지 아니합니다.

### 제4조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관의 규정에 따릅니다.

### 제5조(기타)

이 특별약관의 규정은 대인배상에 대해서는 적용하지 아니합니다.

## 제3절 임직원 운전자 한정운전 특별약관

### 제1조(가입대상)

이 특별약관은 피보험자동차가 대여승용, 대여다인승 자동차인 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

### 제2조(보상하는 손해)

보험회사는 보험증권에 기재된 피보험자(이하 '기명피보험자'라 합니다)가 보험증권에 기재된 자동차(이하 '피보험자동차'라 함)에 대하여 운전할 자를 임차인 소속의 임직원으로 한정하는 경우에는 이 특별약관이 정하는 바에 따라 보상합니다.

#### 용어풀이

이 특별약관에서 임직원이라 함은 다음 중 하나에 해당하는 사람을 말합니다.

- 대여자동차임대차계약서상의 임차인이 법인인 경우
  - 임차법인 소속의 이사와 감사
  - 임차법인 소속의 직원(계약직 직원 포함, 단, 계약직 직원의 경우 임차법인인 해당 법인과 체결한 근로계약기간에 한정)
  - 임차인과 계약관계에 있는 자로서 임차인의 업무를 위하여 피보험자동차를 운행하는 자
  - 해당 법인의 운전자 채용을 위한 면접에 응시한 지원자
- 대여자동차임대차계약서상의 임차인이 개인인 경우
  - 임차인
  - 임차인과 근로계약을 체결한 직원(계약직 직원 포함, 단, 계약직 직원의 경우 피보험자와 체결한 근로계약기간에 한정)
  - 임차인과 계약관계에 있는 자로서 기명피보험자의 업무를 위하여 피보험자동차를 운행하는 자
  - 임차인의 운전자 채용을 위한 면접에 응시한 지원자

### 제3조(보상하지 않는 손해)

보험회사는 이 특별약관에서 정하는 임직원 이외의 자가 피보험자동차를 운전하던 중에 발생한 사고에 대하여는 보험금을 지급하지 않습니다. 그러나 다음 각 호의 사고에 대해서는 보험금을 지급합니다.

- 피보험자동차를 도난당하였을 경우 그 도난당하였을 때부터 발견될 때까지의 사이에 발생한 피보험자동차의 사고로 인한 보통약관 '대인배상Ⅱ, 대물배상, 자기신체사고, 자기차량손해' 및 특별약관 '자동차상해, 차량단독사고 보장'의 손해
- 관련법규에 의해 사업자등록을 한 자동차 취급업자가 업무상 위탁받은 피보험자동차를 사용하거나 관리하던중 발생한 피보험자동차의 사고로 인한 손해 중에서 보통약관 제2편의 '대인배상Ⅱ와 대물배상'에서 보상하는 손해. 다만, 자동차 취급업자가 가입한 보험계약에서 보험금이 지급될 수 있는 경우에는 그 보험금을 초과하는 손해를 보상하고, 대물배상의 경우 '자동차손해배상보장법' 제5조, 같은 법 시행령 제3조에서 정하는 금액을 한도로 합니다.

### 제4조(보험계약자 등의 의무)

- 보험회사는 피보험자동차를 운전한 자가 이 특별약관에서 정한 임직원임을 확인하는데 필요한 재직증명서, 근로계약서, 임차인의 사업자등록증 등의 서류를 보험계약자, 피보험자 및 임차인에게 요청할 수 있으며, 이 경우 보험계약자, 피보험자 및 임차인은 운전자가 임직원임을 증명하는 서류를 보험회사에 제출해야 합니다.
- 보험회사는 보험계약자, 피보험자 및 임차인이 위 '1'의 규정을 위반하여 입증서류를 보험회사에 제출하지 않는 경우 보험금을 지급



하지 않을 수 있습니다.

**제5조(준용규정)**

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관에 따릅니다.

**제6조(기타)**

이 특별약관의 규정은 대인배상에 대해서는 적용하지 않습니다.

**제3-1절 임직원 운전한정 대여사업자 추가특별약관**

**제1조(가입대상)**

이 특별약관은 피보험자동차가 대여승용, 대여다인승 자동차로서 임직원 운전한정 특별약관에 가입한 경우에 자동적용 됩니다.

**제2조(보상하는 손해)**

보험회사는 임직원 운전한정 특별약관 제2조(보상하는 손해)에서 정하는 운전가능한 임차인의 임직원의 범위 이외에도 임차인의 요청에 따라 피보험자동차를 운전하는 아래의 각 호에 해당하는 자도 임차인의 임직원의 범위에 포함되는 것으로 간주합니다.

1. 기명피보험자 소속의 이사와 감사
2. 기명피보험자 소속의 직원(계약직 직원 포함, 단, 계약직 직원의 경우 기명피보험자와 체결한 근로 계약 기간에 한정)
3. 기명피보험자와 계약관계에 있는 업체에 소속된 자

**제3조(준용규정)**

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 임직원 운전한정 특별약관 및 보통약관에 따릅니다.

## 제3편 운전자의 연령 제한

### 제1절 운전자연령 한정운전 특별약관

#### 제1조(보상내용)

보험회사는 피보험자가 보험증권에 기재된 자동차(이하 '피보험자동차'라 합니다)에 대하여 운전할 자를 이 특별약관에 의하여 약정된 만연령 이상으로 한정하는 경우에는 이 특별약관이 정하는 바에 따라 보상합니다.

#### 제2조(보상하지 않는 손해)

- ① 보험회사는 이 특별약관에 의하여 약정된 만연령 미만의 자가 피보험자동차를 운전하던 중에 발생한 사고에 대하여는 보험금을 지급하지 아니합니다.

#### 용어풀이

이 특별약관에서 약정된 만연령 미만의 자란 주민등록상의 생년월일을 기준으로 사고일 현재 약정된 만연령 미만의 사람을 말합니다.

- ② 위 '①'의 규정에도 불구하고 다음중 어느 하나에 해당하는 손해에 대하여는 보험금을 지급합니다.
1. 보험계약자 또는 피보험자에게 이 특별약관의 내용을 알려주었다는 사실을 보험회사가 입증하지 못하는 경우 보통약관 '대인배상 II, 대물배상, 자기신체사고, 자기차량손해' 및 특별약관 '자동차상해, 차량단독사고 보장'의 손해
  2. 피보험자동차를 도난당하였을 경우 그 도난당하였을 때부터 발견될 때까지의 사이에 발생한 피보험자동차의 사고로 인한 손해 중에서 보통약관 '대인배상 II, 대물배상, 자기신체사고, 자기차량손해' 및 특별약관 '자동차상해, 차량단독사고 보장'에서 보상하는 손해
  3. 관련법규에 의해 사업자등록을 한 자동차 취급업자가 업무상 위탁받은 피보험자동차를 사용하거나 관리하던중 발생한 피보험자동차의 사고로 인한 손해 중에서 보통약관 '대인배상 II'와 '대물배상'에서 보상하는 손해. 다만, 자동차 취급업자가 가입한 보험계약에서 보험금이 지급될 수 있는 경우에는 그 보험금을 초과하는 손해를 보상하고, 대물배상의 경우 '자동차손해배상보장법' 제5조, 같은 법 시행령 제3조에서 정하는 금액을 한도로 합니다.

#### 제3조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

#### 제4조(기타)

이 특별약관의 규정은 대인배상 I 에 대해서는 적용하지 아니합니다.

## 제4편 사고처리 비용의 지원

### 제1절 신법률비용지원서비스 특별약관

#### 제1조(담보구성 및 가입대상)

이 특별약관은 형사합의지원금, 벌금, 변호사선임비용 등 등 3가지 담보종목으로 구성되어 있으며, 보험계약자는 보통약관 '대인배상Ⅱ'를 가입한 경우에 한하여 상기 3가지 담보종목 중 한 가지 이상을 선택하여 가입할 수 있습니다.

#### 제2조(보상내용)

##### ① 보상하는 손해

보험회사(이하 "회사"라 합니다)는 피보험자가 보험기간 중에 보험증권기재의 자동차(이하 "피보험자동차"라 합니다)를 소유·사용·관리하는 동안에 발생한 피보험자동차의 사고로 타인을 죽게 하거나 다치게 한 경우 이 특별약관에 따라 보상하여 드립니다.

##### ② 담보별 보상 내용

이 특별약관에서 정한 담보별 보상 내용은 매 사고마다 다음과 같습니다. 다만 회사는 보험증권에 기재된 담보에 한하여만 이 특별약관에 따라 보상하여 드립니다.

##### 1. 형사합의 지원금

가. 다음 각 호에 해당하는 사고로 피보험자가 형사합의를 한 경우에는 피해자 1인당 '자동차손해배상보장법시행령 제3조'에서 정한 상해금수별 보상한도액내에서 피보험자가 형사합의금으로 지급한 금액을 보상합니다. 단, 한 사고가 아래 '⑴', '⑵', '⑶'에 중복하여 해당되는 경우에는 보험금을 중복하여 지급하지 아니하며, 법원에 공탁한 경우에는 실제 공탁금액을 보상한도액 내에서 지급하고, 향후 피보험자가 공탁금을 회수하는 경우에는 지급받은 보험금(형사합의금)을 반환하여야 합니다.

(1) 피보험자가 타인(피보험자의 부모, 배우자 및 자녀는 제외합니다. 이하 같습니다.)을 사망케 한 사고

(2) 피보험자가 교통사고 처리 특례법 제3조 2항 단서<sup>[59P]</sup>에 해당하는 사고를 일으켜 타인을 다치게 한 사고

(3) 피보험자가 타인에게 형법 제258조제1항 또는 제2항, 교통사고처리특례법 제4조제1항제2호의 중상해를 입힌 사고

나. 다음 각 호 모두에 해당하는 경우, 회사는 형사합의금을 피해자에게 직접 지급할 수 있습니다.

(1) 피보험자와 피해자간 형사합의금액을 확정하고, 피해자가 형사합의금액을 별도로 장래에 지급받는 조건으로 형사합의를 한 경우.

(2) 보험회사가 피해자에게 형사합의금을 직접 지급하는 경우 피보험자가 이 특별약관에 따라 피해자에게 직접 지급되는 보험금(형사합의금)에 상응하는 청구권을 포기한 경우.

상기 사고로 인한 형사합의지원금에 대하여 보험금을 지급할 다른 보험 계약(공제포함)이 체결되어 있는 경우에는 각각의 보험계약에 대하여 다른 보험계약(공제포함)이 없는 것으로 하여 산출한 보상책임액의 합계액이 피보험자가 지급하는 형사합의금액을 초과하였을 때 다음의 산식에 따라 보험금을 지급하여 드립니다.

$$\text{손해액} \times \frac{\text{이 보험계약에 의해 산출한 형사합의 지원금액}}{\text{다른 보험계약이 없는 것으로 하여 각 보험계약에 의해 산출한 형사합의지원금액의 합계액}}$$

상기 규정에도 불구하고 피보험자 또는 공탁자가 법원에 공탁한 공탁금을 회수한 경우 회사가 기 지급한 형사합의지원금이 있을 때에는 지급받은 형사합의지원금의 전부를 즉시 반환하여야 합니다.

## ※ 형사합의지원금 지급기준 한도액

| 구 분   | 보험가입금액  |         |       |       |       | 비고         |
|-------|---------|---------|-------|-------|-------|------------|
|       | 사망      | 부상      |       |       |       |            |
|       |         | 1~3급    | 4~5급  | 6~7급  | 기타    |            |
| 기본형   | 2,000만원 | 500만원   | 500만원 | 500만원 | 30만원  | 피해자<br>1인당 |
| 안심형   | 2,000만원 | 1,000만원 | 500만원 | 500만원 | 30만원  |            |
| 골드형   | 3,000만원 | 2,000만원 | 700만원 | 500만원 | 30만원  |            |
| 프리미엄형 | 3,000만원 | 3,000만원 | 700만원 | 500만원 | 100만원 |            |

주1) 사망에 따른 형사합의 지원금을 지급함에 있어 이미 부상으로 지급한 형사합의 지원금이 있는 경우에는 이를 공제한 금액을 지급합니다.

주2) 상해등급은 자동차손해배상보장법시행령 별표1에서 정한 상해구 분에 의함.

다. 위 '가'에 따라 보험금을 청구하고자 하는 피보험자는 다음의 서류를 제출하여야 합니다.

- (1) 경찰서에서 발행한 교통사고 사실확인원
- (2) 경찰청 혹은 검찰청에 제출된 자동차 교통사고 형사합의서(단, 형사합의금액이 반드시 명시되어 있어야 합니다)
- (3) 구속이나 공소제기된 경우 이 사실을 입증할 수 있는 서류(검찰청 발행 공소장등)
- (4) 법원 혹은 검찰청에 제출한 공탁(확인)서 및 공탁금 회수 제한 신고서(단, 법원에 형사합의금을 공탁한 경우에 한합니다)
- (5) 기타 보험회사가 필요하다고 인정하는 서류

라. 위 '나'에 따라 보험회사가 형사합의금을 피해자에게 직접 지급할 경우, 피보험자는 다음의 서류를 제출하여야 합니다.

- (1) 경찰서 혹은 검찰청에 제출된 자동차 교통사고 형사합의서(단, 합의금액이 명시되어 있어야 하며, 합의금액을 장래에 지급한다는 내용이 포함되어 있어야 함)
- (2) 보험금(형사합의금) 수령에 관한 위임장 및 확인서(보험회사 양식)
- (3) 경찰서에서 발행한 교통사고사실확인원 또는 검찰에 의해 기소된 경우 검찰청에서 발행한 공소장
- (4) 진단서, 소견서 등 피해자의 상해등급을 확인할 수 있는 서류
- (5) 그 밖에 보험회사가 필요하다고 인정하는 서류

### 용어풀이

형법 제258조 제1항 또는 제2항의 '중상해'라 함은 사람의 신체를 상해하여 생명에 대한 위험을 발생하게 한 경우, 신체상 해로 인하여 불구 또는 불치나 난치의 질병에 이르게 한 경우를 말합니다.

## 2. 벌금

가. 회사는 이 특별약관의 '제2조(보상내용)'에 의한 사고로 타인을 죽거나 다치게 하여 대한민국 법원의 확정판결에 따라 피보험자에게 부담된 벌금액에 대하여 1사고당 2,000만원을 한도로 지급하여 드립니다.

단, 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제5조의 13(어린이 보호구역에서 어린이치사상의 가중처벌)을 적용받는 경우 3,000만원 한도로 지급하여 드립니다.

나. 위 '가'항의 벌금에 대하여 보험금을 지급할 다른 보험계약(공제포함)이 체결되어 있는 경우에는 각각의 보험계약에 대하여 다른 보험계약(공제포함)이 없는 것으로 하여 산출한 보상책임액의 합계액이 피보험자가 부담하는 금액을 초과하였을 때 다음의 산식에 따라 보험금을 지급하여 드립니다.

$$\text{손해액} \times \frac{\text{이 보험계약에 의해 산출한 벌금 책임액}}{\text{다른 보험계약이 없는 것으로 하여 각 보험계약에 의해 산출한 벌금 책임액의 합계액}}$$

## 3. 변호사선임비용

가. 회사는 이 특별약관의 '제2조(보상내용)'의 '①보상하는 손해'에 의한 사고로 타인을 죽게 하거나 다치게 하여 구속영장에 의하여 구속되었거나 검찰에 의해 공소제기(단, 약식기소는 제외합니다.)된 경우, 또는 검사가 약식기소 하였으나 형사소송법 제

450조에 의거, 법원에 의해 보통의 심판절차인 공판절차로 재판이 진행되는 경우, 또는 동법 제453조 1항에 의거 정식재판이 청구되는 경우 피보험자가 부담한 변호사선임비용을 1사고당 가입금액 한도 내에서 보상하여 드립니다.

나. 위 '가'항의 변호사선임비용에 대하여 보험금을 지급할 다른 보험계약(공제포함)이 체결되어 있는 경우에는 각각의 보험계약에 대하여 다른 보험계약(공제포함)이 없는 것으로 하여 산출한 보상책임액의 합계액이 피보험자가 부담하는 금액을 초과하였을 때 다음의 산식에 따라 보험금을 지급하여 드립니다.

$$\text{손해액} \times \frac{\text{이 보험계약에 의해 산출한 변호사선임비용 책임액}}{\text{다른 보험계약이 없는 것으로 하여 각 보험계약에 의해 산출한 변호사선임비용 책임액의 합계액}}$$

#### 다. 제출서류

피보험자가 보험금의 지급을 청구할 때에는 다음의 서류 또는 증거를 제출하여야 합니다.

- (1) 경찰서에서 발행한 교통사고 사실확인원
- (2) 구속이나 공소제기된 경우 이 사실을 입증할 수 있는 서류(검찰청 발행 공소장 등)
- (3) 피보험자가 변호사를 선임한 사실 및 부담한 선임비용을 입증할 수 있는 서류

#### 용어풀이

- (1) 이 약관에서 타인이라 함은 기명피보험자 또는 그 부모 배우자 및 자녀 및 피보험자자동차의 운전자(운전보조자를 포함함)나 또는 그 부모, 배우자 및 자녀를 제외한 사람을 말합니다.
- (2) 위 (1)에서 부모라 함은 부모와 양부모를 말하며, 배우자는 법률상의 배우자 또는 사실혼 관계에 있는 배우자를 말하며, 자녀라 함은 법률상의 혼인관계에서 출생한 자녀, 사실혼관계에서 출생한 자녀, 양자 또는 양녀를 말합니다.

#### 용어풀이

이 약관에서 약식기소라 함은 검사가 지방법원의 관할사건에 대하여 보통의 심판절차인 공판절차를 거치지 아니하고 피고인에게 벌금, 구류 또는 몰수의 형을 과하는 것이 타당하다고 판단하여 약식명령 공소장에 의하여 기소하는 것을 말합니다.

### 제3조(보상하지 않는 손해)

① 회사는 다음의 경우에는 보험금을 드리지 아니합니다.

1. 보험계약자나 피보험자의 고의 또는 싸움으로 인한 손해
2. 전쟁, 혁명, 내란, 사변, 폭동, 소요, 기타 이들과 유사한 사태에 기인한 손해
3. 지진, 분화, 태풍, 홍수, 해일 등의 천재지변에 의한 손해
4. 핵연료물질의 직접 또는 간접적인 영향에 기인한 손해
5. 피보험자가 무면허운전 또는 음주운전을 하던 중 생긴 사고로 인한 손해
6. 피보험자가 사고를 일으키고 도주한 때에 생긴 손해
7. 피보험자가 자동차를 범죄의 목적으로 운전하던 중 생긴 사고로 인한 손해
8. 피보험자가 마약 또는 약물 등의 영향에 의하여 정상적인 운전을 하지 못할 상태에서 운전하던 중 생긴 사고로 인한 손해
9. 피보험자자동차를 시험용, 경기용 또는 경기를 위한 연습용으로 사용하던 중 생긴 손해. 다만, 운전면허시험을 위한 도로주행시험용으로 사용하던 중 생긴 손해는 보상합니다.
10. 보험증권에 기재된 운전가능 범위 또는 운전가능 연령범위 외의 자가 피보험자자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해

② 회사는 피보험자 또는 피보험자의 부모, 배우자 및 자녀가 죽거나 다친 경우에는 보험금을 지급하지 아니합니다.

### 제4조(피보험자)

이 특별약관에서의 피보험자는 피보험자자동차의 운전자를 말합니다.

### 제5조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

교통사고 처리 특례법 제3조 2항 단서

1. 「도로교통법」 제5조에 따른 신호기가 표시하는 신호 또는 교통정리를 하는 경찰공무원등의 신호를 위반하거나 통행금지 또는 일시 정지를 내용으로 하는 안전표지가 표시하는 지시를 위반하여 운전한 경우
2. 「도로교통법」 제13조제3항을 위반하여 중앙선을 침범하거나 같은 법 제62조를 위반하여 횡단, 유턴 또는 후진한 경우
3. 「도로교통법」 제17조제1항 또는 제2항에 따른 제한속도를 시속 20킬로미터 초과하여 운전한 경우
4. 「도로교통법」 제21조제1항, 제22조, 제23조에 따른 앞지르기의 방법·금지시기·금지장소 또는 끼어들기의 금지를 위반하거나 같은 법 제60조제2항에 따른 고속도로에서의 앞지르기 방법을 위반하여 운전한 경우
5. 「도로교통법」 제24조에 따른 철길건널목 통과방법을 위반하여 운전한 경우
6. 「도로교통법」 제27조제1항에 따른 횡단보도에서의 보행자 보호의무를 위반하여 운전한 경우
7. 「도로교통법」 제43조, 「건설기계관리법」 제26조 또는 「도로교통법」 제96조를 위반하여 운전면허 또는 건설기계조종사면허를 받지 아니하거나 국제운전면허증을 소지하지 아니하고 운전한 경우. 이 경우 운전면허 또는 건설기계조종사면허의 효력이 정지 중이거나 운전의 금지 중인 때에는 운전면허 또는 건설기계조종사면허를 받지 아니하거나 국제운전면허증을 소지하지 아니한 것으로 본다.
8. 「도로교통법」 제44조제1항을 위반하여 술에 취한 상태에서 운전을 하거나 같은 법 제45조를 위반하여 약물의 영향으로 정상적으로 운전하지 못할 우려가 있는 상태에서 운전한 경우
9. 「도로교통법」 제13조제1항을 위반하여 보도(歩道)가 설치된 도로의 보도를 침범하거나 같은 법 제13조제2항에 따른 보도 횡단방법을 위반하여 운전한 경우
10. 「도로교통법」 제39조제3항에 따른 승객의 추락 방지 의무를 위반하여 운전한 경우
11. 「도로교통법」 제12조제3항에 따른 어린이 보호구역에서 같은 조 제1항에 따른 조치를 준수하고 어린이의 안전에 유의하면서 운전하여야 할 의무를 위반하여 어린이의 신체를 상해(傷害)에 이르게 한 경우
12. 「도로교통법」 제39조제4항을 위반하여 자동차의 화물이 떨어지지 아니하도록 필요한 조치를 하지 아니하고 운전한 경우

## 제5편 자기신체사고의 보상 확대

### 제1절 자동차상해 특별약관

특별약관 「자동차상해」는 이 보험계약의 보통약관 「자기신체사고」 중복하여 가입할 수 없습니다. 보험회사는 보통약관 「자기신체사고」를 특별약관 자동차상해에서 정하는 바로 대체하여 적용합니다.

#### 제1조(보상내용)

- ① 보험회사는 피보험자가 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 동안에 생긴 다음 중 어느 하나의 사고로 인하여 상해를 입은 때 그로 인한 손해를 보상하여 드립니다.
  1. 피보험자동차의 운행으로 인한 사고
  2. 피보험자동차의 운행중 발생한 다음의 사고, 다만, 피보험자가 피보험자동차에 탑승중일 때에 한합니다.
    - 가. 날아오거나 떨어지는 물체와의 충돌
    - 나. 화재 또는 폭발
    - 다. 피보험자동차의 낙하
- ② 보험회사가 이 약관에 따라 지급하는 보험금은 보험증권에 기재된 보험가입금액을 한도로 합니다.
- ③ 보험회사가 지급하는 보험금은 보통약관의 「별표1」 대인배상, 무보험자동차에 의한 상해 지급기준에 의해 「산출한 금액」과 「비용」을 합한 액수에서 「공제액」을 공제한 액수로 합니다.

|           |   |                       |   |        |   |     |
|-----------|---|-----------------------|---|--------|---|-----|
| 지급<br>보험금 | = | 보험금지급기준에<br>의해 산출한 금액 | + | 비<br>용 | - | 공제액 |
|-----------|---|-----------------------|---|--------|---|-----|

1. 위 「비용」은 다음의 금액을 말합니다. 이 비용은 보험가입금액과 관계없이 보상하여 드립니다.
  - 가. 손해의 방지와 경감을 위하여 지출한 비용(긴급조치비용을 포함합니다)
  - 나. 남으로부터 손해배상을 받을 수 있는 권리의 보전과 행사를 위하여 지출한 필요 또는 유익한 비용
2. 위 「공제액」은 다음의 금액을 말합니다.
  - 가. 자동차보험(공제계약을 포함합니다) 대인배상 I (정부보장사업을 포함합니다) 및 대인배상 II에 의하여 보상받을 수 있는 금액과 자동차상해 I 특별약관으로 지급될 수 있는 금액을 합한 액수가 실제 손해액을 초과하는 경우에는 그 초과액, 다만, 공제액이 음(-)의 수치인 경우 「0」으로 산정합니다.

|     |   |                                        |   |              |   |            |
|-----|---|----------------------------------------|---|--------------|---|------------|
| 공제액 | = | 대인배상 I 및 대인배상 II에 의하<br>여 보상받을 수 있는 금액 | + | 자동차상해<br>보상액 | - | 실 제<br>손해액 |
|-----|---|----------------------------------------|---|--------------|---|------------|

나. 무보험자동차에 의한 상해에 의하여 지급될 수 있는 금액, 다만, 무보험자동차에 의한 상해 보험금의 청구를 포기한 경우에는 공제하지 아니합니다.

다. 피보험자가 배상의무자로부터 이미 지급받은 손해배상액

라. 배상의무자가 아닌 제3자가 부담할 금액으로 피보험자가 이미 지급 받은 금액

마. 피보험자가 산업재해보상보험법에 의해 이미 지급받은 금액

- ④ 위 「3」의 규정에도 불구하고 배상의무자가 가입한 자동차보험(공제계약을 포함)의 대인배상 I 과 대인배상 II에 의한 손해배상을 받을 수 있는 금액을 포함하여 피보험자가 보험회사에 청구하는 경우, 이 약관에 따라 지급하는 보험금은 보험증권에 기재된 보험가입금액을 한도로 이 약관에 의하여 산출한 금액과 배상의무자가 가입한 자동차보험(공제계약을 포함)의 대인배상 I 및 대인배상 II의 보험금 지급기준에 의하여 보상받을 수 있는 금액을 합한 액수로 합니다.
- ⑤ 보험회사가 사망보험금을 지급할 경우에 이미 후유장애로 지급한 보험금이 있을 때에는 사망보험금에서 이를 공제한 금액을 지급합니다.
- ⑥ 다만, 보험계약자인 기명피보험자가 본인의 사망보험금 수익자를 지정하거나 변경하고 그 사실을 보험회사에 서면으로 통지한 경우에는 그 수익자에게 보험금을 지급합니다.



**제2조(피보험자)**

피보험자는 보험회사에 보상을 청구할 수 있는 사람으로 그 범위는 다음과 같습니다.

1. 보통약관 '대인배상Ⅱ'에 해당하는 피보험자. 다만, 기명피보험자가 법인인 경우에는 이사와 감사
2. 위 '1'의 피보험자의 부모, 배우자 및 자녀

**제3조(보상하지 않는 손해)**

회사는 보통약관 '자기신체사고'의 보상하지 않는 손해에서 정한 경우 이외에 다음과 같은 손해에 대하여도 보험금을 지급하지 아니합니다.

1. 보험증권에 기재된 운전 가능 범위 또는 운전가능 연령범위 이외의자가 피보험자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해

**제4조(준용규정)**

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

## 제6편 배상책임(대인배상 I-II, 대물배상)의 보상 확대

### 제1절 대물배상 확대 특별약관

이 특별약관은 보통약관 '제2절 대물배상'과 동시에 가입할 수 없습니다. 보험회사는 보통약관 '제2절 대물배상'을 이 특별약관으로 대체하여 적용합니다. 이 특별약관을 가입한 경우 자동차 의무보험과 관련하여 보통약관 '제2절 대물배상'을 가입한 것으로 봅니다.

#### 제1조(보상내용)

1. 이 특별약관에서 정한 1사고당 보험금의 종류는 다음과 같습니다.

| 보상한도 | 1사고당 보험금의 종류 |      |      |      |
|------|--------------|------|------|------|
|      | 3천만원         | 5천만원 | 7천만원 | 1억원  |
|      | 2억원          | 3억원  | 5억원  | 10억원 |

2. 이 특별약관 대물배상책임에 관한 사항은 보통약관 '제2절 대물배상' 과 '제3절 배상책임에서 공통으로 적용할 사항'의 규정을 따릅니다.

#### 제2조(보상하지 않는 손해)

보험회사는 보통약관 '제8조 보상하지 않는 손해'에서 정한 경우 이외에 다음과 같은 손해에 대하여도 보험금을 지급하지 아니합니다.

1. 보험증권에 기재된 운전가능 범위 또는 운전가능 연령 범위 이외의 자가 피보험자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해

#### 제3조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 아니한 사항은 보통약관을 따릅니다.

## 제7편 자기차량손해의 보상 확대

### 제1절 차량단독사고 보장 특별약관

이 특별약관 '차량단독사고보장'은 보통약관 '자기차량손해'에 가입한 경우에만 가입할 수 있습니다.

#### 제1조(보상하는 손해)

- ① 이 특별약관에서 보험회사는 피보험자가 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 동안에 발생한 사고로 인하여 피보험자동차에 직접적으로 생긴 손해를 보험증권에 기재된 보험가입금액을 한도로 보상하되 다음 각 호의 기준에 따릅니다.
1. 보험가입금액이 보험가액보다 많은 경우에는 보험가액을 한도로 보상합니다.
  2. 피보험자동차에 통상 붙어있거나 장치되어 있는 부속품과 부속기계장치는 피보험자동차의 일부로 봅니다. 그러나 통상 붙어 있거나 장치되어 있는 것이 아닌 것은 보험증권에 기재한 것에 한합니다.
  3. 피보험자동차의 단독사고(가해자 불명사고를 포함합니다) 또는 일방과실사고의 경우에는 실제 수리를 원칙으로 합니다.
  4. 경미한 손상<sup>(\*)</sup>의 경우 보험개발원이 정한 경미손상 수리기준에 따라 복원수리하거나 품질인증부품<sup>(\*)2</sup>으로 교환수리하는 데 소요되는 비용을 한도로 보상합니다.



##### (\*1) 경미한 손상

외장부품 중 자동차의 기능과 안전성을 고려할 때 부품교체 없이 복원이 가능한 손상

(\*2) 품질인증부품이란 「자동차관리법」 제30조의5에 따라 인증된 부품을 말합니다.

② 위 '①'에 의하여 보상하는 손해란 다음과 같습니다.

1. 타물체<sup>(\*)3</sup>와의 충돌, 접촉, 추락, 전복 또는 차량의 침수<sup>(\*)4</sup>로 인한 손해
2. 화재, 폭발, 낙뢰, 날아온 물체, 떨어지는 물체에 의한 손해 또는 풍력에 의해 차체에 생긴 손해



(\*3) '물체'라 함은 구체적인 형체를 지니고 있어 충돌이나 접촉에 의해 자동차 외부에 직접적인 손상을 줄 수 있는 것을 말하며, 엔진내부나 연료탱크 등에 이물질이 삽입하는 경우 물체로 보지 않습니다.

(\*4) '침수'라 함은 흐르거나 고인 물, 역류하는 물, 범람하는 물, 해수 등에 피보험자동차가 빠지거나 잠기는 것을 말하며, 차량 도어나 선루프 등을 개방해 놓았을 때 빗물이 들어간 것은 침수로 보지 않습니다.

#### 제2조(피보험자)

이 특별약관에서 피보험자는 보험회사에 보상을 청구할 수 있는 사람으로 보험증권에 기재된 기명피보험자입니다.

#### 제3조(보상하지 않는 손해)

회사는 보통약관 '자기차량손해'의 보상하지 않는 손해에서 정한 경우 이외에 다음과 같은 손해에 대하여도 보험금을 지급하지 아니합니다.

1. 보험증권에 기재된 운전 가능 범위 또는 운전가능 연령범위 이외의 자가 피보험자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해
2. 피보험자동차가 주정차중일 때 피보험자동차의 타이어나 튜브에만 생긴 손해. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 손해는 보상합니다(타이어나 튜브의 물리적 변형이 없는 단순 오손의 경우는 제외).
  - 가. 화재, 산사태로 입은 손해
  - 나. 가해자가 확정된 사고<sup>(\*)1</sup>로 인한 손해



(\*1) '가해자가 확정된 사고'라 함은 피보험자동차에 장착되어 있는 타이어나 튜브를 훼손하거나 파손한 사고로, 경찰관서를 통하여 가해자(기명피보험자 및 기명피보험자의 부모, 배우자, 자녀는 제외)의 신원이 확인된 사고를 말합니다.

#### 제4조(지급보험금의 계산)

이 특별약관에 의한 지급보험금은 보통약관 제24조 '지급보험금의 계산' 규정을 따릅니다.

#### 제5조(보험금의 부담 및 보험회사의 대위)

회사는 이 특별약관에 따라 보험금을 지급하였을 때에는 '자기차량손해'와 동일한 기준으로 보통약관 제33조(보험금의 부담) 및 제34조(보험회사의 대위) 규정을 적용합니다.

#### 제6조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

### 제2절 기계장치에 관한 「자기차량손해」 특별약관

#### 제1조(보상하는 손해)

보험회사는 이 특별약관에 의하여 보통약관의 규정에도 불구하고, 보험증권에 기재된 피보험자동차에 장착 또는 장비되어 있는 「보험증권기재의 기계장치」에 대하여 생긴 손해는 보상하지 아니합니다. 그러나 차량과 동시에 입은 손해는 보상합니다.

### 제3절 공작용자동차에 관한 「자기차량손해」 특별약관

#### 제1조(보상하는 손해)

회사는 이 특별약관에 의하여 보통약관의 규정에도 불구하고 보험증권기재의 공작용자동차(이하 "공작차"라 합니다) 캐터필러(커팅엣치, 엔드비트를 포함), 배토판 버킷(딤퍼를 포함), 포오크, 삽날, 로울러 등 작업중 언제나 땅에 닿는 부분과 드로프햄어, 디젤햄어, 파일드라이버(재크,리더 등을 포함) 등 사용의 목적에 의하여 교환장착하는 부분품에 대하여 생긴 손해는 보상하지 아니합니다. 그러나, 차량과 동시에 입은 손해는 보상합니다.

#### 제2조(보상하지 않는 손해)

회사는 보통약관의 규정에 불구하고 공작차에서 분리하여 사용하는 코오드, 와이어, 호오스, 체인, 드릴 등 적재부속품은 자동차에 포함하지 아니합니다.

## 제8편 보험료 납입방법

### 제1절 보험료 분할납입 특별약관

#### 제1조(보험료의 분할납입)

보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 이 특별약관에 의하여 보험계약자가 보험료(이 보험계약의 보험기간에 해당하는 보험료 전액을 말합니다. 이하 같습니다)를 보험증권에 기재된 횟수 및 금액(이하 '분할보험료'라 합니다)으로 분할하여 납입하게 할 수 있습니다. 그러나 대인배상 I 및 대물배상에 대하여는 이 특별약관을 적용하지 아니할 수 있습니다.

#### 제2조(분할보험료의 납입방법)

보험계약자는 이 보험계약을 맺으면서 제1회 분할보험료를 납입하고 제2회 이후의 분할보험료부터는 약정한 납입일자 안에 납입하여야 합니다.

#### 제3조(분할보험료의 납입최고)

- ① 보험계약자가 약정한 납입일자까지 제2회 이후의 분할보험료를 납입하지 아니하는 때에는 약정한 납입일자로부터 30일간의 납입최고기간을 둡니다. 회사는 이 납입최고기간 안에 생긴 사고에 대하여는 보상합니다.
- ② 위 '①'의 납입최고기간 안에 분할보험료를 납입하지 아니하는 때에는 납입최고기간이 끝나는 날의 24시부터 보험계약은 해지됩니다.
- ③ 보험계약자가 약정한 납입일자까지 분할보험료를 납입하지 아니한 경우, 회사는 보험계약자 및 기명피보험자에게 납입최고기간이 끝나는 날 이전에 위 '①' 및 '②'의 내용을 서면으로 최고합니다. 이때 보험계약자 또는 피보험자가 보통약관 '제45조(계약 후 알릴 의무)'에 따라 주소변경을 통보하지 않는 한 보험증권에 기재된 보험계약자 또는 기명피보험자의 주소를 회사의 의사표시를 수령할 지정장소로 합니다.

#### 제4조(보험료의 환급)

이 특별약관 제3조(분할보험료의 납입최고)의 ②항에 의하여 보험계약을 해지한 때에는 회사가 보상하여야 할 사고가 생기지 아니한 경우에 한하여 이미 받은 보험료에서 해지일까지 경과한 기간에 대하여 단기요율로 계산한 보험료를 공제한 나머지를 돌려드립니다.

#### 제5조(보험계약의 부활)

- ① 이 특별약관 제3조(분할보험료의 납입최고)의 ②항에 의하여 보험계약이 해지되고 해약환급금이 지급되지 아니한 경우, 보험계약이 해지된 후 30일안에 보험계약자가 보험계약의 부활을 청구하고 당해 분할보험료를 납입한 때에는 이 보험계약은 유효하게 계속됩니다.
- ② 위 '①'의 경우, 회사는 보험계약이 해지된 때로부터 당해 분할보험료를 영수한 날의 24시까지에 생긴 사고에 대하여는 보상하지 않습니다.

#### 제6조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

### 제2절 신용카드이용 보험료납입 특별약관

#### 제1조(보상내용)

보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 신용카드회사(이하 '카드회사'라 합니다)의 카드회원을 보험계약자 및 피보험자로 하며, 신용카드를 이용하여 보험계약을 체결하고 보험사고가 발생하였을 경우 이로 인한 손해를 보상하여 드립니다.

#### 제2조(보험료의 영수)

회사는 신용카드이용 보험료납입 특별약관(이하 '특별약관'이라 합니다)에 따라 보험계약자 또는 피보험자가 소정의 신용카드로써 보험료를 결제하고 카드회사의 승인을 받은 시점을 보험료의 영수시점으로 간주합니다.

#### 제3조(사고카드 계약)

- ① 사고카드를 이용하여 보험계약을 체결하였을 때에는 이 보험계약은 보험자의 책임개시일로부터 그 효력을 상실합니다.

- ② 위 '①'의 사고카드라 함은 유효기간이 경과한 카드, 위조·변조된 카드, 무효 또는 거래정지를 받은 카드, 카드 상에 기재되어 있는 회원과 이용자가 상이한 카드 등을 말합니다.

#### 제4조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관의 규정에 따릅니다.

### 제3절 보험료 자동이체납입 및 자동갱신 특별약관

#### 제1조(적용대상)

보험회사(이하 “회사”라 합니다)는 보험계약자가 이 보험계약의 보험료를 보험계약자 또는 기명피보험자의 지정은행계좌를 통하여 자동이체 납입하기로 하고, 이 보험계약 보험기간 만료일(이하 “이 계약 만료일”이라 합니다)을 보험기간 시기로 하여 갱신계약을 체결할 것을 약정하는 경우에 이 특별약관을 적용합니다.

#### 제2조(보험료의 자동납입)

- ① 보험계약자는 보험료를 분할납입할 때는 이 특별약관에 의하여 보험증권에 기재된 회수 및 금액으로 자동이체 분할납입합니다.
- ② 보험료의 자동이체 납입일은 보험증권에 기재된 이체일자(이하 “약정이체일”이라 합니다)로 합니다.
- ③ 위 '②'의 약정이체일은 보험청약서상에 열거된 이체가능일자중에서 보험료 납입일 이후에 최초로 도래하는 이체일자를 말합니다. 다만, '제4조 (보험계약의 자동갱신)'에 의한 자동갱신 계약의 경우를 제외하고는 초회보험료를 자동이체 납입할 경우의 초회보험료 약정이체일은 회사와 보험계약자가 별도로 약정한 책임개시일자 이전의 이체일자를 말합니다.
- ④ 지정은행계좌의 이체가능 금액이 회사가 청구한 보험료에 미달할 경우에는 보험료가 이체납입되지 않습니다.

#### 제3조(분할보험료의 납입유예 및 납입최고)

- ① 회사는 분할보험료가 약정이체일에 납입되지 아니할 경우에는 약정이체일로부터 아래 <표1>의 납입유예기간을 둡니다. 회사는 이 납입유예기간안에 생긴 사고는 보상합니다. 다만, 이 특별약관 제4조(보험계약의 자동갱신)에 의한 자동갱신 계약의 경우를 제외하고는 초회보험료에 대해서는 납입유예기간이 없으며, 책임개시일자 이전까지 초회보험료의 납입이 없을 경우에는 보험계약의 효력이 발생하지 아니합니다.
- ② 회사는 약정이체일에 분할보험료가 이체납입되지 아니한 경우에는 분할보험료 납입유예기간중에는 계속하여 이체청구를 할 수 있습니다.
- ③ 회사는 위 '①'의 납입유예기간이 끝나는 날의 10일전까지 보험계약자에게 납입최고를 합니다.
- ④ 납입유예기간 말일까지 분할보험료가 납입되지 않을 경우에는 납입유예기간 말일의 24시부터 보험계약은 해지됩니다.

#### 제4조(보험계약의 자동갱신)

- ① 갱신계약은 이 특별약관 제5조(갱신계약 보험료의 납입)의 제3항을 해제조건으로 하여 이 계약 만료일에 이미 체결된 것으로 봅니다.
- ② 위 '①'의 갱신계약의 조건은 이 계약 만료일 현재 유효한 계약조건과 동일한 것으로 합니다. 다만, 보험계약자가 이 계약 만료일 30일전까지 갱신계약 내용의 변경을 통지한 때에는 그에 따릅니다.

#### 제5조(갱신계약 보험료의 납입)

- ① 보험계약자는 갱신계약의 보험료를 이 계약 만료일 이후 도래하는 약정이체일까지 자동이체 납입하여야 합니다.
- ② 보험계약자가 약정이체일까지 보험료를 납입하지 아니한 때에는 이 계약 만료일로부터 30일간의 납입유예기간을 둡니다.
- ③ 갱신계약 보험료의 납입유예기간 안에 보험료가 납입되지 아니한 때에는 갱신계약의 책임개시일자로부터 소급하여 계약이 해제된 것으로 봅니다. 다만, 납입유예기간 안에 회사가 보상하여야 하는 사고가 발생한 경우에는 그러하지 아니합니다.
- ④ 갱신계약의 보험료는 이 특별약관 '2.'에 의거 분할납입할 수 있습니다.

#### 제6조(갱신계약 보험료 납입유예기간중의 사고)

- ① 회사는 갱신계약의 보험료 납입유예기간 안에 발생한 사고에 대하여는 보상합니다. 다만, 사고발생일 현재 갱신계약 내용과 전부 또는 일부가 중복되는 유효한 다른 자동차보험 계약이 있는 경우에는 그러하지 아니합니다.
- ② 위 '①'의 경우, 보험계약자는 지체없이 갱신계약의 보험료를 납입하여야 합니다. 만약, 이 보험료를 납입하지 아니하면 회사는 지급할 보험금에서 이를 공제할 수 있습니다.

**제7조(계약후 알릴 의무)**

- ① 보험계약자 또는 기명피보험자는 지정은행계좌의 번호가 변경되거나 거래정지된 경우에는 그 사실을 즉시 회사에 알려야 합니다.
- ② 보험계약자가 이 계약을 자동갱신하지 아니하고자 할 경우에는 그 사실을 이 계약 만료일 20일전까지 회사에 통지하여야 합니다.

**제8조(자동갱신 부작용 통지)**

회사가 이 계약을 자동갱신하지 아니하고자 할 경우에는 그 사실을 이 계약 만료일 30일전까지 보험계약자의 증권상 주소로 서면으로 통지함으로써 이 계약의 자동갱신을 적용하지 아니할 수 있습니다.

**제9조(준용규정)**

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

**〈표1〉 제2회 이후의 분할보험료 미납입에 따른 납입유예기간**

| 납입방법 \ 미납입보험료 |     | 2회<br>보험료 | 3회<br>보험료 | 4회<br>보험료 | 5회<br>보험료 | 6회<br>보험료 |
|---------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 비연속 2회납       |     |           |           |           |           | 1개월       |
| 연<br>속<br>납   | 2회납 | 4개월       |           |           |           |           |
|               | 3회납 | 2개월       | 4개월       |           |           |           |
|               | 4회납 | 1개월       | 3개월       | 4개월       |           |           |
|               | 5회납 | 1개월       | 2개월       | 3개월       | 4개월       |           |
|               | 6회납 | 1개월       | 1개월       | 2개월       | 2개월       | 3개월       |

(주) 비연속 2회납의 납입유예기간 1개월은 2회보험료 미납입에 따른 납입 유예기간을 말합니다.

**제4절 보험료 자동납입 특별약관****제1조(적용대상)**

보험회사(이하 “회사”라 합니다)는 보험계약자가 이 보험계약의 보험료를 보험계약자 또는 기명피보험자의 지정은행계좌를 통하여 자동이체납입하기로 약정하는 경우에 이 특별약관을 적용합니다.

**제2조(보험료의 자동납입)**

- ① 보험계약자는 보험료를 분할납입할 때는 이 특별약관에 의하여 보험증권에 기재된 회수 및 금액으로 자동이체 분할납입합니다.
- ② 보험료의 자동이체 납입일은 보험증권에 기재된 이체일자(이하 “약정이체일”이라 합니다)로 합니다.
- ③ 위 ②항의 약정이체일은 보험청약서상에 열거된 이체가능일자중에서 보험료 납입기일 이후에 최초로 도래하는 이체일자를 말합니다. 다만, 초회보험료를 자동이체납입할 경우의 초회보험료 약정이체일은 회사와 보험계약자가 별도로 약정한 책임개시일자의 이전의 이체일자를 말합니다.
- ④ 지정은행계좌의 이체가능 금액이 회사가 청구한 보험료에 미달할 경우에는 보험료가 이체납입되지 않습니다.

**제3조(분할보험료의 납입유예 및 납입최고)**

- ① 회사는 분할보험료가 약정이체일에 납입되지 아니할 경우에는 약정이체일로부터 아래〈표1〉의 납입유예기간을 둡니다. 회사는 이 납입유예기간안에 생긴 사고는 보상합니다. 다만, 초회보험료에 대해서는 납입유예기간이 없으며, 책임개시일자 이전까지 초회보험료의 납입이 없을 경우에는 보험계약의 효력이 발생하지 아니합니다.
- ② 회사는 약정이체일에 분할보험료가 이체납입되지 아니한 경우에는 분할보험료 납입유예기간중에는 계속하여 이체청구를 할 수 있습니다.
- ③ 회사는 위 ①항의 납입유예기간이 끝나는 날의 10일전까지 보험계약자에게 납입최고를 합니다.
- ④ 납입유예기간 말일까지 분할보험료가 납입되지 않을 경우에는 납입유예기간 말일의 24시부터 보험계약은 해지됩니다.

**제4조(계약후 알릴 의무)**

보험계약자 또는 기명피보험자는 지정은행계좌의 번호가 변경되거나 거래정지된 경우에는 그 사실을 즉시 회사에 알려야 합니다.



제5조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

〈표1〉 제2회 이후의 분할보험료 미납입에 따른 납입유예기간

| 납입방법 \ 미납입보험료 |     | 2회<br>보험료 | 3회<br>보험료 | 4회<br>보험료 | 5회<br>보험료 | 6회<br>보험료 |
|---------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 비연속 2회납       |     |           |           |           |           | 1개월       |
| 연<br>속<br>납   | 2회납 | 4개월       |           |           |           |           |
|               | 3회납 | 2개월       | 4개월       |           |           |           |
|               | 4회납 | 1개월       | 3개월       | 4개월       |           |           |
|               | 5회납 | 1개월       | 2개월       | 3개월       | 4개월       |           |
|               | 6회납 | 1개월       | 1개월       | 2개월       | 2개월       | 3개월       |

(주) 비연속 2회납의 납입유예기간 1개월은 2회보험료 미납입에 따른 납입유예기간을 말합니다.

제5절 보험료 정산약정 특별약관

제1조(적용대상)

보험회사는 다음의 각 호 중 어느 한가지 이상을 만족하는 경우로서 보험계약자가 보험료정산특별약정서를 사용하고자 할 때 이 특별약관을 적용합니다.

- 1. 과거 6개월간 월평균 보험계약건수가 25건 이상이고 월평균 보험료가 500만원 이상인 경우
- 2. 보험계약자가 정부기관인 경우
- 3. 보험계약자가 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제2조 또는 「공기업의 경영구조개선 및 민영화에 관한 법률」 제2조의 적용대상 기업인 경우
- 4. 보험계약자가 정부재투자기관, 정부출연기관 및 정부산하기관인 경우

제2조(보험료의 정산)

- ① 보험계약자가 납입하는 보험료(분할보험료를 포함합니다)와 보험회사가 계약자에게 지급할 환급보험료는 보험료정산특별약정서에 정한 바에 따라 상호정산 할 수 있습니다.
- ② 보험회사가 보험료 정산특별약정이 적용되는 보험계약에 따라 보험금을 지급하는 경우 당해 보험계약의 보험료가 미정산되었을 때에는 정산기일의 도래여부에 불구하고 그 보험료를 공제한 잔액을 지급합니다.

제3조(보험회사의 책임개시)

보험료정산특별약정이 적용되는 보험계약에 대하여는 보험료가 납입되기 전이라도 보험증권상의 책임개시일로부터 보험회사의 책임이 개시됩니다.

제4조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

## 제9편 기타

### 제1절 의무보험 일시담보 특별약관

#### 제1조(적용대상)

이 특별약관은 보통약관 '대인배상 I', '대인배상 II' 및 '대물배상'에 대하여 자동적으로 적용됩니다.

#### 제2조(보험계약자 및 기명피보험자)

보험회사(이하 '회사'라 합니다)는 보통약관 제48조(피보험자동차의 양도)의 규정에 불구하고(단서의 승인이 있는 경우는 제외합니다) 보험증권에 기재된 피보험자동차가 양도된 날로부터 15일째 되는 날의 24시까지의 기간동안은 그 자동차를 보통약관 '대인배상 I', '대인배상 II' 및 '대물배상'의 피보험자동차로 간주하고 양수인을 보험계약자 및 기명피보험자로 봅니다.

#### 제3조(보상내용)

- ① 회사는 피보험자가 피보험자동차를 소유, 사용, 관리하는 동안 생긴 피보험자동차의 사고로 인하여 남을 죽게 하거나 다치게 한 경우와 남의 재물을 없애거나 훼손하여 법률상 손해배상책임을 짐으로써 입은 손해를 보통약관 '대인배상 I', '대인배상 II' 및 '대물배상'에서 규정하는 바에 따라 보상합니다. 다만 '대인배상 II'의 경우 회사가 매 사고에 대하여 지급하는 보험금은 피해자 1인당 1억원을 한도로 하며, '대물배상'의 경우 회사가 매 사고에 대하여 지급하는 보험금은 자동차손해배상보장법 시행령에서 규정하는 대물배상 의무보험 가입금액을 한도로 합니다.
- ② 회사는 위 '①'의 규정에 불구하고 다음 각호의 손해에 대하여는 보상하지 아니합니다.
  1. 양도된 피보험자동차가 양수인 명의로 이전등록된 이후에 발생한 손해
  2. 양도된 피보험자동차에 대하여 양수인 명의로 유효한 '대인배상 I', '대인배상 II' 및 '대물배상'에 가입한 이후에 발생한 손해
  3. 보통약관 제42조(보험기간)의 '대인배상 I', '대인배상 II' 및 '대물배상' 계약 성립시 설정된 보험기간의 마지막 날 24시 이후에 발생한 손해
  4. '대인배상 II' 및 '대물배상'에서 양도인의 보험증권에 기재된 운전가능 범위 또는 운전가능 연령범위 외의 자가 피보험자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해
- ③ 위 '①'에 의하여 회사가 보상한 경우에는 자동차보험요율서에서 정한 불량할증을 양수인에게 적용합니다.

#### 제4조(보험료의 청구 및 납입)

- ① 회사는 이 특별약관 제3조(보상내용)에 의해 회사가 보상책임을 지는 기간에 대하여는 단기요율로 계산한 해당 보험료를 양수인에게 청구할 수 있습니다.
- ② 양수인은 위 '①'의 보험료의 납입을 청구 받은 때에는 지체 없이 이를 회사에 납입하여야 합니다.

#### 제5조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

### 제2절 주차위반 피견인차량에 관한 대물배상책임담보 특별약관

#### 제1조(적용대상)

보통약관의 '대물배상'에 가입된 경우에 이 특별약관에 의한 보험계약을 체결할 수 있습니다.

#### 제2조(보상내용)

회사는 보통약관 제8조(보상하지 않는 손해)의 규정에 불구하고 피보험자가 주차위반차량(이하 "피견인차량"이라 합니다)을 견인개시한 때부터 차량보관장소로 인도한 때까지 생긴 피보험자동차의 사고로 피견인차량을 없애거나 훼손하여 그 피견인차량에 대하여 법률상 손해배상책임을 짐으로써 입은 손해를 이 특별약관에서 정하는 바에 따라 보상합니다.

#### 용어풀이

'견인개시한 때'라 함은 견인용자동차의 특수연결장치로 피견인차량을 연결하여 견인동력장치의 작동을 개시한 때를 말합니다.

### 제3조(보상하지 아니하는 손해)

회사는 보통약관 제8조(보상하지 않는 손해)에서 정하는 사항이외에 다음과 같은 손해에 대하여도 보상하지 아니합니다.

- ① 피견인차량을 소유하거나 운전하는 자등의 고의로 인한 손해
- ② 피견인차량의 시건장치 개폐작업으로 인한 손해

### 제4조(보상한도 및 지급보험금의 계산)

회사가 매 사고에 대하여 지급하는 보험금은 다음의 금액을 합친 액수로 하되, 1사고당 2,000만원을 한도로 보상합니다. 다만, ②의 비용은 보상한도에 불구하고 지급하여 드립니다.

- ① 보통약관의 제10조(지급보험금의 계산)에 의하여 산출한 금액. 다만, 소송이 제기되었을 경우에는 대한민국 법원의 확정판결에 의하여 피보험자가 손해배상청구권자에게 배상하여야 할 금액(지연배상금 포함)
- ② 보험계약자나 피보험자가 보통약관에 따라 지출한 비용

### 제5조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

## 제3절 알뜰수리 특별약관

### 제1조(가입대상)

이 특별약관은 자동차보험 가입자에 대하여 자동적으로 적용합니다.

### 제2조(보상내용)

- ① 회사는 이 특별약관에 의하여 보통약관 '자기차량손해'의 '제24조(지급보험금의 계산)'의 '① 1. iii)'을 다음으로 대체합니다.
  - 1. 피보험자동차를 고칠 때에 부득이 새 부분품을 사용한 경우에는, 그 부분품의 값과 그 부착비용을 합한 금액. 다만 엔진, 미션 등 중요한 부분을 새 부분품으로 교환한 경우 그 교환된 기존 부분품의 감가상각에 해당하는 금액은 공제합니다.
  - 2. 제 1.호의 경우에서 이 특별약관에서 정한 방법으로 친환경부품을 사용한 경우에는 해당하는 새 부분품가격의 20%를 피보험자에게 지급하여 드립니다.
- ② 회사는 이 특별약관에 의하여 보통약관 '대물배상' '제10조(지급보험금의 계산)' '④ 2.'를 다음으로 대체합니다.
  - 1. 위 '공제액'은 대인배상Ⅱ의 경우 '대인배상Ⅰ로 지급되는 금액' 또는 피보험자동차가 대인배상Ⅰ에 가입되어 있지 아니한 경우에는 대인배상Ⅰ로 지급될 수 있는 금액, 대물배상의 경우 사고차량을 고칠 때에 부득이 엔진, 미션 등 중요한 부분을 새 부분품으로 교환한 경우 '그 교환된 기존 부분품의 감가상각에 해당하는 금액'을 말합니다.
  - 2. 제 1.호의 경우에서 이 특별약관에서 정한 방법으로 친환경부품을 사용한 경우에는 해당하는 새 부분품가격의 20%를 피보험자에게 지급하여 드립니다.

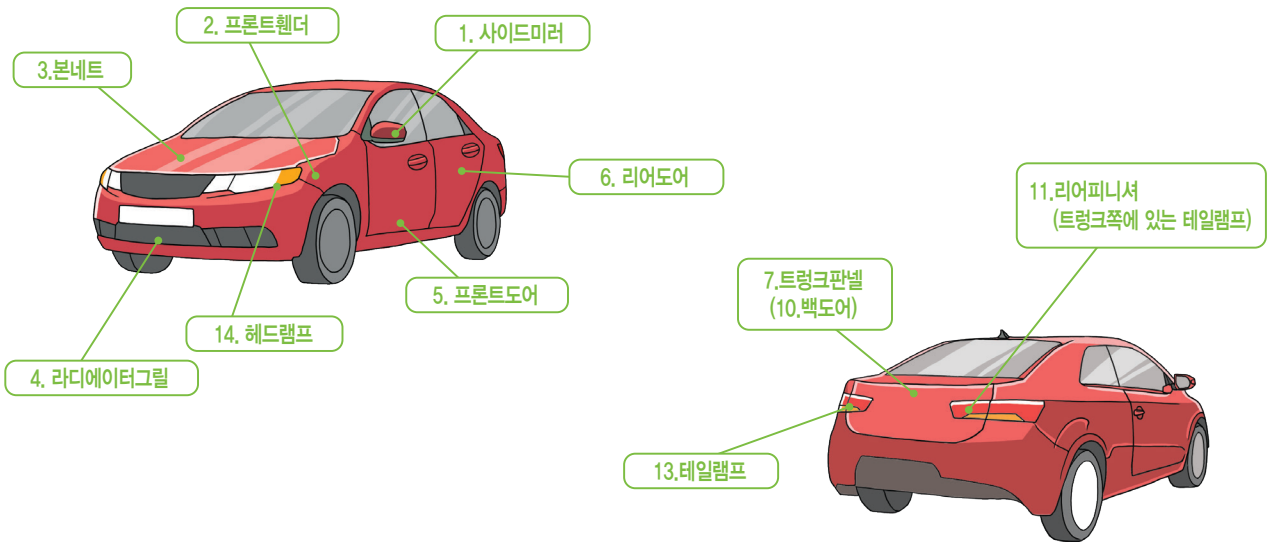
### 용어풀이

'이 특별약관에서 정한 방법으로 친환경부품(중고부품 또는 재제조부품)을 사용한 경우'라 함은 보험개발원이 인정한 업체로부터 다음의 친환경부품을 공급받아 자동차를 수리한 경우를 말합니다.

- (1) 중고부품 : 사이드 미러, 프론트 팬더, 본넷, 라디에이터 그릴, 프론트 도어, 리어 도어, 트렁크 판넬, 프론트 범퍼, 리어 범퍼, 백 도어, 리어 피니쉬, 쿨러 콘덴서, 테일 램프, 헤드 램프, 안개등, 룸미러, 전·후방센서
- (2) 재제조부품 : 교류발전기, 등속조인트 등 「환경친화적 산업구조로의 전환촉진에 관한 법률 제10조에 의해 품질인증을 받은 재제조부품



### 〈부품별 위치의 예시〉



### 제3조(보상하지 아니하는 손해)

- ① 회사는 보통약관 '대물배상' 및 '자기차량손해'에서 보상하지 않는 손해에서 정한 경우와 다음과 같은 손해에 대하여도 보상하지 않습니다.
  1. 보험증권에 기재된 운전가능 범위외의 자가 피보험자동차를 운전 중 생긴 사고로 인한 손해
  2. 보험개발원이 인정하지 않은 업체로부터 친환경부품을 공급받아 피보험자동차 또는 대물배상 대상차량을 수리한 경우 새 부분품 가격과의 차액
  3. 이 특별약관에서 정하지 않은 친환경부품을 공급받아 피보험자동차를 수리한 경우 새 부분품 가격과의 차액

### 제4조(피보험자의 범위)

이 특별약관에서 피보험자는 다음을 말합니다.

- ① 이 특별약관 '제2조(보상내용)' '①'의 경우 기명피보험자
- ② 이 특별약관 '제2조(보상내용)' '②'의 경우 대물배상 대상차량의 소유자

### 제5조(보험금의 환입)

- ① 보통약관 '배상책임(대물배상)' 또는 '자기차량손해'에서 정한 피보험자가 청구포기 등의 사유로 보통약관 '배상책임(대물배상)' 또는 '자기차량손해'의 보험금을 전액 회사에 돌려줄 경우 이 특별약관에 따라 지급한 금액도 동시에 돌려주어야 합니다.
- ② 이 특별약관에서 정한 방법으로 친환경부품을 사용하였으나 친환경부품의 하자 등으로 이미 사용된 친환경부품을 새 부분품으로 다시 교체하는 경우에는 이 특별약관에서 지급한 금액을 보험회사에 돌려주어야 합니다.

### 제6조(적용배제)

보험회사는 이 특별약관 제2조(보상내용)의 규정에도 불구하고 다음과 같은 경우에는 이 특별약관을 적용하지 아니합니다.

- ① 이 특별약관에서 정한 중고부품을 공급할 수 없는 경우 또는 공급기일 지연 등의 사유로 보험회사가 새 부분품으로 수리가 필요하다고 판단하는 경우
- ② 중고부품 사용시 지급되는 보험금(이 특별약관에 의한 보험금을 포함합니다)이 보통약관 '대물배상'인 경우 사고당시 해당차량의 중고 시세 또는 보통약관 '자기차량손해'인 경우 보험가액(보험가액이 보험가입금액보다 클 경우는 보험가입금액)을 초과하는 경우

### 제7조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관의 규정에 따릅니다.

## 제4절 지정대리청구에 관한 특별약관

### 제1조(가입조건)

이 특별약관은 보통약관 '자기신체사고', '무보험자동차에 의한 상해', '자기차량손해'중 어느 하나를 가입한 경우에 가입할 수 있습니다.

### 제2조(지정대리청구인의 지정)

- ① 보험계약자는 보통약관의 피보험자가 동의하는 경우, 이 특별약관에 의하여 해당 피보험자의 지정대리청구인을 지정할 수 있습니다.
- ② 제①항의 피보험자에게 보통약관 '자기신체사고', '무보험자동차에 의한 상해', '자기차량손해'에서 정하는 보험금(사망보험금을 제외합니다. 이하 같습니다.)을 청구할 사유가 발생하였으나, 피보험자가 보험금을 청구할 수 없는 사정(의식불명상태의 회복을 기대할 수 없다는 의사의 소견이 있는 경우 등을 말합니다)이 있으면서 대리인도 없는 때에는 제③항 내지 제④항에서 정하는 각 피보험자의 지정대리청구인이 피보험자를 대신하여 보험금을 청구할 수 있습니다.
- ③ 지정대리청구인의 순위는 민법 제1000조, 제1003조에서 정한 상속순위에 따릅니다.
- ④ 제①항에도 불구하고 제③항에서 정한 동일한 순위의 지정대리청구인이 여러 명인 경우에는 동일한 순위의 자들로부터 동의를 얻은 1인에 한하여 지정대리청구를 할 수 있습니다.

### 제3조(지정대리청구인의 지정 취소)

- ① 보험계약자는 이 특별약관 제2조 ①항에 의하여 지정대리청구인을 지정한 피보험자의 동의를 얻어, 해당 피보험자의 지정대리청구인 지정을 취소할 수 있습니다.
- ② 보험계약자는 지정대리청구인을 취소하기 위하여 회사가 정하는 방법에 따라 다음 각 호의 서류를 제출하여야 합니다.
  1. 지정대리청구인 취소 동의서(회사양식)
  2. 기타 지정대리청구인의 취소를 위해 보험회사가 필요하다고 판단되어 요청하는 서류

### 제4조(지정대리청구인의 보험금 청구 등)

- ① 지정대리청구인은 보험회사(이하 '회사'라 합니다)가 정하는 방법에 따라 다음 각 호의 서류를 제출하고 보험금을 청구하여야 합니다.
  1. 기명피보험자에게 보험금을 청구할 수 없는 사정이 있다는 것을 증명하는 서류(진단서 등)
  2. 지정대리청구인과 기명피보험자의 관계를 증명하는 서류(가족관계증명서 등)
  3. 보험금지급청구서(회사양식)
  4. 지정대리청구인의 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 등 사진이 부착된 정부기관 발행 신분증)
  5. 동일순서의 지정대리청구권자가 있는 경우, 제 2조 ③항에서 정한 동일순서의 다른 지정대리청구권자들로부터 지정(동의)을 받았음을 입증할 수 있는 서류
  6. 기타 보험회사가 지정대리청구인의 보험금 청구에 필요하다고 회사가 요청하는 서류
- ② 제1항에 의해서 회사가 지정대리청구인에게 보험금을 지급한 경우에는 그 이후 기명피보험자 등으로부터 보험금 청구를 받더라도 회사는 해당 보험금을 지급하지 않습니다.

### 제5조(지정대리청구권의 소멸)

피보험자가 사망하거나 제3조에 의하여 지정대리청구인 지정을 취소한 경우 해당 지정대리청구권은 소멸합니다.

### 제6조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 아니한 사항은 보통약관을 따릅니다.

## 제5절 자기차량손해 침수해 한정 보상 특별약관

### 제1조(가입대상)

이 특별약관은 피보험자동차가 1종 화물자동차 또는 「자동차손해배상보장법」에 의한 건설기계이고, 보통약관의 「자기차량손해」 및 「차량 단독사고 보장 특별약관 I」에 가입한 경우에 한하여 가입할 수 있습니다.

단, 보험기간이 1년 미만인 경우 가입이 제한될 수 있습니다.

### 제2조(보상하는 손해)

보험회사는 보통약관 제17조(보상하는 손해) 및 「차량 단독사고 보장 특별약관 I」 제1조(보상하는 손해)에도 불구하고, 피보험자가 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 동안에 발생한 폭우 등 자연재해로 인한 차량의 침수<sup>(\*)</sup>로 피보험자동차에 직접적으로 생긴 손해

만을 보험증권에 기재된 보험가입금액을 한도로 보상하되 다음 각 항의 기준에 따릅니다.

### 용어풀이

(\*1) 침수 : 흐르거나 고인 물, 역류하는 물, 범람하는 물, 해수 등에 피보험자동차가 빠지거나 잠기는 것을 말하며, 차량도 어나 선루프를 개방해 놓았을 때 빗물이 들어간 것은 침수로 보지 아니합니다.

- ① 보험가입금액이 보험가액보다 많은 경우에는 보험가액을 한도로 보상합니다.
- ② 피보험자동차에 통상 붙어있거나 장치되어 있는 부속품과 부속기계장치는 피보험자동차의 일부로 봅니다. 그러나 통상 붙어 있거나 장치되어 있는 것이 아닌 것은 보험증권에 기재한 것에 한합니다.
- ③ 피보험자동차는 실제 수리를 원칙으로 합니다.

### 제3조(피보험자)

이 특별약관에서 피보험자는 보험회사에 보상을 청구할 수 있는 사람으로 보험증권에 기재된 기명피보험자입니다.

### 제4조(보상하지 않는 손해)

이 특별약관에서 보상하지 않는 손해는 보통약관 제19조(보상하지 않는 손해)에서 정한 경우 이 외에 다음 각 항과 같은 손해에 대하여도 보험금을 지급하지 않습니다.

- ① 보험증권에 기재된 운전 가능한 연령 또는 범위 외의 자가 운전 중 생긴 사고로 인한 손해는 보상하지 않습니다.
- ② 관련법상 주차가 허용된 곳<sup>(\*)</sup> 이외의 장소에 주차중일 때 발생한 손해는 보상하지 않습니다.

### 용어풀이

- (\*1) 「관련법상 주차가 허용된 곳」이란 아래의 장소를 말합니다.
- 「건설기계관리법」에 의한 주기장 및 주기가 허용된 곳
  - 「화물자동차운수사업법」에 의한 차고지
  - 「도로법」에 의한 도로 중 「도로교통법」에 의해 주차가 허용된 곳
  - 「주차장법」에 의한 주차장

### 제5조(지급보험금의 계산)

이 특별약관에서 지급보험금의 계산은 보통약관 제20조(지급보험금의 계산)의 내용에 따릅니다. 단, 보통약관 제20조(지급보험금의 계산)에도 불구하고, '전부손해'가 발생한 경우에도 자기부담금을 공제합니다.

### 제6조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.

## 제6절 장애인 전용보험 전환 특별약관

### 제1조(적용대상)

이 특별약관은 다음 각 호의 조건에 모두 해당하는 경우에 한하여 적용 될 수 있습니다.

1. 「소득세법 제59조의4(특별세액공제) 제1항 제2호」에 따라 보험료가 특별세액공제의 대상이 되는 경우

#### 〈소득세법 제59조의4(특별세액공제)〉

- ① 근로소득이 있는 거주자(일용근로자는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)가 해당 과세기간에 만기에 환급되는 금액이 납입보험료를 초과하지 아니하는 보험의 보험계약에 따라 지급하는 다음 각 호의 보험료를 지급한 경우 그 금액의 100분의 12(제1호의 경우에는 100분의 15)에 해당하는 금액을 해당 과세기간의 종합소득산출세액에서 공제한다. 다만, 다음 각 호의 보험료별로 그 합계액이 각각 연 100만원을 초과하는 경우 그 초과하는 금액은 각각 없는 것으로 한다.

1. 기본공제대상자 중 장애인을 피보험자 또는 수익자로 하는 장애인전용보험으로서 대통령령으로 정하는 장애인전용보장성보험료
2. 기본공제대상자를 피보험자로 하는 대통령령으로 정하는 보험료(제1호에 따른 장애인전용보장성보험료는 제외한다)

#### 〈소득세법 시행령 제118조의4 (보험료의 세액공제)〉

- ① 법 제59조의4제1항제1호에서 "대통령령으로 정하는 장애인전용보장성보험료"란 제2항 각 호에 해당하는 보험·공제로서 보험·공제 계약 또는 보험료·공제료 납입영수증에 장애인전용 보험·공제로 표시된 보험·공제의 보험료·공제료를 말한다.
- ② 법 제59조의4제1항제2호에서 "대통령령으로 정하는 보험료"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 보험·보증·공제의 보험료·보증료·공제료 중 기획재정부령으로 정하는 것을 말한다.
  1. 생명보험
  2. 상해보험
  3. 화재·도난이나 그 밖의 손해를 담보하는 가계에 관한 손해보험
  4. 「수산업협동조합법」, 「신용협동조합법」 또는 「새마을금고법」에 따른 공제
  5. 「군인공제회법」, 「한국교직원공제회법」, 「대한지방행정공제회법」, 「경찰공제회법」 및 「대한소방공제회법」에 따른 공제
  6. 주택 임차보증금의 반환을 보증하는 것을 목적으로 하는 보험·보증. 다만, 보증대상 임차보증금이 3억원을 초과하는 경우는 제외한다.

#### 〈소득세법 시행규칙 제61조의3 (공제대상보험료의 범위)〉

영 제118조의4제2항 각 호 외의 부분에서 "기획재정부령으로 정하는 것"이란 만기에 환급되는 금액이 납입보험료를 초과하지 아니하는 보험으로서 보험계약 또는 보험료납입영수증에 보험료 공제대상임이 표시된 보험의 보험료를 말한다.

#### 2. 기명피보험자가 「소득세법 시행령 제107조(장애인의 범위) 제 1항」에서 규정한 장애인인 경우

##### 〈「소득세법 시행령 제107조(장애인의 범위)」에서 규정한 장애인〉

1. 「장애인복지법」에 따른 장애인 및 「장애아동 복지지원법」에 따른 장애아동 중 기획재정부령으로 정하는 사람
2. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 의한 상이자 및 이와 유사한 사람으로서 근로능력이 없는 사람
3. 제1호 및 제2호 외에 항시 치료를 요하는 중증환자

##### 〈국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 제4조(적용 대상 국가유공자)〉

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 국가유공자, 그 유족 또는 가족(다른 법률에서 이 법에 규정된 예우 등을 받도록 규정된 사람을 포함한다)은 이 법에 따른 예우를 받는다.
  17. 국가사회발전 특별공로상이자(이하 "특별공로상이자"라 한다) : 국가사회발전에 현저한 공이 있는 사람 중 그 공로와 관련되어 상이를 입은 사람으로서 그 상이정도가 국가보훈부장관이 실시하는 신체검사에서 상이등급으로 판정되어 국무182 관련 법령 회의에서 이 법의 적용 대상으로 의결된 사람

##### 〈소득세법 시행규칙 제54조(장애아동의 범위)〉

영 제107조제1항제1호에서 "기획재정부령으로 정하는 사람"이란 「장애아동 복지지원법」 제21조제1항에 따른 발달재활서비스를 지원받고 있는 사람을 말한다.

#### 제2조(증명서류의 제출)

- ① 이 특별약관이 적용되기 위해서는 「소득세법 시행규칙 별지 제38호 서식에 의한 장애인 증명서의 원본 또는 사본」(이하, "장애인 증명서"라 합니다)을 제출하여 제1조(적용대상)에서 정한 조건에 해당함을 증명하여야 합니다.
- ② 제1항에도 불구하고 기명피보험자가 다음 중 하나에 해당하는 경우에는 각 해당 증명서류를 제1항의 장애인 증명서류로 대체 할 수 있습니다.
  1. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따른 상이자의 증명을 받은 사람
  2. 「장애인복지법」에 따른 장애인등록증을 발급받은 사람

#### 제3조(장애인 전용 보험으로의 전환)

- ① 회사는 보험계약자가 제2조(증명서류의 제출)에서 정한 요건에 따라 제1조(적용대상)의 적용대상에 해당함을 증명하는 경우, 이 보험계약의 납입보험료를 「소득세법 제59조의4(특별세액공제) 제1항 제1호」에 해당하는 장애인 전용 보장성 보험으로 전환하여 드립니다.
- ② 제1항에 따라 장애인 전용 보험으로 전환된 이후 납입된 보험료는 당해연도 보험료 납입영수증에 장애인 전용 보장성 보험료로 표시됩니다.

#### 제4조(전환 취소)

- ① 보험계약자가 장애인 전용 보장성 보험으로의 전환 취소를 보험회사에 요청하는 경우, 보험회사는 지체 없이 전환을 취소하여 드리며, 취소한 이후 납입한 보험료는 보험료 납입영수증에 일반 보장성 보험으로 표시됩니다.
- ② 제1항에 따라 장애인 전용 보장성 보험 전환을 취소한 이후에는, 재전환을 요청 할 수 없습니다.
- ③ 최초 전환을 요청했던 당해연도에 제1항에 따라 전환 취소를 한 경우에는 당해연도에 납입된 모든 보험료는 보험료 납입영수증에



장애인 전용 보장성 보험료가 아닌 일반 보장성 보험료로 표시됩니다.

### 제5조(준용규정)

- ① 이 특별약관에서 정하지 아니한 사항은 보통약관 및 소득세법 등 관련법규에서 정하는 바에 따릅니다.
- ② 소득세법 등 관련법규가 제·개정 또는 폐지되는 경우 변경된 법령을 따릅니다.

## 제7절 물류업 전용 시간제보험 특별약관

### 제1조(적용대상)

이 특별약관은 기명피보험자가 물품운송을 주요 업(業)으로 하는 경우로서, 보험회사의 승인을 받아 가입할 수 있습니다.

### 제2조(용어정의)

이 특별약관에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같습니다.

1. 운행기간 : 보험계약자가 이 보험계약의 보험기간 중 피보험자동차를 운행할 것으로 예상하여 이 특별약관의 제4조에 따라 보험회사에 통보한 운행 예정일들을 말합니다.
2. 운행통보일 : 보험계약자가 운행기간을 이 특별약관의 제4조에 따라 보험회사에 통보한 날짜를 말합니다.
3. 비운행기간 : 보험기간중 운행기간을 제외한 나머지 보험기간을 말합니다.
4. 물류업 전용 시간제보험 특별약관 적용담보 : 보험계약자가 이 특별약관 제3조에 따라 이 특별약관의 적용을 받고자 선택한 담보들을 말합니다.

### 제3조(적용담보)

보험계약자는 이 보험계약의 체결시 가입된 다음의 각 호의 담보 중 이 특별약관을 적용하고자 하는 담보를 선택하여야 합니다. 선택된 해당 담보에 대하여 보험회사는 이 특별약관에 따라 보상합니다.

1. 대인배상 II
2. 대물배상 확대 특별약관
3. 자기신체사고 (또는 자동차상해 특별약관)
4. 무보험자동차에 의한 손해
5. 자기차량손해
6. 차량단독사고보장 특별약관

### 제4조(운행기간 통보)

- ① 이 특별약관의 보험계약자 또는 피보험자는 보험기간 중 피보험자동차를 운행하고자 하는 경우, 운행기간을 보험회사가 정한 방법<sup>(※1)</sup>에 따라 통보하여야 합니다. 이 때 보험회사는 운행기간 이전 피보험자동차의 상태나 보험사고가 없었음을 확인하기 위하여 피보험자동차의 사진이나 영상 등의 제출을 요구할 수 있습니다.



(※1) 보험회사가 정한 방법이란 다음의 각 호 중 어느 하나의 방식을 말합니다.

1. 보험회사가 인정한 어플리케이션을 휴대전화(아이폰, 안드로이드폰)에 설치하여, 해당 어플리케이션의 피보험자동차 운행기간 통보 기능을 이용하여 통보하는 방식
2. 보험회사가 인정한 차량관리시스템(피보험자동차의 운행일을 관리 및 확인 할 수 있는 전자적 관리 시스템)을 이용하여 보험회사에 차량운행기간을 통보하는 방식으로, 보험계약자 또는 피보험자의 임의적인 운행기록 변경이 불가능함을 보험회사가 인정한 경우
- ② 운행기간은 이 보험계약의 보험기간 내에 있어야 합니다.

### 제5조(보험료에 대한 사항)

- ① 보험계약자는 물류업 전용 시간제보험 특별약관 적용담보에 대하여 이 특별약관에 따라 계산된 운행기간에 해당되는 보험료를 보험회사에 납부하여야 합니다.
- ② 보험계약자가 위의 제1항에 해당하는 보험료를 미리 납부하였으나, 실제로는 피보험자동차를 운행하지 않았음을 보험회사가 인정하는 방법<sup>(※1)</sup>으로 입증하는 경우 보험회사는 해당기간에 대하여 비운행기간으로 인정하여 보험료를 돌려드립니다.





(※1) 보험회사가 인정하는 방법이란 이 특별약관의 제4조(운행기간 통보)에 따른 보험회사가 인정한 차량관리시스템(피보험자자동차의 운행기간을 관리 및 확인 할 수 있는 전자적 관리 시스템)을 이용하여 보험회사에 차량운행기간을 통보하는 방식을 말합니다.

- ③ 위의 제1항 내지 제2항에 대하여 보험회사와 별도의 약정이 있는 경우 납입하거나 돌려받을 보험료를 일괄하여 정산할 수 있습니다.
- ④ 이 특별약관을 중도해지 하고자 하는 경우 보험계약자는 물류업 전용 시간제보험 특별약관 적용담보에 대하여 남은 보험기간에 해당하는 보험료를 보험회사에 납부하여야 합니다.

#### 제6조(보상하지 않는 손해)

- ① 보험회사는 물류업 전용 시간제보험 특별약관 적용담보에 대하여 해당 담보별 보상하는 손해의 내용에도 불구하고 다음의 각 호 중 어느 하나에 해당하는 피보험자자동차 사고에 대하여는 보험금을 지급하지 아니합니다.
  - 1. 비운행기간에 발생한 사고
  - 2. 보험회사로 운행통보가 도달하기 전에 발생한 사고
- ② 제1항에도 불구하고 대물배상 확대 특별약관의 경우 1사고당 2천만원 이하에 해당하는 손해분에 대하여는 이 특별약관을 적용하지 않고 보상합니다.

#### 제7조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 아니한 사항은 보통약관의 규정에 따릅니다.

### 제8절 물류업 전용 주행거리 연동형 특별약관

#### 제1조(용어정의)

이 특별약관에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같습니다.

- 1. 보험계약 : 보통약관 제38조(보험계약의 성립)에 의해 성립된 자동차보험 계약을 말하며, 보통약관의 「대인배상Ⅰ」, 「대인배상Ⅱ」, 「대물배상」, 「자기신체사고」, 「무보험자자동차에 의한 손해」, 「자기차량손해」 및 특별약관의 「자동차상해 특별약관」, 「차량단독사고 보상 특별약관」, 「대물배상 확대 특별약관」 중 보험계약자가 가입한 보장 종목 및 특별약관을 말합니다.
- 2. 의무보험 : 자동차손해배상보장법 제5조에 따라 자동차보유자가 의무적으로 가입하여야 하는 보험 및 가입금액 한도를 말합니다.
- 3. 운행정보 : 피보험자자동차가 주행하여 거리의 이동이 있는 경우 주행거리와 운행시각에 대한 정보를 말합니다.
- 4. 운행정보 확인장치 : 피보험자자동차의 운행정보를 측정하고 그 정보를 차량관리시스템(피보험자자동차의 운행정보를 관리 및 확인 할 수 있는 전자적 관리시스템)을 이용하여 보험회사에 운행정보를 통보하는 장치로서 보험회사가 인정한 장치에 한합니다.

#### 제2조(가입대상)

이 특별약관은 기명피보험자가 물품운송을 주요 업(業)으로 하는 경우로서, 피보험자자동차에 운행정보 확인장치를 장착하고 보험회사의 승인을 받아 가입할 수 있습니다.

#### 제3조(보험계약자 또는 피보험자의 의무사항)

보험계약자 또는 피보험자는 보험기간동안 운행정보 확인장치를 피보험자자동차에 상시 고정장착 및 작동중인 상태를 유지하여, 피보험자자동차의 운행정보가 정상적으로 측정 및 보험회사에 전송될 수 있도록 하여야 합니다.

#### 제4조(운행정보 확인에 관한 일반사항)

- ① 보험회사는 이 특별약관 제3조(보험계약자 또는 피보험자의 의무사항)에 따라 피보험자자동차에 고정 장착된 운행정보 확인장치를 통해 운행정보를 확인합니다.
- ② 보험회사의 책임없는 사유로 보험기간동안 운행정보가 확인되지 않는 경우 해당하는 기간에 대하여 보험증권에 기재된 월별 주행거리 적용한도를 기준으로 이를 일괄하여 운행한 것으로 간주하여 운행거리를 계산합니다. (예를들어 월별 주행거리 적용한도가 2,000km이고, 6월 중 6일간, 7월 중 8일간 운행정보를 확인할 수 없을 경우 6월의 경우  $2,000\text{km} \div 30\text{일} \times 6\text{일} = 400\text{km}$ , 7월의 경우  $2,000\text{km} \div 31\text{일} \times 8\text{일} = 516.129\text{km}$ ). 단, 보험계약자 또는 피보험자가 운행정보가 확인되지 않는 기간에 대하여 피보험자자동차의 주행거리를 확인 할 수 있는 별도의 증빙자료를 제출하고 이를 보험회사에서 인정하는 경우 그에 따라 운행거리를 계산할 수 있습니다.

### 제5조(특별약관 계약의 무효 또는 취소)

- ① 이 특별약관 제3조(보험계약자 또는 피보험자의 의무사항) 및 제4조(운행정보 확인에 관한 일반사항)에서 보험계약자 또는 피보험자가 보험회사에 송부한 내용이 다음에 해당하는 경우 이 특별약관을 무효로 합니다.
  1. 피보험자자동차가 아닌 다른 자동차에 운행정보 확인장치를 장착하여 다른 자동차의 운행정보를 송부한 경우
  2. 보험회사로 통보된 피보험자자동차의 운행정보가 고의로 조작된 정보일 경우
- ② 보험회사는 이 특별약관 제3조(보험계약자 또는 피보험자의 의무사항)이 이행되지 않는 경우 이 사실을 안 날로부터 1개월 이내에 이 특별약관 계약을 취소할 수 있습니다.
- ③ 위의 제1항 내지 제2항에 의하여 이 특별약관이 무효 또는 취소된 경우 보험계약자는 이 보험계약의 체결시점부터 이 특별약관을 가입하지 않았을 경우에 해당하는 보험료 전액을 보험회사가 청구한 날로부터 30일 이내에 납입하여야 합니다. 이때, 보험계약자가 이미 납입한 보험료가 있을 경우 그 차액분만을 보험회사로 납입할 수 있습니다.

### 제6조(보험계약자의 특별약관 계약의 임의해지)

- ① 보험계약자는 언제든지 이 특별약관의 계약을 해지할 수 있습니다.
- ② 위의 제1항에 따라 특별약관이 해지된 경우 보험계약자는 이 보험계약의 체결시점부터 이 특별약관을 가입하지 않았을 경우에 해당하는 보험료 전액을 지체없이 납입하여야 합니다. 이때, 보험계약자가 이미 납입한 보험료가 있을 경우 그 차액분만을 보험회사로 납입할 수 있습니다.

### 제7조(보험회사의 보험계약 해지)

- ① 다음에 해당하는 경우 의무보험을 제외한 보험계약은 해지됩니다.
  1. 이 특별약관 제5조(특별약관 계약의 무효 또는 취소) 제2항에 따라 납입해야 할 보험료가 납입되지 않은 경우
  2. 「물류업 전용 주행거리 연동형 보험료 납입방법 추가 특별약관」 제4조에 의하여 보험계약이 해지되는 경우
- ② 위 제1항 제1호에 의하여 해지되는 시점은 이 특별약관 제5조(특별약관 계약의 무효 또는 취소) 제2항에서 정한 납입기한 말일의 24시로 합니다.
- ③ 위 제1항 제2호에 의하여 해지되는 시점은 「물류업 전용 주행거리 연동형 보험료 납입방법 추가 특별약관 제3조(보험료 납입최고)」에서 정한 납입기한 말일의 24시로 합니다.
- ④ 위 제1항에 의하여 특별약관을 해지한 때에는 보험회사가 보상하여야 할 사고가 생기지 않은 경우에 한하여 이미 받은 보험료(의무보험의 보험료는 제외합니다)에서 해지일까지 경과한 기간에 대하여 단기요율로 계산한 보험료를 공제한 나머지를 돌려드립니다.

### 제8조(보험료 계산에 대한 사항)

- ① 보험계약자는 다음의 담보중 이 보험계약에 가입된 담보에 대하여 운행정보 및 보험증권에 기재된 km당 보험료에 따라 계산된 보험료를 보험회사에 납입하여야 합니다.
  1. 적용담보
    - (1) 대인배상 II
    - (2) 대물배상 확대 특별약관 (가입금액 2천만원 초과분)
    - (3) 자기신체사고 (또는 자동차상해 특별약관)
    - (4) 무보험차에 의한 손해
    - (5) 자기차량손해
    - (6) 차량단독사고보장 특별약관
  2. 주행거리 따른 보험료 계산식

|     |   |      |   |         |
|-----|---|------|---|---------|
| 보험료 | = | 주행거리 | × | km당 보험료 |
|-----|---|------|---|---------|

- ② 위의 1항에 대하여 주행거리는 이 특별약관이 적용되는 기간동안 매월 1일부터 같은 월 말일까지 운행정보에 따라 계산하며, 보험증권에 기재된 월별 최대 주행거리 적용 한도로 합니다. 월별 주행거리가 한도를 초과하는 경우 한도까지만 적용하여 계산합니다. 이 특별약관이 적용되는 기간이 월 중도에 시작되거나 중도에 종료되어 1개월 미만일 경우 해당월의 주행거리 한도는 일할하여 적용합니다. (예를들어 월별 주행거리 적용한도가 2,000km이고 보험시기가 4월20일 24시부터 시작될 경우, 보험시기월 4월의 최고한도는 10일(4월21일~4월30일) ÷ 30일 × 2,000km = 666.6667km, 만약 보험만기가 4월20일 24시까지일 경우 보험만기월 4월의 최고한도는 20일 ÷ 30일 × 2,000km = 333.3333km), 1일 미만의 단수는 1일로 간주합니다.
- ③ 보험계약자가 제1항에 해당하는 보험료를 미리 납부하였을 경우 보험회사는 제4조(운행정보 확인에 관한 일반사항)에 따라 확인된

운행정보에 따라 보험료를 계산하여 그 차액분에 해당하는 보험료를 더 받거나 돌려드립니다.

④ 위의 제1항 내지 제3항에 대하여 보험회사와 별도의 약정이 있는 경우 납입하거나 돌려받을 보험료를 일괄하여 정산할 수 있습니다.

### 제9조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 아니한 사항은 보통약관을 따릅니다.

## 제8-1절 물류업 전용 주행거리 연동형 보험료 납입방법 추가 특별약관

### 제1조(적용대상)

이 추가 특별약관은 「물류업 전용 주행거리 연동형 특별약관」에 가입하고 그에 해당하는 보험료를 운행정보에 따라 월 단위로 분할 납입할 것을 약정하는 경우 해당 특약에 부가하여 적용합니다.

### 제2조(보험료 납입방법)

보험계약자는 매월 보험회사가 정한 납입일자에 「물류업 전용 주행거리 연동형 특별약관」에 따라 계산된 보험료를 약정한 납입일자 안에 납입하여야 합니다.

### 제3조(보험료 납입최고)

- ① 보험회사는 이 추가 특별약관 제2조(보험료 납입방법)에서 정한 보험료가 약정 납입일자까지 납입되지 않은 경우에는 약정 납입일자로부터 30일간의 납입최고기간을 둡니다. 보험회사는 이 납입최고기간 안에 생긴 사고는 보상합니다.
- ② 보험회사는 약정 납입일에 보험료가 납입되지 아니한 경우에는 납입최고기간 중에는 계속하여 보험료를 청구할 수 있습니다.
- ③ 보험회사는 위 제1항의 납입최고기간이 끝나는 날까지 보험계약자에게 납입최고기간까지 납입할 것, 그 기간 안에 납입하지 않는 경우 해지된다는 것 등을 내용으로 하는 납입최고를 서면(등기우편등), 전화(음성녹음) 또는 전자문서 등으로 안내합니다. 서면으로 안내할 경우 보험계약자 또는 피보험자가 보통약관 제45조(계약 후 알릴 의무)에 따라 주소변경을 통보하지 않은 한 보험증권에 기재된 보험계약자 또는 기명피보험자의 주소를 보험회사의 의사표시를 수령할 지정 장소로 합니다. 보험회사는 납입최고를 전자문서로 안내하고자 할 경우에는 「전자서명법」 제2조 제2호에 따른 전자서명으로 동의를 얻어 수신확인을 조건으로 전자문서를 송신하여야 하며, 계약자가 당해 전자문서에 대하여 수신확인을 하기 전까지는 그 전자문서는 송신되지 아니한 것으로 봅니다. 보험회사는 전자문서가 수신되지 아니한 것으로 확인되는 경우에는 납입최고기간이 끝나는 날 이전에 해당 내용을 서면(등기우편 등) 또는 전화(음성녹음)로 다시 알려드립니다.

### 제4조(보험회사의 보험계약 해지)

- ① 이 추가 특별약관 제3조(보험료의 납입최고) 제1항에서 정한 납입최고기간 말일까지 납부해야 할 보험료가 납입되지 않는 경우 의무보험을 제외한 보험계약은 해지됩니다.
- ② 위 제1항에 의해 해지되는 시점은 납입최고기간 말일의 24시부터 해지됩니다.

### 제5조(보험료의 환급)

이 추가 특별약관 제4조(보험회사의 보험계약 해지)에 따라 의무보험을 제외한 보험계약을 해지한 때에는 보험회사가 보상하여야 할 사고가 생기지 않은 경우에 한하여 이미 받은 보험료(의무보험의 보험료는 제외합니다)에서 해지일까지 경과한 기간에 대하여 단기요율로 계산한 보험료를 공제한 나머지를 돌려드립니다.

### 제6조(보험계약의 부활)

- ① 이 추가 특별약관 제5조(보험료의 환급)에 따른 보험료가 환급 되지 않고, 보험계약이 해지된 후 30일안에 보험계약자가 보험계약의 부활을 청구하고 납입해야 할 월납 보험료를 납입한 경우에 한해 이 보험계약은 유효하게 계속됩니다.
- ② 위 제①항의 경우 보험회사는 보험계약이 해지된 때로부터 당해 납입보험료를 영수한 날의 24시까지에 생긴 의무보험 외의 사고에 대하여는 보상하지 않습니다.

### 제7조(준용규정)

이 추가 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관 및 「물류업 전용 주행거리 연동형 특별약관」을 따릅니다.

## 제9절 품질인증부품 사용 특별약관

## 제1조(가입대상)

이 특별약관은 보통약관 「대물배상」, 「자기차량손해」 또는 「차량단독사고 손해보장 특별약관」에 가입한 경우에 자동으로 적용됩니다.

## 제2조(보상내용)

보험회사(이하 “회사”라고 합니다)는 보통약관 「대물배상」, 「자기차량손해」 또는 「차량단독사고 손해보장 특별약관」에 따라서 보험금이 지급되는 경우로서 아래 각 호에 따라 이 특별약관에서 정한 품질인증부품<sup>(\*)</sup>을 사용하여 실제 수리 시 OEM부품 공시가격<sup>(2)</sup>의 25%를 피보험자에게 지급하여 드립니다.

1. 피보험자동차 또는 배상책임(대물배상) 대상 자동차가 출고 후 5년을 초과한 경우로서, 외장부품<sup>(3)</sup>을 품질인증부품으로 교환수리하는 경우
2. 제1호에 해당되지 않는 경우이나 피보험자가 품질인증부품으로 교환수리를 희망하는 경우

## 용어풀이

- (\*) 이 특별약관에서 품질인증부품이라 함은 「자동차관리법」 제30조의5에 따라 인증된 부품을 말합니다.
- (2) 이 특별약관에서 OEM부품이라 함은 자동차제조사에서 출고된 자동차에 장착된 부품을 말하며, OEM부품 공시가격은 「자동차관리법」 제32조의2 제1항 제4호에 따라 자동차제작사가 인터넷 홈페이지 등을 통해 공개하는 가격을 말합니다.
- (3) 이 특별약관에서 외장부품이라 함은 자동차의 외관을 구성하는 부품으로서 범퍼, 보닛(후드), 펜더, 트렁크리드, 도어 및 백도어를 의미합니다.

## 제3조(OEM부품 사용에 대한 특례)

회사는 보통약관 「대물배상」, 「자기차량손해」 또는 「차량단독사고 손해보장 특별약관」에 따라서 보험금이 지급되는 경우로서 피보험자가 OEM부품으로 교환수리를 희망하는 경우에는 보통약관 〈별표2〉 대물배상 지급기준 및 「자기차량손해」 제24조(지급보험금의 계산)에도 불구하고 OEM부품으로 교환수리하는데 소요되는 비용을 한도로 보상합니다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이 특례를 적용하지 않습니다.

1. 경미한 손상<sup>(\*)</sup>에 해당하여 보험개발원이 정한 경미손상 수리기준에 따라 복원수리하거나 품질인증부품으로 교환수리하는 경우
2. 자동차에 이미 장착되어 있던 OEM부품 또는 품질인증부품 이외의 부품<sup>(2)</sup>이 파손되어 교환수리하는 경우

## 용어풀이

- (\*) 이 특별약관에서 경미한 손상이라 함은 외장부품 중 자동차의 기능과 안전성을 고려할 때 부품교체 없이 복원이 가능한 손상을 말합니다.
- (2) 이 특별약관에서 OEM부품 또는 품질인증부품 이외의 부품이라 함은 「자동차관리법」 제58조 제5항 제2호에 따른 중고부품, 재생부품 등을 의미합니다.

## 제4조(피보험자)

이 특별약관에서 피보험자는 기명피보험자 또는 배상책임(대물배상) 대상 자동차의 소유자를 말합니다.

## 제5조(보상하지 않는 손해)

- ① 회사는 보통약관 「대물배상」 제8조(보상하지 않는 손해) 및 「자기차량손해」 제23조(보상하지 않는 손해)에서 정하는 사항은 보상하지 않습니다.
- ② 보험증권에 기재된 운전 가능 범위 또는 운전 가능 연령 범위 이외의 자가 피보험자동차를 운전하던 중 발생한 사고에 대해서는 보상하지 않습니다.
- ③ 품질인증부품을 사용하여 지급되는 보험금(이 특별약관 제2조(보상내용)에 의하여 지급되는 금액을 포함합니다)이 보통약관 「대물배상」인 경우 사고 당시 해당 차량의 중고시세, 보통약관 「자기차량손해」 또는 「차량단독사고 손해보장특별약관」인 경우 보험가입금액(보험가입금액이 보험가액보다 많은 경우에는 보험가액)을 초과하는 경우 그 초과액은 보상하지 않습니다.

#### 제6조(보험금의 환입)

- ① 피보험자가 청구포기 등의 사유로 보통약관 「대물배상」, 「자기차량손해」 또는 「차량단독사고 손해보장 특별약관」의 보험금을 회사에 돌려줄 경우 이 특별약관에 따라 지급한 금액도 동시에 돌려주어야 합니다.
- ② 이 특별약관에서 정한 방법으로 품질인증부품을 사용하였으나, 품질인증부품의 하자 등으로 인하여 OEM부품으로 교환이 필요한 경우에는 이 특별약관에 따라 지급한 금액을 회사에 돌려주어야 합니다.

#### 제7조(적용 제외)

- ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 OEM부품으로 교환수리하는데 소요되는 비용을 한도로 보상하며, 이 특별약관 제2조(보상내용)에 따른 OEM부품 공시가격의 25%를 지급하지 않습니다.
  - 1. 품질인증부품을 공급할 수 없거나 공급 지연 등의 사유로 회사가 OEM부품으로 수리가 필요하다고 판단하는 경우
  - 2. 품질인증부품을 사용하여 지급되는 보험금(이 특별약관 제2조(보상내용)에 의하여 지급되는 금액을 포함합니다)이 OEM부품을 사용하여 지급되는 보험금을 초과하는 경우
- ② 이 특별약관 제3조(OEM부품 사용에 대한 특례) 제1호 또는 제2호에 해당하는 경우에는 이 특별약관 제2조(보상내용)에 따른 OEM부품 공시가격의 25%를 지급하지 않습니다.

#### 제8조(준용 규정)

이 특별약관에서 정하지 아니한 사항은 보통약관에 따릅니다.



# 교통사고 발생시 대처요령

⚠ 자동차사고시에는 초동대처가 무엇보다도 중요합니다!  
당황하지 마시고 단계별로 대처하세요.



## **STEP 1** 즉시 정차하세요

- 사고 발생 시 가능한 그 자리 그대로 차량을 정차시킵니다.  
※ 2차 사고가 일어나지 않도록 반드시 주의하세요.
- 정차하지 않고 현장을 이탈할 경우, 뺑소니 등의 오해 소지가 있을 수 있습니다.
- 피해차량이라도 일단 정차 후 사고를 확인하는 것이 필요합니다.



## **STEP 2** 부상자 발생 시 부상자 구호가 우선입니다.

- 자신 및 상대방의 부상상태를 확인합니다.
- 사상자의 지혈, 응급조치와 병원후송 등 적절한 구호조치를 합니다.







## STEP 3

모든 조치가 끝났다면  
보험사에 연락하세요.



## STEP 4

정황증거를 확보해 주세요.



## STEP 3

모든 조치가 끝났다면  
보험사에 연락하세요.

- 보험사에 사고 접수하세요.  
(롯데손해보험 사고접수 전화: 1588-3344)
- 일방적인 과실인정은 가급적 피해야 하며, 보험사에 신고하여 처리해 주겠다는 답변이 바람직한 조치입니다.  
특히 인명사고 또는 사고 당사자간 다툼이 있는 경우에는 경찰에 신고하는 것이 좋습니다.
- 가해자와 피해자 여부가 분명치 않은 경우 경찰서에 연락하여 가해자, 피해자 여부를 확인하실 수 있습니다.  
(단, 경찰서에 접수되는 경우 사고 상황에 따라 벌점이나 벌금이 사고 당사자에게 부과될 수 있습니다.)



## STEP 4

정황증거를  
확보해 주세요.



- 사고차량의 네 바퀴 밑과 노면흔적, 유류품 위치 등에 스프레이로 현장상황을 표시합니다.  
(다각도에서 사진을 촬영하는 것도 좋습니다.)
- 사고 장면을 목격한 목격자를 확보해야 하며 상대 차량번호 등 관련사항을 메모합니다.
- 이후 교통질서 회복을 위해 가까운 도로 가장자리 등 안전한 곳으로 차량을이동합니다.
  - ※ 블랙박스(영상장치)가 있는 경우 확보해 두는 것이 좋습니다. (구형 모델이거나 메모리 문제로 인해 영상이 지워지는 경우가 있으니 주의하시기 바랍니다. 조작이 어려우신 경우는 보험 접수 후 롯데손해보험 현장출동 직원에게 맡겨주셔도 됩니다.)
  - ※ 정황증거 확보가 어렵거나, 혹은 분쟁이 있는 경우 가급적 보험사에 먼저 연락해 주세요.

# 주요용어 정리

## 1. 가자금

자동차사고로 인하여 소요되는 비용을 충당하기 위하여, 보험회사가 피보험자에 대한 보상책임이나 피해자에 대한 손해배상책임을 확정하기 전에 그 비용의 일부를 피보험자 또는 피해자에게 미리 지급하는 것을 말합니다.

## 2. 단기요율

보험기간이 1년 미만인 보험계약에 적용되는 보험요율을 말합니다.

## 3. 마약 또는 약물 등

「도로교통법」 제45조에서 정한 '마약, 대마, 향정신성의약품 그 밖의 행정안전부령이 정하는 것'을 말합니다.

## 4. 무면허운전(조종)

「도로교통법」 또는 「건설기계관리법」의 운전(조종)면허에 관한 규정에 위반되는 무면허 또는 무자격운전(조종)을 말하며, 운전(조종)면허의 효력이 정지된 상황이거나 운전(조종)이 금지된 상황에서 운전(조종)하는 것을 포함합니다.

## 5. 무보험자동차

피보험자동차가 아니면서 피보험자를 죽게 하거나 다치게 한 자동차로서 다음 중 어느 하나에 해당하는 것을 말합니다. 이 경우 자동차라 함은 「자동차관리법」에 의한 자동차, 「건설기계관리법」에 의한 건설기계, 「군수품관리법」에 의한 차량, 「도로교통법」에 의한 원동기장치자전거 및 「농업기계화촉진법」에 의한 농업기계를 말하며, 피보험자가 소유한 자동차를 제외합니다.

가. 자동차보험 「대인배상Ⅱ」나 공제계약이 없는 자동차

나. 자동차보험 「대인배상Ⅱ」나 공제계약에서 보상하지 않는 경우에 해당하는 자동차

다. 이 약관에서 보상될 수 있는 금액보다 보상한도가 낮은 자동차보험의 「대인배상Ⅱ」나 공제계약이 적용되는 자동차. 다만, 피보험자를 죽게 하거나 다치게 한 자동차가 2대 이상이고 각각의 자동차에 적용되는 자동차보험의 「대인배상Ⅱ」 또는 공제계약에서 보상되는 금액의 합계액이 이 약관에서 보상될 수 있는 금액보다 낮은 경우에 한하는 그 각각의 자동차

라. 피보험자를 죽게 하거나 다치게 한 자동차가 명확히 밝혀지지 않은 경우 그 자동차

## 6. 부분품, 부속품, 부속기계장치

가. 부분품: 엔진, 변속기(트랜스미션) 등 자동차가 공장에서 출고될 때 원형 그대로 부착되어 자동차의 조성 부분이 되는 재료를 말합니다.

나. 부속품: 자동차에 정착<sup>(\*)1)</sup> 또는 장비<sup>(\*)2)</sup>되어 있는 물품을 말하며, 자동차 실내에서만 사용하는 것을 목적으로 해서 자동차에 고정되어 있는 내비게이션이나 고속도로통행료단말기<sup>(\*)3)</sup>를 포함합니다. 다만 다음의 물품을 제외합니다.

(1) 연료, 보디커버, 세차용품

(2) 법령에 의해 자동차에 정착<sup>(\*)1)</sup>하거나 장비<sup>(\*)2)</sup>하는 것이 금지되어 있는 물건

(3) 통상 장식품으로 보는 물건

(4) 부속기계장치

다. 부속기계장치: 의료방역차, 검사측정차, 전원차, 방송중계차 등 자동차등록증상 그 용도가 특정한 자동차에 정착되거나 장비되어 있는 정밀기계장치를 말합니다.



(\*1) 정착 : 볼트, 너트 등으로 고정되어 있어서 공구 등을 사용하지 않으면 쉽게 분리할 수 없는 상태

(\*2) 장비 : 자동차의 기능을 충분히 발휘하기 위해 갖추어 두고 있는 상태 또는 법령에 따라 자동차에 갖추어 두고 있는 상태

(\*3) 고속도로통행료단말기 : 고속도로 통행료 등의 지급을 위해 고속도로 요금소와 통행료 등에 관한 정보를 주고받는 송수신장치  
(예 : 하이패스 단말기)

## 7. 상해

‘상해’라 함은 피보험자의 신체에 이상이 있는 점을 뒷받침 할 수 있는 의학적 소견이 있는 경우에 한합니다.

## 8. 운전(조종)

「도로교통법」상 도로{도로교통법 제44조(술에 취한 상태에서의 운전금지)·제45조(과로한 때 등의 운전 금지)·제54조(사고발생 시의 조치) 제1항·제148조(벌칙) 및 제148조의2(벌칙)의 경우에는 도로외의 곳을 포함}에서 자동차 또는 건설기계를 그 본래의 사용방법에 따라 사용하는 것을 말합니다.

## 9. 운행

사람 또는 물건의 운송 여부와 관계없이 자동차를 그 용법에 따라 사용하거나 관리하는 것을 말합니다(「자동차손해배상보장법」 제2조 제2호)

## 10. 음주운전(조종)

「도로교통법」에 정한 술에 취한 상태에서 운전(조종)하거나 음주측정에 불응하는 행위를 말합니다.

## 11. 의무보험

「자동차손해배상보장법」 제5조에 따라 자동차보유자가 의무적으로 가입하는 보험을 말합니다.

## 12. 자동차보유자

자동차의 소유자나 자동차를 사용할 권리가 있는 자로서 자기를 위하여 자동차를 운행하는 자를 말합니다(「자동차손해배상보장법」 제2조 제3호)

## 13. 자동차 취급업자

자동차정비업, 주차장업, 대리운전업, 급유업, 세차업, 자동차판매업, 자동차탁송업 등 자동차를 취급하는 일에 종사하는 자를 말하며 이들 또는 이들의 피용자가 법인인 경우에는 그 법인의 이사와 감사를 포함합니다.

## 14. 피보험자

보험회사에 보상을 청구할 수 있는 자로서 다음 중 어느 하나에 해당하는 자를 말하며, 구체적인 피보험자의 범위는 각각의 보장종목에서 정하는 바에 따릅니다.

- 가. 기명피보험자: 피보험자동차를 소유·사용·관리하는 자 중에서 보험계약자가 지정하여 보험증권의 기명피보험자란에 기재되어 있는 피보험자를 말합니다.
- 나. 친족피보험자: 기명피보험자와 같이 살거나 살림을 같이 하는 친족으로서 피보험자동차를 사용하거나 관리하고 있는 자를 말합니다.
- 다. 승낙피보험자: 기명피보험자의 승낙을 얻어 피보험자동차를 사용하거나 관리하고 있는 자를 말합니다.
- 라. 사용피보험자: 기명피보험자의 사용자 또는 계약에 따라 기명피보험자의 사용자에 준하는 지위를 얻은 자. 다만, 기명피보험자가 피보험자동차를 사용자의 업무에 사용하고 있는 때에 한합니다.
- 마. 운전피보험자: 다른 피보험자(기명피보험자, 친족피보험자, 승낙피보험자, 사용피보험자를 말함)를 위하여 피보험자동차를 운전 중인 재(운전보조자)를 포함)를 말합니다.

## 15. 피보험자동차

보험증권에 기재된 자동차를 말합니다.

## 16. 피보험자의 부모, 배우자, 자녀

- 가. 피보험자의 부모: 피보험자의 부모, 양부모를 말합니다.
- 나. 피보험자의 배우자: 법률상의 배우자 또는 사실혼관계에 있는 배우자를 말합니다.
- 다. 피보험자의 자녀: 법률상의 혼인관계에서 출생한 자녀, 사실혼관계에서 출생한 자녀, 양자 또는 양녀를 말합니다.

## 17. 휴대품 및 소지품

- 가. 휴대품: 통상적으로 몸에 지니고 있는 물품으로 현금, 유가증권, 만년필, 소모품, 손목시계, 귀금속, 장신구, 그 밖에 이와 유사한 물품을 말합니다.
- 나. 소지품: 휴대품을 제외한 물품으로 정착<sup>(\*)1)</sup>되어 있지 않고 휴대할 수 있는 물품을 말합니다.<sup>(\*)2)</sup>



(\*)1) 정착 : 볼트, 너트 등으로 고정되어 있어서 공구 등을 사용하지 않으면 쉽게 분리할 수 없는 상태

(\*)2) 예 : 휴대전화기, 노트북, 캠코더, 카메라, 음성재생기(CD 플레이어, MP3 플레이어, 카세트테이프 플레이어 등), 녹음기, 전자수첩, 전자사전, 휴대용라디오, 핸드백, 서류가방, 골프채 등

## 18. 배상의무자(무보험자동차에 의한 상해 담보, 자동차상해 I·II)

‘배상의무자’라 함은 피보험사고로 인하여 피보험자를 죽게 하거나 다치게 함으로써 피보험자에게 입힌 손해에 대하여 법률상 손해배상책임을 지는 사람을 말합니다.

## 19. 물체(자기차량손해, 차량단독사고 보장)

구체적인 형체를 지니고 있어 충돌이나 접촉에 의해 자동차 외부에 직접적인 손상을 줄 수 있는 것을 말하며, 엔진내부나 연료탱크 등에 이물질이 삽입하는 경우 물체로 보지 않습니다.

## 20. 침수(자기차량손해, 차량단독사고 보장)

흐르거나 고인 물, 역류하는 물, 범람하는 물, 해수 등에 피보험자동차가 빠지거나 잠기는 것을 말하며, 차량 도어나 선루프 등을 개방해 놓았을 때 빗물이 들어간 것은 침수로 보지 않습니다.

## 21. 보험가액(자기차량손해, 차량단독사고 보장)

- 가. 보험계약을 체결하는 경우 보험계약 체결 당시 보험개발원이 정한 최근의 자동차보험 차량기준가액표(적용요령 포함)에 정한 가액을 말합니다.
- 나. 보험계약 체결 후 사고가 발생한 경우 보험사고 발생 당시 보험개발원이 정한 최근의 자동차보험 차량기준가액표(적용요령 포함)에 정한 가액을 말합니다.

## 22. 전부손해(자기차량손해, 자기차량손해 사고부대비용담보, 차량단독사고 보장)

피보험자동차가 완전히 파손, 멸실 또는 오손되어 수리할 수 없는 상태이거나, 피보험자동차에 생긴 손해액과 보험회사가 부담하기로 한 비용의 합산액이 보험가액 이상인 경우를 말합니다.

## 23. 차종

차종이란 자동차보험요율서에 규정하고 있는 차종 구분을 말합니다.

## 24. 사고발생 시의 조치의무 위반

「도로교통법」에서 정한 사고발생 시의 조치를 하지 않은 경우를 말합니다. 다만, 주·정차된 차만 손괴한 것이 분명한 경우에 피해자에게 인적사항을 제공하지 아니한 경우는 제외합니다.

Memo

Memo

## 롯데손해보험 고객센터서비스

### ■ let:now긴급출동서비스

“갑자기 차량의 고장으로 고생하셨다구요?”

롯데손해보험 let:now긴급출동서비스는 긴급견인 비상출동등 종합적인 자동차 관리 서비스를 보험가입기간동안 24시간 제공하는 서비스입니다.

☎ 고객센터 : 1588-3344, 1600-3434

### ■ 24시간 바로처리 서비스

보험관련 문의사항 및 자동차보험 사고접수에 대하여 24시간 365일 전화상담을 통하여 바로 처리해 드립니다.

-자동차보험 사고접수 및 사고상담

-고객불만 및 민원처리

-각종 증명서 발급

☎ 고객센터 : 1588-3344, 1600-3434

### ■ 안심콜 서비스

자동차사고 발생 신고를 하면 보상 담당 직원이 피보험자에게 안심전화 및 보상처리를 안내해 드립니다.

### ■ 보험계약자 지원 서비스

당사 계약 피보험자가 피해자일 경우에도 보험사에 요청시 사고처리를 지원하여 고객을 보호해 드립니다.

### ■ 인스턴트 서비스

원하시는 각종 증명서류를 FAX 또는 E-mail로 신속하게 보내드립니다.

### ■ 자동차보험 상품개발 담당부서 안내

자동차보험 상품은 보험업감독규정 시행세칙의 “자동차보험 표준약관”의 내용을 준용하여 개발되고 있습니다. 다만, 표준약관에서 정하고 있지 아니한 사항이나 관련법령에 의거하여 보험사가 개발 및 변경이 가능한 부분에 대하여는 다음의 부서에서 주관하여 개발됨을 알려드립니다.

자동차보험 상품개발 부서 : 자동차업무팀 자동차상품파트

## 보험소비자 권리에 관한 사항

### I. 개인신용정보 이용동의 철회

- 개인신용정보 제공 및 이용을 동의한 후라도 신용정보 제공 동의를 철회할 수 있습니다. 단, 동의 철회 시 관련 서비스를 제공받지 않아도 된다는 의사를 서면 등으로 명확히 밝혀야 합니다.

### II. 구매권유 중지청구 (Do-Not Call)

- 개인신용정보 제공 및 이용을 동의한 후라도 전화 등을 통한 마케팅활동에 대한 중지를 요청할 수 있습니다.